

A) Fichas personales

ARTÉS COMPANY, Carla Graciela

(Rutilo, Carla)

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad:

Edad: 9 meses.

Fecha de nacimiento: 28.06.1975.

Lugar: Miraflores, Perú.

Nacionalidad: Peruana.

Nombre del padre: Enrique Joaquín Lucas López (uruguayo, detenido en Cochabamba, Bolivia; desaparecido con restos encontrados).

Nombre de la madre: Graciela Rutilo Artés (argentina, detenida en Bolivia; trasladada hacia Argentina, desaparecida).

Secuestro

Fecha: 02.04.1976.

Lugar: Oruro, Bolivia.

Hora:

Reclusión: Traslada primero hacia el Orfanato “Hogar Carlos Villegas” y posteriormente (el 05.04.1976) hacia el “Hogar Virgen de Fátima”, ambos en la Ciudad de La Paz, Bolivia.

Circunstancia: Carla es secuestrada junto con su madre, mientras ésta se encontraba apoyando una huelga minera en Oruro. Madre e hija son trasladadas primero hacia el Departamento de Orden Político de Oruro (DOP) y luego hacia la ciudad de La Paz. Su madre, Graciela Rutilo Artés, es sometida a sesiones de tortura, en un centro de reclusión. Carla es trasladada hacia los hogares de niños antes mencionados bajo el nombre Nora Nentala. Allí es puesta bajo custodia de cuatro miembros del Ministerio del Interior boliviano. En varias oportunidades es llevada a presenciar sesiones de tortura de su madre.

25.08.1976. Es secuestrada del orfanato por agentes del Ministerio del Interior Boliviano.

29.08.1976. Carla y su madre son reunidas en el Puente Internacional boliviano-argentino (La Quiaca - Villazón), y entregadas a agentes de la Gendarmería del ejército argentino. También es entregado y trasladado en el mismo procedimiento, el ciudadano argentino Efraín Fernando Villa Isola. El 29 de agosto de 1976 el Ministerio del Interior boliviano emite un radiograma en el cual se comunica que Graciela Rutilo y su hija son expulsadas de Bolivia por el puente internacional con Argentina. En esta circunstancia, la madre es obligada a firmar un documento donde declara que consta haber recibido a la niña en perfecto estado de salud. Ambas son trasladadas hacia Buenos Aires y recluidas en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Matilde Artés Company (abuela de Carla Artés, miembro de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo y representante de dicha organización en España)¹: *Mi hija Graciela fue detenida el 2 de abril de 1976 en La Paz, Bolivia juntamente con la niña. Graciela era dirigente estudiantil, apoyando una huelga Minera en Oruro es apresada por el aparato represivo boliviano, trasladadas a La Paz, son separadas, Carlita es colocada con el nombre N. N., después nombre convencional Nora Nentala en el orfelinato de La Paz, y mi hija Graciela fue llevada a dependencias del Ministerio del Interior donde fue brutalmente torturada; debo agregar que vino una Comisión de la Policía Federal Argentina, se desplazó hasta La Paz donde intervino en la tortura de mi hija, el 25 de agosto de ese mismo año Carlita es secuestrada*

¹ Archivo de la Desaparición Forzada de Personas. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos.

del orfelinato donde había sido puesta en custodia por 4 agentes del Ministerio del Interior Boliviano, a partir de ahí se pierde la pista de la pequeña. Tiempo bastante después logro obtener un radiograma oficial que el Ministerio del Interior Boliviano, donde indican que tanto mi hija como la niña fueron puestas en el puente Internacional de la Quiaca de Villazón frontera argentino-boliviana.

Testimonio de Matilde Artés Company²: *Carlita es ingresada en el orfanato 'Hogar Carlos Villegas' (...), fue varias veces llevada a las sesiones de tortura que sufría la madre donde la pequeña fue maltratada (la tenían desnudita, colgada de los pies y cabeza abajo) con el fin de doblegar a Graciela. En virtud de las denuncias que efectué ante la Cruz Roja Internacional, mi hija, cuyo paradero desconocía, fue localizada en su lugar de detención donde recibió la visita del Sr. Isler, delegado de dicho organismo, quien inició gestiones ante las autoridades competentes para que la pequeña Carla fuera reunida con su madre.*

Atribuido a: Miembros del Ministerio del Interior boliviano. En el traslado, intervino Policía Federal y Gendarmería argentina en el marco del «Plan Cóndor».

Casos conexos: Enrique Joaquín Lucas López (padre), Graciela Rutilo Artés (madre).

Desaparición

Lugar: Centro clandestino de detención «Automotores Orletti».

Circunstancia:

Testigos: José Luis Bertazzo (argentino, sobreviviente en «Automotores Orletti»), Enrique Rodríguez Larreta (uruguayo, sobreviviente en «Automotores Orletti»).

Testimonios: Testimonio de Enrique Rodríguez Larreta en el juicio a las Juntas Militares (17.06.1985): (...) *Allí en esa casa, en Automotores Orletti (...), Graciela Rutilo Artez (sic), que fue secuestrada y entregada en Bolivia junto a su pequeña hija Carla y otro ciudadano argentino que fue entregado (...) y fue vista por una persona en «Automotores Orletti».*

Atribuido a: Aníbal Gordon, General Otto Paladino, Eduardo Ruffo (según declaraciones de la detenida María Isabel Chorobik de Mariano ante el Juez Federal, Dr. Martín Irurzún), Martín López Perrando³.

Situación posterior a la desaparición

Eduardo Ruffo, integrante de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y de las fuerzas que operaron en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” (OT 18), inscribe a la niña como hija biológica de su matrimonio con Amanda Beatriz Cordero con el nombre de Gina Amanda Ruffo, nacida el 26.06.1975 en la Clínica “San Antonio”, sita en Crisóstomo Álvarez 4539, Buenos Aires, Capital Federal (posteriormente se descubre que dicha clínica no se encontraba habilitada). En el año 1983, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo recaba información suficiente para afirmar que la pareja Ruffo-Cordero se había apropiado de dos niños, presuntamente hijos de desaparecidos, ambos inscriptos como hijos naturales del matrimonio (bajo los nombres de Gina Amanda y Alejandro Ruffo). Se presume también que la niña podría ser Carla Artés. Dentro de la investigación se localiza el centro de estudios donde estos niños concurren (Colegio de nombre “Betania”, en calle Acuña de Figueroa 855, Buenos Aires). Hacia fines del mes de noviembre de 1983, la pareja retira a los niños del instituto de estudios donde concurren sin indicar su nuevo domicilio.

15.02.1984. María Isabel Chorobik de Mariani y Enriqueta Estela Barnes de Carlotto (presidenta y vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo), en calidad de apoderadas de Matilde Artés Company (abuela), presentan denuncia judicial acerca del caso. Eduardo Ruffo y Amanda Cordero se fugan en posesión de los niños.

La Justicia argentina, junto con la Policía Federal de dicho país, realiza gestiones en pos de ubicar su paradero. Es publicada en medios gráficos y televisivos la fotografía de la niña y son cerradas las

2 Legajo COMIPAZ N° 234.

3 Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). www.nuncamas.org

fronteras para evitar la salida del país de la pareja. Ésta cambia en varias oportunidades de domicilio hasta ser finalmente localizada el 25.08.1985.

Observaciones

La niña es anotada por sus padres biológicos con los apellidos de su madre (se presume que por razones de seguridad).

13.11.1973. República Argentina. Amanda Cordero de Ruffo es intervenida quirúrgicamente. Como consecuencia de la intervención queda imposibilitada para concebir.

22.06.1976. República Argentina. Buenos Aires. Alejandro Ruffo es inscripto como hijo biológico del matrimonio Ruffo-Cordero.

21.12.1987. República Argentina. Buenos Aires. Servicio de Inmunología del Hospital Durán. Se realiza pericia hematológica sobre el menor inscripto como Alejandro Ruffo, ingresando los resultados obtenidos al Banco Nacional de Datos Genéticos (según Ley 23.511 de la República Argentina). Se confirma que no es hijo biológico del matrimonio; tampoco logra identificarse su verdadera filiación.

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 1983.

Lugar de Localización: Buenos Aires. Argentina.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo.

Fecha de Restitución: 25.08.1985.

Situación posterior: Una vez localizados por la Justicia y la Policía Federal, Eduardo Ruffo y Amanda Cordero son detenidos y procesados por el delito de apropiación de menores. Para confirmar la verdadera filiación de la niña se realiza examen inmunogenético en Hospital de Agudos Carlos Durand (Servicio de Inmunología) de la Ciudad de Buenos Aires. Del análisis surge que el índice alcanza el 99,89% de probabilidad. Sumado a otros grupos sanguíneos el índice alcanza el valor total de 99,93%. Una vez restituida su identidad, es entregada a su abuela, Matilde Artés Company, quien obtiene la tenencia provisoria de la niña y la autorización para viajar a España.

En diciembre del año 2000, en el marco del V Congreso de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Bolivia (ASOFAMD), Carla viaja hacia ese país, donde le son entregados los restos de su padre, Enrique Joaquín Lucas López.

10.06.1992. República Argentina. Sentencia del Juez Federal Dr. Martín Irurzún. Condena a Eduardo Ruffo a seis años de prisión por hallarlo autor penalmente responsable del delito de supresión del estado civil y falsificación de documento público. Amanda Cordero es declarada responsable de encubrimiento en grado de autora y es eximida del cumplimiento de la pena. Teniendo en cuenta que Eduardo Ruffo ya había permanecido en prisión desde 1985, se ordena su libertad por considerarse cumplida la pena. En el año 2003, Eduardo Ruffo es requerido por la Justicia en causa llevada por el Juez Federal, Dr. Daniel Rafecas. Es efectivamente detenido el 24.10.2006.

Gestiones

Reino de España. El Presidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín visita Madrid. Matilde Artés Company solicita su intervención en el caso de su nieta.

República Argentina. Envío de Telegrama de Abuelas de Plaza de Mayo a la Presidencia de la República, referente al caso.

00.04.1976. Bolivia. Ministerio del Interior. Contestación negativa.

10.05.1984. República Argentina. Buenos Aires. Gacetilla de Abuelas de Plaza de Mayo bajo el título: *Niña desaparecida inscripta como hija propia por un miembro de la Triple A, actualmente prófugo* (referente al caso Carla Artés).

00.02.1989. Organización de las Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. 45º Período de Sesiones. Intervención de María Isabel Chorobik de Mariani (Presidenta de Abuelas de Plaza de

Mayo) respecto a niños desaparecidos en Argentina.

Denuncias

Bolivia. Comisión de Investigación de Desaparecidos Forzados.

Reino de España. Intervención del gobierno español. Envío de un encargado del caso a Bolivia.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias.

República Argentina. Buenos Aires. Juzgado Federal N° 5. Causa N° 2.327. Referida a Eduardo Ruffo.

00.06.1976. Cruz Roja Internacional. Delegado Isler. Tras conocer el centro de reclusión donde se encuentra recluida Graciela Rutilo en Bolivia, realiza visita hacia el lugar.

15.02.1984. República Argentina. Denuncia judicial formulada por María Isabel Chorobik de Mariano y Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, en condición de apoderadas de Matilde Artés Company. Se manifiesta la información recabada por la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, referida a que Eduardo Ruffo tiene en su poder a dos niños que presuntamente son hijos de detenidos desaparecidos.

15.05.1984. República Argentina. Poder Judicial. Difusión por medios gráficos y televisivos de la fotografía de la niña Carla Artés.

24.07.1984. República Argentina. Policía Federal. División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal. Denuncia presentada por Matilde Artés Company.

26.02.1985. República Argentina. El Dr. Jorge Manuel Baños, apoderado de Matilde Artés Company, presenta denuncia y querrela criminal por apremios ilegales y privación ilegítima de libertad.

24.08.1985. República Argentina. Eduardo Ruffo y Amanda Cordero son detenidos. Es aprehendida la niña, siendo ordenada su indagación dos días después.

1985. República Argentina. Juzgado Federal N° 6. Fiscalía N° 3. Denuncia formulada por el Dr. Aníbal Ibarra contra el matrimonio Ruffo por los delitos de supresión de estado civil y falsedad ideológica respecto del menor Alejandro Alfredo Ruffo.

20.11.1985. Es dictada prisión preventiva para Eduardo Ruffo por considerarlo “prima facie” autor de los delitos de supresión de estado civil de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

28.08.1989. República Argentina. Eduardo Ruffo y su esposa, Amanda Beatriz Cordero, son investigados. El Doctor Luis María Casín ejerce la defensa. Ambos hacen uso del derecho constitucional de negarse a declarar.

10.06.1992. República Argentina. Buenos Aires. Martín Irurzún, Juez Federal. Martín López Perrando. Causa N° 2327 del registro de la Secretaría N° 13, caratulada “Ruffo, Eduardo Alfredo y otra s/inf. art. 139, inc. 2°, 146 y 293 del C.P.”⁴. Se emite fallo respecto al caso:

I- NO HACIENDO LUGAR a la prescripción de la acción penal respecto del hecho que damnificara a Alejandro Ruffo.

II- CONDENANDO a EDUARDO ALFREDO RUFFO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de supresión del estado civil de un menor de diez años en concurso ideal con el de falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas, la que se da por compurgada con el tiempo de detención cumplido en la presente causa (arts. 139, inc. 2°; 293 en función del 292; 45; 54 y 55; 29, inc. 3° todos ellos del Código Penal).

III- DECLARANDO RESPONSABLE a AMANDA CORDERO de RUFFO del delito de encubrimiento en grado de autora y eximiéndola del cumplimiento de la pena que le correspondería en mérito a lo dispuesto en los arts. 277 y 279 del Código Penal, según texto ordenado por ley 23.468, y en consecuencia la absuelvo de culpa y cargo en razón de las normas

4 Ídem.

legales citadas (arts. 277 y 279 del Código Penal).

IV-CONDENANDO a EDUARDO ALFREDO RUFFO de las demás condiciones personales obrantes en autos al pago de la suma de pesos CINCO MILLONES (\$ 5.000.000) en concepto de indemnización por el daño moral causado a los accionantes en autos (art. 29, inc. 1° del Código Penal).

V- DECLARANDO que EDUARDO ALFREDO RUFFO permaneció en detención SEIS AÑOS, NUEVE MESES y VEINTICUATRO DIAS y en mérito a ello y a la pena impuesta en el punto II se ordena su inmediata libertad en la presente causa, sin perjuicio de los procesos en los que aún se halla detenido. (...).

2003. República Argentina. Juez Federal Daniel Rafecas. Es requerido Eduardo Ruffo.

00.08.2006. República Argentina. Juez Federal, Dr. Daniel Rafecas, solicita a Interpol una investigación nacional e internacional para lograr la detención del requerido, quien se encuentra prófugo.

24.10.2006. República Argentina. Se efectúa la detención de Eduardo Ruffo, acusado de “privación ilegal de la libertad agravada” en treinta y dos casos y de haber cometido “tormentos reiterados” contra los detenido-desaparecidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

D' ELÍA CASCO, Carlos

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 5.205.262.9

Edad:

Fecha de nacimiento: 26.01.1978.

Lugar: Nacido en cautiverio. Centro clandestino de detención "Pozo de Banfield".

Nacionalidad: Argentina.

Nombre del padre: Julio César D' Elía Pallares (uruguayo, desaparecido en Argentina).

Nombre de la madre: Yolanda Iris Casco Ghelfi (uruguaya, desaparecida en Argentina).

Secuestro

Fecha: 22.12.1977

Lugar: 9 de Julio 1130, 2° piso, Depto. G, Localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención "Pozo de Banfield".

Circunstancia: Sus padres fueron secuestrados de su domicilio particular ubicado en la localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en un operativo conjunto de fuerzas represivas presumiblemente dirigido por efectivos militares y/o policiales argentinos y uruguayos, el 22 de diciembre de 1977. Ella estaba embarazada de 8 meses y medio.

Testigos: Portero y vecinos

Testimonios:

Atribuido a: Agentes de la Policía Provincial de Buenos Aires ejecutan el secuestro de sus padres (según el Informe del Comandante en Jefe de la Armada al Presidente de la República, 26.09.2005).

Probable participación de integrantes de la Armada Nacional (según los testimonios de los padres de Julio César D'Elía).

Casos conexos: Julio César D'Elía Pallares (padre), Yolanda Iris Casco Ghelfi (madre).

Desaparición

Lugar: Centro clandestino de detención "Pozo de Banfield".

Circunstancia:

Testigos: Adriana Chamorro (argentina, sobreviviente del "Pozo de Banfield").

Testimonios: Testimonio de Adriana Chamorro ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (10.10.1979): (...) *María de Moyano, Alfredo Moyano, Andrés Carneiro y María Antonia Castro de Martínez, con quienes podía hablar a través de la pared, me dijeron que Yolanda y Aída habían tenido en ese lugar la primera un hijo y la segunda una hija, que les fueron quitados inmediatamente después de nacer, sin saber ellas donde los llevaban (...).*

Atribuido a: Médico policial Jorge Antonio Bergés (se le atribuye también la desaparición de Carmen Gallo Sanz). Dicho doctor firmó la partida de nacimiento falsa, con la que el niño fue entregado a la familia De Luccia – Leiro.

Situación posterior a la desaparición⁵

El hijo de Julio D'Elía y de Yolanda Casco fue apropiado por el matrimonio De Luccia-Leiro (el esposo era miembro del Servicio de Inteligencia Naval argentino). El médico policial Jorge Antonio Bergés entregó clandestinamente al recién nacido al matrimonio, junto al certificado de nacimiento, en una esquina de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Antonio Bergés, fue condenado en el Juicio a la Junta de Comandantes, en 1985. Abuelas de Plaza de Mayo pudo localizar al joven apropiado, presentándose una causa judicial en la Justicia Federal de San Isidro. En 1995 la Justicia Argentina

⁵ Archivo de la Desaparición Forzada de Personas. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos.

ordenó la realización de análisis genéticos que permitieron confirmar la filiación verdadera de Carlos D'Elía Casco. La causa concluyó en el primer juicio oral que llevó adelante Abuelas de Plaza de Mayo, en el que la apropiadora confesó finalmente que el joven no era su hijo.

Observaciones

01.02.1991. Abuelas de Plaza de Mayo se traslada a Montevideo con el personal del Banco Nacional de Datos Genéticos para completar la información genética del grupo familiar D' Elía Pallares.

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 1995.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo, República Argentina.

Fecha de Restitución: 1995.

Situación posterior: Vive en Argentina y mantiene vínculos con su familia biológica.

Gestiones

1978. República Argentina. Embajada de Uruguay. Agregado Aeronáutico, Cnel. (Av.) Luis Fasana.

Denuncias

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

1995. República Argentina San Isidro. Juzgado Federal. El Juez, Dr. Roberto Marquevich ordenó los análisis genéticos.

05.05.1998. República Argentina. San Martín. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Audiencia oral y pública.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Marina Angélica

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad:

Edad: 1 año y medio.

Fecha de nacimiento: 23.03.1976.

Lugar: Buenos Aires.

Nacionalidad: Argentina.

Nombre del padre: Juan Guillermo Fernández Amarillo (uruguayo, radicado en Argentina desde 1965; detenido el 16.09.1976, desaparecido).

Nombre de la madre: María Nicasia Rodríguez de Quiroga (argentina, desaparecida, restos identificados).

Secuestro

Fecha: 16.12.1977.

Lugar: Localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Comisaría de Quilmes.

Circunstancia: Es detenida junto con su madre y sus dos hermanos por parte de madre, de 8 y 12 años de edad. Mientras se desplegaba el operativo represivo, la madre llevó a sus tres hijos al fondo de la casa y los cubrió con colchones para protegerlos. Las fuerzas represivas antes de intervenir comunican que "hay palomas", refiriéndose a la presencia de niños en el lugar. Al salir de la casa es fusilada en la puerta; el cuerpo es trasladado al centro clandestino "El Olimpo" y desaparece.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Casos conexos: María Rodríguez (madre), Juan Guillermo Fernández Amarillo (padre).

Desaparición

Lugar: Comisaría de Quilmes.

Circunstancia: El Comisario de la Seccional se apropia de Marina y de su hermano de 8 años. Éste le cuenta a una empleada doméstica y a un jardinero su verdadera situación. Por presión de los vecinos, el Comisario deja a los niños en una Casa Cuna. En ese lugar, el hermano de 8 años comienza a mencionar el nombre de su padre y domicilio. Un médico y una enfermera hacen la denuncia. El padre es localizado y se lleva a sus dos hijos de 8 y 13 años. Marina es entregada a su tía materna de nombre Élida.

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

Localización / Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 2005. Cuando Mariana conoce su verdadera historia, concurre al Registro de Identificación. Sabiendo el lugar donde había nacido -Hospital Lucio Menéndez de la localidad de Adrogué- pudo enterarse del nombre de su padre, Juan Guillermo Fernández Amarillo.

Lugar de Localización:

Organismo gestor: Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Fecha de Restitución:

Situación posterior: Vive en la localidad de Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires, y mantiene vínculos con sus hermanos y las familias materna y paterna.

Observaciones

Marina creció con sus tíos, desconociendo la historia de sus padres, cambiando de colegios y llevando el apellido de su tío.

Gestiones

Denuncias

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

GALLO SANZ, Carmen

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad:

Edad: Nacida en cautiverio.

Fecha de nacimiento: 27.12.1977.

Lugar: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Nacionalidad: Doble nacionalidad uruguaya-argentina.

Nombre del padre: Eduardo Gallo Castro (uruguayo, desaparecido en Argentina).

Nombre de la madre: Aída Celia Sanz Fernández (uruguaya, embarazada de ocho meses y medio en el momento del secuestro, desaparecida en Argentina).

Secuestro

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Circunstancia: Su madre fue secuestrada de su domicilio particular en la localidad de San Antonio de Padua, Merlo, Provincia de Buenos Aires, junto a su abuela, Elsa Fernández, el día 23 de diciembre de 1977. Ambas están desaparecidas desde entonces.

Testigos: Vecinos de la zona.

Testimonios:

Atribuido a: Personas armadas vestidas de civil. Presumiblemente integrantes de las Fuerzas Armadas de Uruguay y Argentina.

Casos conexos: Aída Celia Sanz Fernández (madre), Elsa Haydée Fernández Lanzani (abuela), Eduardo Gallo Castro (padre).

Desaparición

Lugar: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Circunstancia: Luego de su secuestro, Aída Sanz fue trasladada al centro clandestino de detención llamado “Pozo de Banfield” donde dio a luz a la niña que luego le fue sustraída. El acta de nacimiento está firmada por el médico policial Jorge Antonio Bergés, vinculado con quien por entonces era Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etcheolatz.

Testigos: Adriana Chamorro, Washington Rodríguez, Erlinda Vázquez y Liliana Bermúdez (detenidos en el “Pozo de Banfield”, sobrevivientes).

Testimonios: Declaración Jurada de Adriana Chamorro enviada desde Montreal, Provincia de Québec, Canadá (24.09.1984): Al llegar a Pozo de Banfield (...) *Había alrededor de 21 personas (...). La señora de Moyano, Alfredo Moyano, Andrés Carneiro y María Castro, con quienes podía hablar a través de la pared, me dijeron que Yolanda (Casco de D'Elía) y Aída (Sanz) habían tenido en ese lugar un hijo y una hija, que les fueron quitados inmediatamente después de nacer sin saber ellas donde los llevaban (...) Aída fue trasladada a Quilmes (...).*

Testimonios de varios secuestrados en Pozo de Banfield ante el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (08.08.1978): (...) *Aída Sanz. Estando embarazada, no sólo fue torturada hasta casi antes del parto, sino que luego de él le fue quitada, con destino desconocido, su hija recién nacida (...).*

Testimonio de Liliana Bermúdez. Aída Sanz le dijo en el “Pozo de Banfield”: *te voy a pedir que cuentes que tuve una hija. No sé donde está porque me la sacaron (...)*⁶.

Testimonio de Washington Rodríguez desde Moheda, Suiza (31.05.1979): *El 1º de abril de 1978 fui secuestrado en la ciudad de Buenos Aires y trasladado a un centro clandestino de detención situado en las inmediaciones de Quilmes. En dicho lugar vi a tres uruguayos, entre los que se encontraba Aída Sanz, que había sido detenida el 23 de diciembre y dado a luz a una niña el 27 de diciembre, la que fue retirada de inmediato, sin saberse nunca más nada de ella (...)*⁷.

Testimonio de Erlinda Vázquez en Francia (1981): *Mientras estuve allí (Pozo de Quilmes), entre abril y mayo de 1978, me ubicaron en un sector distinto al de Aída. Supe que había sido sometida a grandes dosis de pentotal y que estaba muy delgada; ella que era bastante ancha y con el*

6 Legajo COMIPAZ N° 187.

7 Ídem.

embarazo había engordado más. Después de unos días, cuando logré aprender el sistema de comunicación, estilo morse, que utilizaban los detenidos, pude hablar con ella. Me contó, con gran dificultad, pues tenía todo un lado del cuerpo semi paralizado producto de los apremios, que a los pocos días de ser detenida, en medio de grandes torturas dio a luz una niña. Inmediatamente se la llevaron y en un tono irónico le dijeron que se la iban a entregar cuando ella saliera en libertad (...)»⁸.

Atribuido a: Intervención del médico policial Jorge Antonio Bergés y del Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Comisario Miguel Etchecolatz.

Situación posterior a la desaparición

Luego de su secuestro, Carmen fue adoptada por un matrimonio argentino que ignoraba su procedencia, el que la inscribió en el Registro como María de las Mercedes Fernández. En 1999, Carmen se presentó ante la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad: Los resultados de las pruebas de ADN confirmaron su verdadera identidad con un 99.99 % de probabilidades.

Observaciones

Informes Militares⁹

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S. I. D.

Ficha Patronímica N°: 135868-8

Dpto. I

Confeccionada el 15.01.82

Fs. 1

Apellidos: SANZ

Nombres: Carmen

Documentos: C/C

C/I

Otros documentos:

Nacimiento: 27.12.77

Lugar: Centro de Detención “Pozo de Quilmes” Bs.As.

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios: Hija de Aída Sanz

Fs. 2

15.12.81 – Doc. 10371 – Figura, entre otros, en una lista de niños uruguayos desaparecidos en la Argentina, que fuera encontrada en dicha país. Eval: A-1 (AD)

14.06.82 – D. 15968 – Figura en una nómina de niños nacidos en cautiverio en la Rep. Argentina. Indica Eval: F-6.

24.07.82 – D. 17100 – Según lo publicado por el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura en una nómina de niños nacidos en cautiverio “desaparecido” el [en manuscrito se agrega fecha] 12/77 (GN) (LA).

03.08.82 ---- - Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS).

08.10.83 – 30855/15 – Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.06.82 Eval: A-1 (MB)

09.03.84 – 0383/80 Págs. 006 y 019 – Figura en una nómina de niños uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico “COMPAÑERO” del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que “nació en cautiverio en “Pozo” de Quilmes el 27/DIC/977. Apenas nacida fue sacada del lado de su madre y nunca más se tuvo noticias de su

⁸ Ídem.

⁹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 324_540 a 324_541.

paradero. El hecho es mencionado en su testimonio por Washington Rodríguez. Eval: B-2 (CC)
19.03.84 -8401845 – Indica ídem documentos anteriores, según artículo publicado en el Semanario
“LA DEMOCRACIA” del 16/3/84. Eval: A-2 (CC).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 1999.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo.

Fecha de Restitución: 00.01.2006.

Situación posterior:

Gestiones

Amnesty International.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.

08.08.1978. Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU).

08.10.1980. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Comunicación al Gobierno uruguayo.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 4705, Legajo N° 7162.

14.11.1984. República Argentina. Juzgado Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU). Caso N° 87.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo IV, Ficha de Identidad, Foja 191. Tomo VII, foja 1411.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

23.04.2001. República Argentina. La Plata. Juez Arnaldo Coraza dicta prisión preventiva del ex Comisario General Miguel Etchecolatz y el médico policial Jorge Bergés por suprimir la identidad de Carmen Gallo Sanz.

18.03.2004. República Argentina. La Plata. Tribunal Oral Federal N° 1. Se inicia el juicio contra Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés. La audiencia se desarrolla en la Cámara Federal de Apelaciones.

29.03.2004. República Argentina. La Plata. Tribunal Oral Federal N° 1 integrado por los jueces Ana Beatriz Aparicio, Carlos Alberto Rozanski y Nelson Jarazo. Condena a Miguel Etchecolatz por “Genocidio” y a Jorge Bergés a siete años de prisión, y la inhabilitación profesional de este último por catorce años. Los jueces disponen también que Carmen (Gallo) Sanz sea inscripta con su nombre verdadero en el Registro Nacional de las Personas en el Registro Civil y en la Policía Federal. Ordenan que los condenados sean investigados por la retención y el ocultamiento de Carmen Gallo Sanz.

00.01.2006. República Argentina. La Plata. Tribunal Oral Federal N° 1. Ordena al Registro de las Personas que la joven sea inscripta con su verdadero nombre y apellido.

GARCÍA HERNÁNDEZ, Amaral

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.688.778-9.

Edad: 3 años.

Fecha de nacimiento: 25.10.1971.

Lugar: Montevideo. Uruguay.

Nacionalidad: Uruguaya.

Nombre del padre: Floreal Gualberto García Larrosa (uruguayo, asesinado).

Nombre de la madre: Mirtha Yolanda Hernández de García (uruguaya, asesinada).

Sus padres, militantes del Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros (MLN-T), permanecen desaparecidos por más de cuarenta días desde su arresto en la Argentina. Son trasladados a Montevideo en un vuelo clandestino, junto a otros cuatro uruguayos, y conducidos al centro clandestino de detención conocido como “300 Carlos R” o “Infierno Chico” en Punta Gorda. Sus cuerpos aparecen acribillados el 20 de diciembre de 1974 en la localidad de Soca, Departamento de Canelones, Uruguay.

Secuestro

Fecha: 08.11.1974.

Lugar: Barrio Once, Capital Federal, Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Recluido presumiblemente en el Cuartel de San Ramón en jurisdicción de la División de Ejército IV, junto a sus padres. Posteriormente son conducidos a un celdario en donde se encuentran todos juntos. Hasta este momento fueron acompañados por el pequeño Amaral, según el testimonio de Julio Abreu (sobreviviente).

Circunstancia: Se encontraban festejando un cumpleaños en el barrio Once, en Bs. As. Julio Abreu y Floreal García se retiran del cumpleaños a comprar comida para dicha celebración. Al salir son detenidos en la vía pública por un grupo de civiles armados a plena luz del día. Paralelamente, otro grupo armado irrumpe en el cumpleaños secuestrando a: Mirtha Yolanda Hernández (esposa de Floreal García) y a su hijo Amaral, de tres años de edad, María de los Ángeles Corbo, embarazada de cuatro meses y Héctor Brum. Graciela Estefanell es detenida el mismo día en su domicilio (que compartía con Floreal García y Mirtha Hernández).

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a: Policía Federal Argentina con ayuda de las Policías Provinciales de Caseros y San Martín.

Casos conexos: Floreal Gualberto García Larrosa (padre), Mirtha Yolanda Hernández de García (madre), María de los Ángeles Corbo de Brum, Graciela Marta Estefanell, Héctor Daniel Brum. Son detenidos junto a Julio Abreu (único sobreviviente del episodio).

Desaparición

Lugar: Según el testimonio de Julio Abreu, el celdario en Buenos Aires es el último lugar en donde ve al niño Amaral García Hernández.

Circunstancia:

Testigos: Julio Abreu (sobreviviente del operativo).

Testimonios: Testimonio de Amaral García Hernández en entrevista realizada por el periodista Roger Rodríguez (“La República”, 07.11.2005): *¿Amaral, vos recordás algo...? Del celdario algo me acuerdo. Salía con alguien más, no me acuerdo quién. Sí recuerdo esa puerta de chapa roja, como de antióxido, que tenía una ventanita sin vidrio a la que le pusieron un diario y le hicieron un agujero con una llave (...), también recuerdo a mi madre y a mi padre durmiendo en el piso y yo en*

el medio. Era un lugar completamente bañado de creolina (...). En el celdario fue la despedida de mis padres... yo no estaba con mis padres. Me tenían en otro lado y me llevaron en un auto... Entré en un lugar lleno de azulejos blancos, con un piletón. Abrieron una puerta y estaban mi madre y mi padre en un colchón, tapados con una frazada. Me paran junto a mis viejos. Ellos estaban comiendo churros y me convidan...eso es lo que tengo en la memoria como la última vez que veo a mis padres y que fue como una despedida. No tengo el audio de lo que me pudieron decir. Hoy comprendo que era una despedida (...).

Testimonio de Julio Abreu en entrevista realizada por el periodista Roger Rodríguez (“La República” 07.11.2005): *¿Sintió que estaba Amaral? Sí. Lo sentía que andaba con los guardias. Le decían “Quédate tranquilo que papito se está divirtiendo”...Luego fueron trasladados a otro lugar, que tenía celdarios con puertas de metal. Allí escuchó la voz de Floreal a pocas celdas de distancia y la de Amaral hablando con sus padres (...).*

Atribuido a: Secretaría de Inteligencia de Defensa del Estado Argentino (SIDE).

Situación posterior a la desaparición

Desde su secuestro, Amaral García Hernández, quién fuera entonces bautizado con el nombre de Juan Manuel Moreno Gonella, creció junto a José Antonio Moreno y Doroty Gonella. Ambos pertenecían a la Secretaría de Inteligencia de Defensa del Estado Argentino (SIDE), aunque en diferentes momentos. Según relata Amaral: *Mi padre*

*–José Antonio Moreno, a quién dice padre- no era del SIDE al momento de adoptarme, aunque después se integró al organismo, en cambio ella era desde un comienzo (...)*¹⁰.

La mujer, que falsificó la partida de nacimiento de Amaral García, declaró ante Abuelas de Plaza de Mayo que *Doroty Gonella conocía a la madre del pequeño*. Maricel García (tía de Amaral) agrega que (Doroty Gonella) *se hizo amiga de mi cuñada meses antes que los secuestraran. Mi hermano Uruguay, el único que viajó a Buenos Aires, regresó comentando que no le había gustado la amiga que se había hecho Yolanda en esos días, llamada Doroty*¹¹.

1978. Doroty Gonella fallece de cáncer.

1978. Luego de la muerte de Doroty Gonella, Amaral García se va a vivir con sus abuelos maternos adoptivos, Margarita y Rodolfo, en la localidad de Pilar, a 42 kilómetros de Buenos Aires.

1983. Muere su abuela materna adoptiva, Margarita y su padre apropiador, José Antonio Moreno. Amaral García pasa a vivir con el hijo del primer matrimonio de Doroty Gonella, Enrique Elías (también integrante de la SIDE), en la localidad de Formosa.

A fines de 1984, sus tíos paternos se enteran que Amaral estaba viviendo en Formosa. Luego se entrevistan con el senador José Germán Araujo, quién emprende la búsqueda que culminará con la ubicación del niño, al año siguiente, por Abuelas de Plaza de Mayo. Amaral García tenía trece años de edad.

Observaciones

Desde el momento del secuestro las familias de Floreal García y Mirtha Hernández emprenden la búsqueda del hijo de ambos.

00.07.1984. Sara Méndez, quién buscaba a su hijo Simón Riquelo, encuentra indicios sobre el paradero de Amaral.

01.08.1985. Comunicado de “Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos - Desaparecidos”. *La llegada de Amaral Gracia se ha visto postergada por los motivos que a continuación se expresan:*

- El niño no tiene tutor legal, por lo que debe ser autorizado judicialmente para abandonar la República Argentina.

- Las declaraciones presentadas por quien hasta ahora pasaba por ser su hermano, en el sentido de que su madre no estuvo embarazada, fueron muy importantes; no obstante ello, el juez que entiende en la causa va a pronunciarse después de que se diligencien varias pruebas que están en trámite,

¹⁰ Información recogida por el diario “La República”, en su publicación: “¿Dónde Están? La historia de los 13 niños uruguayos desaparecidos” del 09.04.1989.

¹¹ Ídem.

siendo la principal de ellas la identificación a través de las huellas dactilares. En forma subsidiaria se ha iniciado también la prueba a través de las pericias hematológicas que fueran solicitadas por la institución Abuelas de Plaza de Mayo el 5/12/84 (...).

- La huella dactilar que fuera llevada a Buenos Aires y en base a la cual se descontó la solución inmediata del caso y la venida de Amaral al país resultó insuficiente para la identificación, por lo que se ha gestionado y obtenido nuevo documento en Identificación Civil, cuyo envío oficial a Argentina es inminente (...).

04.09.1985. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos - Desaparecidos emite un "Comunicado a la población" expresando la enorme alegría que significa el reintegro a su familia de Amaral García, el primer niño secuestrado (...).

Informes Militares¹²

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S. I. D.

Ficha Patronímica N° 66619-8

Dpto. I

Confeccionada el 28.06.82

Fs. 1

Apellidos: GARCÍA HERNÁNDEZ

Documentos: C/C

Otros documentos:

Nacimiento: 3 años (1974)

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Ideología política:

Datos complementarios:

Nombres: Amaral Alberto (1)

C/I

Lugar:

Cargo:

Fs.2

14.06.82 – D. 15968 – Figura en una nómina de niños nacidos en cautiverio en la Rep. Argentina. Indica Eval: F-6

24.07.82 – D. 17100 – Según lo publicado por el diario "El Día" del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura en una nómina de niños nacidos en cautiverio "desaparecido" el [a manuscrito agrega fecha] /11/74 (GN) (LA).

03.08.82 ---- - Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS).

08.10.83 – 30855/15 – Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.06.82 Eval: A-1 (MB)

05.01.84 – D. 33092/001- Indica ídem. Doc. 15968, agregando que fue visto en centro de detención uruguayo. Según nómina publicada en el Boletín "PAZ y JUSTICIA" N° 6, correspondiente a Nov./83 (PS).

09.03.84 – 0383/80 Págs. 006 y 019 – Figura en una nómina de niños uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico "COMPAÑERO" del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, en el que se establece que "fue secuestrado en Buenos Aires el 08 de Noviembre de 1974 con sus padres Floreal GARCIA y Mirtha Yolanda HERNÁNDEZ, contando con 3 años de edad. El 20 de Diciembre de 1974 fueron encontrados los cadáveres de sus padres en las afueras de Montevideo (Soca) junto con el de otros tres uruguayos. Estaban refugiados en la Argentina, de donde fueron transportados clandestinamente al Uruguay y allí asesinados" Eval: B-2 (CC).

Fs. 3

12 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 245_624 a 245_627.

16.03.84 – 8401372/Pág. 001 – 29/FEB/84 según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio Terra Arocena, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante entre los “niños desaparecidos” desde NOV/74. (AD).

19.03.84 -8401845 – Indica ídem documentos anteriores, según artículo publicado en el Semanario “LA DEMOCRACIA” titulado “NIÑOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA”, se aporta información ya registrada en la ficha en cuanto a la fecha y circunstancias de su “desaparición”. Eval: A-2.

04.05.84 – 1615/79 Pág. 01 – 10/01/79 En la fecha se establece que autoridades del diario “EL DÍA” informan a la DNII que M. Á. C. P. se presentó en dicho diario solicitando la publicación de un remitido, el cual se trata de un llamamiento a la población en procura de ubicar al causante.

Fs. 4

Dicho diario solicita autorización para su publicación, la cual no es concedida. Eval: A-1 (Indica 1) (AD).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 00.07.1985.

Lugar de Localización: Localidad de Formosa. República Argentina.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo.

Fecha de Restitución: 00.07.1985.

Situación posterior: El 14 de setiembre de 1985 Amaral García Hernández se traslada al Uruguay para vivir junto a sus tíos paternos, Alberto Sabech y Maricel García.

Gestiones

00.03.1975. Alberto Sabech, Maricel García y otros familiares, se entrevistan con el Presidente de la República, Juan María Bordaberry, para pedir que intercediera en la búsqueda de Amaral.

00.12.1984. Sus tíos paternos se entrevistan con el senador José Germán Araújo.

1984-1985. El Senador José Germán Araújo viaja a la República Argentina y se entrevista con el Gobernador de Formosa, con el Jefe de Policía de Formosa, y con Enrique Elías, “hermano” de Amaral García.

Denuncias

10.03.1977. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2245. *Cinco niños uruguayos fueron detenidos por fuerzas militares al mismo tiempo que sus padres en la República Argentina. Algunos de los padres han aparecido posteriormente en Montevideo, detenidos oficialmente, pero nada se ha sabido sobre el paradero de las criaturas. A pesar de las múltiples gestiones realizadas por las familias, ni el gobierno Argentino ni el Gobierno Uruguayo han dado hasta el día de hoy ninguna noticia sobre estas víctimas inocentes, ni se conoce ninguna investigación emprendida para encontrarlos. Ellos son: Amaral García Hernández (...), Mariana Zaffaroni Islas (...), Anatole Julién Grisonas (...), Victoria Julién Grisonas.*

Respuestas del Gobierno uruguayo

10.01.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. URUOEA Washington. Nota respuesta N° 23/78 – 16 B.18. CAR-cea.

Caso: N° 2245: Mariana Zaffaroni. Amaral García. Anatole Julién. Victoria Julién.

- 1) Según surge de la denuncia los cinco niños (sic) a que se hace referencia habrían sido detenidos por fuerzas militares en la República Argentina.*
- 2) Las autoridades uruguayas desconocen el paradero y situación de los cinco menores de edad mencionados, si bien han adoptado todas las medidas a su alcance para obtener información al respecto, que de lograrse será puesta en conocimiento de esa Comisión de inmediato (...).*

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

GATTI MÉNDEZ, Simón Antonio¹³
(Riquelo, Simón)¹⁴

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad:

Edad: 21 días de nacido.

Fecha de nacimiento: 22.06.1976.

Lugar: Clínica Bazterrica. Buenos Aires, Capital Federal. Argentina.

Nacionalidad: Argentina.

Nombre del padre: Mauricio Gatti Antuña (uruguayo, fallecido el 11.04.1991 en el exterior).

Nombre de la madre: Sara Méndez Lompodio (uruguaya, secuestrada en Argentina; trasladada en forma ilegal a Uruguay; luego de varios meses de permanecer en una cárcel clandestina, fue legalizada como detenida e internada en la Cárcel de Punta Rieles).

Secuestro

Fecha: 13.07.1976.

Lugar: En su domicilio, sito en la calle Juana Azurduy, Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión:

Circunstancia: A últimas horas de la noche del 13 de julio de 1976, irrumpe por la fuerza un grupo de aproximadamente quince personas vestidas de civil en el domicilio de Sara Méndez y Asilú Maceiro. Ambas son secuestradas. La persona que lideraba el operativo se da a conocer como el Mayor José Nino Gavazzo, oficial de las Fuerzas Armadas uruguayas. Al ser sacadas de la casa, Sara Méndez es separada por la fuerza de su hijo Simón, que por entonces contaba con tres semanas de nacido, a quien no vuelve a ver. Sara Méndez y Asilú Maceiro son trasladadas al centro clandestino de detención

“Automotores Orletti” y cerca de diez días después ambas son llevadas clandestinamente al Uruguay por fuerzas represivas uruguayas.

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Sara Méndez ante el Juzgado Penal de 5° Turno (00.06.1989): (...) *Cuando nos van a sacar de mi domicilio reacciono tratando de llevar a mi hijo conmigo. Me dicen que no lo puedo llevar, que al niño no le va a pasar nada, que “esta guerra no es contra los niños” y me lo sacan de mis brazos. Nos comienzan a preparar para el traslado. Esa es la última vez que veo a Simón.*

(...) tengo una entrevista con el mayor Gavazzo y el oficial 301 (...) me dicen que posiblemente mi familia no se animó a decir nada de Simón, pues posiblemente lo hayan tenido que entrar ilegalmente al país (...), que ellos harán gestiones de inmediato en su búsqueda. (...) En los 4 años y medio que estuve en prisión nunca tuve respuesta (...).

Según la denuncia presentada ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en Argentina, el Mayor José Nino Gavazzo, después de varias conversaciones con Sara Méndez, le ofreció “encontrar a su hijo” a cambio de informaciones, cosa que no fue llevada a cabo.

Atribuido a: Operativo represivo conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas y uruguayas. Según el testimonio de Sara Méndez, dicho operativo estuvo a cargo de Aníbal Gordon (argentino integrante de la SIDE) y del Mayor José Nino Gavazzo.

Desaparición

¹³ Legajo COMIPAZ N° 233.

¹⁴ Fue anotado en un Juzgado argentino con el nombre de Simón Riquelo por razones de seguridad.

Casos Conexos: Sara Méndez Lompodio (madre).
Lugar: En su domicilio, sito en la calle Juana Azurduy, Buenos Aires. Argentina.
Circunstancia:
Testigos:
Testimonios:
Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición¹⁵

Durante varios años la búsqueda se orientó hacia un joven que vivía en Uruguay. Sara Méndez y Mauricio Gatti realizaron varias gestiones para que el menor que se suponía era Simón Gatti se realizara un examen de histocompatibilidad. La familia adoptiva del menor se negó al examen, por lo que el proceso duró varios años. En el año 2000, el niño se realiza la prueba de histocompatibilidad. El resultado fue negativo. A partir de allí, se emprendieron nuevas acciones e investigaciones.

En el año 2002, indagaciones en Argentina realizadas por Sara Méndez, en estrecha colaboración con el parlamentario uruguayo Rafael Michelini, el periodista Roger Rodríguez y organismos de derechos humanos argentinos, permitieron la localización de Simón. Los análisis genéticos realizados dieron un porcentaje de 99,99%, confirmando plenamente su verdadera identidad.

Observaciones¹⁶

10.12.1980. Ministerio de Relaciones Exteriores.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

DEPARTAMENTO II (EXTERIOR)

10/XII/1980

Parte Especial de Información N° CE 100/80.- Para el Sr. Director de Política Exterior del M.RR.EE

Evaluación: A – 1Ejemplar N° 1

Asunto: Contestación de antecedentes solicitados por Télex A 676 del 17/XI/980.-

Texto: Referente a: RIQUELO, Simón Antonio.

NO SE REGISTRAN ANTECEDENTES.

1er. Subdirector del S. I. D.

Coronel (Av.) José R. Hegui. (Firma)

Informes Militares¹⁷

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S. I. D.

Ficha Patronímica N° 126110-6

28.06.82

Dpto. I

Confeccionada el

Fs. 1

Apellidos: RIQUELO MÉNDEZ

Documentos: C/C

Otros documentos:

Nacimiento: 1mes (1976) 22 de Junio de 1976

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Nombres: Simón Antonio

C/I

Lugar:

¹⁵ Archivo de la Desaparición Forzada de Personas. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos –Desaparecidos.

¹⁶ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

¹⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 313_907 a 313_913.

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios: madre: Sara Rita MÉNDEZ

Fs. 2

14.06.82 – D. 15968 – *Figura en una nómina de niños nacidos en cautiverio en la Rep. Argentina al 13/7/76* Eval: F-6

24.07.82 – D. 17100 – *Según lo publicado por el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura en una nómina de niños nacidos en cautiverio “desaparecido” el (a mano agrega fecha) 13/7/76 (GM) (LA).*

03.08.82 ---- - *Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S. I. D. (SS).*

15.12.81 – 10371 – *Figura entre otros, en una lista de niños uruguayos “desaparecidos” en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 (AD).*

08.10.83 – 30855/15 – *Indica Ídem. Doc. 10371, aportando fecha de “desaparecido” el 13/7/976. Eval: A-1 (MB).*

21.12.983 – 32861/009 – 23/3/983 – *En artículo publicado en la “REVISTA 10” de Buenos Aires de la fecha titulado “LOS NIÑOS DESAPARECIDOS” entre otros casos, se menciona la “desaparición” del causante con fecha 13 de Julio de 1976, estableciéndose que la responsable de la denuncia respectiva fue María del Carmen ALMEIDA de QUINTEROS, quién en el relato de los hechos señala que en la noche de ese día, en un procedimiento realizado en la calle Azurduy de Buenos Aires, fueron detenidos el niño junto con su madre, Sara Rita MÉNDEZ, quien luego de estar detenida en Montevideo y ser liberada bajo “Libertad Vigilada” el 8 de Mayo de 1981, jamás volvió a reencontrarse con su hijo. Eval: A-1 (CC)*

Fs. 3

5.1.84 –D. 33092/001 – *Indica ídem. docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención uruguayos. Eval: A-1 (PS).*

09.03.84 – 0383/80 Págs. 006 y 017 – *Figura en una nómina de niños uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico “COMPAÑERO” del P. V. P. del mes de Setiembre de 1979, en el que se menciona que “fue secuestrado el 13/JUL/976 en un procedimiento policial conjunto comandado por dos Oficiales uruguayos de la O. C. O. A. El niño fue arrebatado de los brazos de su madre en su domicilio de la calle Juana Azurduy. En el curso de las semanas que siguieron, los Oficiales uruguayos permanecieron con el niño, el que, según muchas evidencias, fue trasladado también a Montevideo junto con su madre Sara Rita MÉNDEZ LAMPODIO, pero sin que esta pudiera verlo. Varios testimonios coinciden además en señalar que en el curso de esas semanas fue condicionada la devolución del niño a su madre a que esta revelara determinadas informaciones, cosa que no se consiguió.*

Fs. 4

El 26/JUL/976 Sara Rita MÉNDEZ LAMPODIO fue deportada ilegalmente a Uruguay junto con otros 20 compañeros. Se montó luego la farsa del Chalet “Susy” en Shangrilá y recién en Diciembre de ese año le fue levantada la incomunicación, permitiéndosele ver a sus familiares en Punta de Rieles. En el ínterin, ella pensaba que el niño había sido entregado a sus padres; asimismo su familia pensaba que el niño estaba con ella. Recién en Diciembre de 1976 se tuvo evidencia del despojo cometido.

En el curso del año 1977, tanto Sara Rita MÉNDEZ como sus familiares hicieron toda clase de reclamaciones ante las autoridades del Penal, el Abogado Defensor de Oficio, el Juez Militar se ocupa del asunto y otros personajes del régimen, pero nadie ha dado respuesta s sus reclamos.

A fines de 1977, el Señor PETERS, Embajador británico en Uruguay, realizó una visita autorizada y preparada por las autoridades militares al Penal de Punta de Rieles. Pese a lo bien montado del programa, Sara Rita MÉNDEZ se atrevió a interpelar al visitante “quiero que me devuelvan a mi hijo que estaba en manos de Oficiales de O. C. O. A. cuando fui detenida”. Eval: B-2 (CC)

13.3.84 – 8401366/Pág. 22 y 23 – 22/FEB/984 En una denuncia penal presentada por el ciudadano uruguayo Enrique RODRÍGUEZ LARRETA PIERA ante el Juzgado de Instrucciones N° 22, Seccional 148 de la ciudad de Buenos Aires contra integrantes de las FF. AA. argentinas y uruguayas, que fue publicada en un Comunicado de Prensa del “Centro de Estudios Legales y Sociales” (C. E. L. S.) de esa ciudad, se menciona que “al momento de la detención de su madre Rita MÉNDEZ hacía 20 días que había nacido y hasta el momento de efectuada la denuncia no se supo más nada de él. Se denuncia su secuestro y posterior desaparición”. Eval: A-1 (CC).

16.03.84 – 3401372/Pág. 001 – 22/FEB/984 – Según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, presidida por el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura el causante entre los niños “desaparecidos” desde el 13/7/76 Eval: A-2 (AD).

29.05.84 – 8403631/Pág. 003 – 08/08/979 En carta firmada por el Director de la ICIP dirigida al Sr. Jacob PUNCHERA en Zurich, se da respuesta a una tarjeta enviada por dicha persona, en la que preguntaba sobre 5 niños “desaparecidos”, entre ellos el causante, contestando que la denuncia de esta situación es el producto de la campaña de difamación contra nuestro país y que las “desapariciones” de los mismos es imposible aquí, ya que no se encontraban en el Uruguay, sino que de acuerdo a información de prensa, habría tenido lugar en otro país. Eval: A-1.

10/08/979 – En carta de la misma Oficina se da respuesta también a una tarjeta enviada por F. WEGMANN desde Zurich, en los mismos términos que la contestación anterior. (CC).

26.06.984 – 8404494/01 – 26/JUN/984 El semanario “AQUÍ” en su página 14, publica un artículo en el que se informa que “han surgido indicios que permitan suponer su paradero”. En el mismo artículo se establece que su madre Sara MÉNDEZ “desapareció” junto al causante el 13/JUL/976 en la República Argentina y luego “reapareció” en el Uruguay el 23 de Octubre de 1976 donde fue procesada. (CC).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 00.03.2003.

Organismo gestor:

Fecha de Restitución: 20.03.2003. A partir de la realización del examen de ADN se estableció que es hijo de Sara Méndez y Mauricio Gatti.

Situación posterior: Simón Gatti Méndez vive actualmente en Argentina y mantiene vínculos con su madre y su familia biológica.

Gestiones

01.06.1984. República Argentina. Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Nota enviada por Camillo Boni desde Milán, Italia.

22.06.1984. República Argentina. Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Nota enviada por Gabriella Regalli, y Alfredo Introzzi desde Milán, Italia.

19.09.1989. República Oriental del Uruguay. Comunicado de prensa de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos – Desaparecidos.

21.09.1989. República Oriental del Uruguay. Comunicado de prensa del Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR) y del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

00.10.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno, Dr. Tabaré Sosa. Nota enviada desde Ámsterdam con varias firmas.

03.10.1989. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota enviada por

la Comisión Intereclesiástica de Coordinación para Proyectos en Desarrollo.

03.10.1989. República Oriental del Uruguay. Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Julio María Sanguinetti. Nota enviada por la Comisión Intereclesiástica de Coordinación para Proyectos en Desarrollo.

03.10.1989. República Oriental del Uruguay. Cámara de Senadores. Nota enviada por la Comisión Intereclesiástica de Coordinación para Proyectos en Desarrollo.

03.10.1989. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Educación y Cultura, Dra. Adela Reta. Nota enviada por la Comisión Intereclesiástica de Coordinación para Proyectos en Desarrollo.

03.10.1989. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Nota enviada por la Comisión Intereclesiástica de Coordinación para Proyectos en Desarrollo.

03.10.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Nota enviada por la Comisión Intereclesiástica de Coordinación para Proyectos en Desarrollo.

10.10.1989. Conferencia de Prensa de las Presidentas de la Comisión Nacional Pro Referéndum: Elisa Delle Piane de Michellini, Matilde Rodríguez Larreta y María Esther Gatti de Islas.

04.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Nelson Nicoliello; Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Luis Barrios Tassano. Notas enviadas por Lukas Eigenmann (integrante de Amnistía Internacional, Sección Suiza, Grupo 57 de Zürich).

09.11.1989. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Educación y Cultura. Nota enviada por Jair Kriske (Movimiento de Justicia y Derechos Humanos) y Luiz Goulart Filho (Comisión de Derechos Humanos) de la República Federativa de Brasil.

09.11.1989. República Oriental del Uruguay. Cámara de Senadores. Nota enviada por Jair Kriske y Luiz Goulart Filho, República Federativa de Brasil.

21.11.1989. 04.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Nota enviada por el Comité Zelandés de “Marchas en Silencio”, Goes, Holanda.

23.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Notas enviadas por el Dr. Francesco Crenna (integrante de Amnistía Internacional, Sección Génova, Italia).

23.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Notas enviadas por Laura Badano (integrante de Amnistía Internacional, Sección Génova, Italia).

23.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Notas enviadas por Enzo Sigillo (integrante de Amnistía Internacional, Sección Génova, Italia).

23.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Notas enviadas por Daniela Frisenda (integrante de Amnistía Internacional, Sección Génova, Italia).

23.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Notas enviadas por Friederike Von Westerholt (integrante de Amnistía Internacional, Sección Génova, Italia).

23.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Notas enviadas por Luisella De Benedetti (integrante de Amnistía Internacional, Sección Génova, Italia).

23.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Notas enviadas por Roberto Carrosio (integrante de Amnistía Internacional, Sección Génova, Italia).

24.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Nota enviada por Arnulf Leiding, Stuttgart. Alemania.

24.11.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Nota enviada por Abuelas de Plaza de Mayo, República Argentina.

01.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministro de Relaciones Exteriores. Nota enviada por

Kathy King Wouk, Estados Unidos de Norteamérica.

14.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Amnistía Internacional, Grupo 78, Druscksache.

14.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Julien Marchand, Bélgica.

24.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Amnistía Internacional, Grupo 261, Francia.

26.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Janine Gregoire, Bélgica.

26.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Ascem Martínez, Bélgica.

27.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Alberto Foá, (integrante de Amnistía Internacional, Grupo Italia 11), Milán, Italia.

27.12.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Willeke Castenmiller, Groningen, Holanda.

08.02.1990. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por Evelyn Combaz, Bélgica.

14.02.1990. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Nota enviada por John L. Weichsel, Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica.

15.02.1990. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno; Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Ministerio de Relaciones Exteriores. Notas con varias firmas enviada desde Alemania.

17.02.1990. Conferencia de Prensa de Sara Méndez, Mauricio Gatti y el Dr. Alejandro Artuccio, donde se da a conocer el dictamen expedido por el juez Dr. Tabaré Sosa.

10.07.1990. República Oriental del Uruguay. Juez Letrado de Familia de 32° Turno, Dra. Susana Toscazo. Nota enviada por la Asociación de Psiquiatría y Psicopatología de la Infancia y Adolescencia del Uruguay.

13.07.1990. República Oriental del Uruguay. Juez Letrado de Familia de 32° Turno. Nota enviada por la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica.

15.07.1990. República Oriental del Uruguay. Juez Letrado de Familia de 32° Turno. Nota enviada por la Sociedad Uruguaya de Terapia Familiar.

17.07.1990. República Oriental del Uruguay. Juez Letrado de Familia de 32° Turno. Nota enviada por la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia.

10.01.1991. Comunicado de Prensa de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos – Desaparecidos.

08.03.1991. Suiza. Cónsul de la República Oriental del Uruguay, Dr. Nelson Yemil Chabén. Nota enviada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos (FEDEFAM), Ginebra.

03.05.1991. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelación de Familia de 2° Turno, Presidente Dr. Rodríguez de Vechi. Nota enviada por Juan E. Méndez, Director Ejecutivo de American Watch, Estados Unidos de Norteamérica.

11.05.1991. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Nota enviada por el Obispo Emérito de Salto, Marcelo Mendiáharat.

13.05.1991. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Nota enviada por el Servicio de Paz y Justicia, Sr. Adolfo Pérez Esquivel, Buenos Aires, República Argentina.

14.05.1991. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Nota enviada por Wellington Almeida, Asesoría de Derechos Humanos (INESC), República Federativa del Brasil.

15.05.1991. República Oriental del Uruguay. Presidente del Tribunal de Apelaciones. Nota enviada por Loyola Guzmán, Secretaria Ejecutiva de FEDEFAM, Caracas, Venezuela.

11.09.1991. Nota enviada por Sara Méndez y Luisa Cuesta al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Organización de las Naciones Unidas (ONU).

00.03.2001. Iniciativa “Simón Si”.

19.05.2001 Sara Méndez realiza una gira por Europa difundiendo la búsqueda de su hijo.

22.06.2001. “Llamadas por Simón”.

Denuncias

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

20.03.1982. República Argentina. Juzgado de Menores N° 9, Dr. Oscar Hermelo. Denuncia colectiva de Abuelas de Plaza de Mayo en base al testimonio de María del Carmen Almeida de Quinteros.

09.12.1982. República Argentina. Poder Judicial de la Nación.

16.02.1983. República Argentina. Ministerio del Interior. Policía Federal Argentina. Superintendencia de comunicaciones.

06.04.1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Legajo N° 007143.

1984. República Argentina. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 3. Causa caratulada “RODRÍGUEZ LARRETA PIERA, Enrique s/DENUNCIA”.

1984. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado Penal de 2° Turno a cargo del Juez, Dr. Rodríguez Saccone.

1985. República Argentina. Juicio Público contra la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

15.06.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno, Juez Dr. Dardo Presa. Denuncia presentada por el Dr. Alejandro Artuccio, Sara Méndez y Mauricio Gatti.

26.06.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Informe del Prof. Oscar A. Ravecca, Director del Instituto Nacional del Menor.

29.06.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Declara Mauricio Gatti.

29.06.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Penal de 5° Turno. Declara Sara Rita Méndez Lompodio.

29.06.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Penal de 5° Turno. Declara Robert Alberto Rossella Laborde, Director del Colegio San Francisco de Asís.

21.07.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Penal de 5° Turno. Declara la madre adoptiva del menor.

21.07.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Penal de 5° Turno. Declara el padre adoptivo del menor.

03.08.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Penal de 5° Turno. Declara María Inés Varela de Motta. (Jueza de Menores).

00.08.1989. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. El Juez pasa el expediente a vista del fiscal, Dr. Miguel Langón Cuñarro.

14.09.1989. República Oriental del Uruguay. El Fiscal envía el expediente al Poder Ejecutivo solicitando se pronuncie sobre si el caso está comprendido en la Ley de Caducidad.

16.02.1990. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. El Juez, Dr. Tabaré Sosa (ahora a cargo de la causa), informa a Sara Méndez y Mauricio Gatti el resultado de las investigaciones llevadas a cabo. La causa queda dividida en dos partes. La primera, el secuestro del niño en Buenos Aires, queda archivada debido a su inclusión en la Ley de Caducidad. La segunda parte de la causa refiere a la adopción del niño. En este aspecto, el Dr. Tabaré Sosa concluyó que

Sara Méndez y Mauricio Gatti no podían probar ser los padres del menor en cuestión (supuesto Simón), ni tampoco habían podido probar lo ilegal de su adopción, por lo que no correspondía

ordenar una prueba de sangre.

25.05.1990. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Familia de 25° Turno. Los Dres. Alejandro Artuccio y Eduardo Vaz Ferreira reclaman se realice el exámen de histocompatibilidad al niño que se presume es Simón Gatti Méndez.

00.06.1990. República Oriental del Uruguay. El expediente es derivado al Juzgado de Familia de 32° Turno, Jueza Dra. Susana Toscazo. Se ordena el examen hematológico. El fallo es apelado por el abogado de la familia adoptiva del niño, por lo que la prueba queda en suspenso.

08.12.1990. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones. Resuelve que el caso vuelva al Juzgado de Familia.

22.03.1991. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones. El menor es citado por el Tribunal. Se manifiesta contrario a realizarse un examen de sangre.

08.04.1991. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones. Cita a las partes involucradas a una audiencia a efectuarse una semana después.

15.05.1991. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones. No da a conocer el fallo, por ausencia de su Presidente, Dr. Rodríguez De Vechi.

22.05.1991. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones. Comunica el fallo: no da a lugar a la realización del examen de sangre.

00.09.1991. República Oriental del Uruguay. Juzgado de Familia de 32° Turno. Sara Méndez promueve una acción de nulidad de legitimación adoptiva contra los padres del menor que se presume sea Simón Riquelo.

00.05.1992. República Oriental del Uruguay. Tiene lugar la primera audiencia de esta nueva instancia. La Jueza de Familia, Dra. Susana Toscano hace lugar a las pruebas solicitadas por ambas partes.

Entre las pruebas se encuentra el examen de histocompatibilidad solicitado por Sara Méndez. Wilton Cabarcos -abogado de la familia adoptiva- apela la medida argumentando que es ilegal efectuar el examen contra la voluntad del menor.

00.09.1992. República Oriental del Uruguay. La Jueza, de familia, mantiene el pedido de prueba hematológica. Traslada la causa al Tribunal de Apelaciones de 2° Turno.

00.10.1993. República Oriental del Uruguay. El Tribunal de Apelaciones se expide confirmando la realización de la prueba de sangre, pero rechaza el carácter compulsivo de la misma. La Jueza, Dra. Susana Toscano es trasladada del Tribunal de Familia a su cargo; queda en su lugar la Dra. Diver Rial. Esta última se entrevista con el menor, quien reitera su negativa a realizarse el examen. Este hecho es comunicado a los demandantes en mayo de 1994.

00.08.1995. República Oriental del Uruguay. Sentencia: se resuelve que no se ha podido probar que el niño secuestrado en Argentina y el encontrado en Uruguay fueran la misma persona, por lo que no se hizo lugar a la demanda.

1996. República Argentina. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. Causa N° 10.326/96.

00.05.1996. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Sara Méndez presenta un recurso de casación sobre el fallo negativo dictado por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno.

18.07.1997. España. Juez de la Audiencia Nacional. Dr. Baltasar Garzón.

00.06.1997. República Oriental del Uruguay. Tribunal de Apelaciones de 2do. Turno en lo Penal. Revoca la resolución del Juez, Dr. Alberto Reyes. Se cierra el caso a nivel judicial; pasa a la órbita del Poder Ejecutivo, en aplicación de la Ley de Caducidad.

00.12.1997. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Dicta sentencia cerrando el caso.

00.02.1998. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia. Desestima el recurso de casación presentado por Sara Méndez sobre el caso.

00.08.1998. República Argentina. Sara Méndez declara ante el Juez argentino, Dr. Adolfo Bagnasco en la causa instruida por un plan sistemático de apropiación de menores, hijos de desaparecidos.

00.05.2000. República Oriental del Uruguay. El menor que se presume podría ser Simón Riquelo, a

pedido del Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, accede a realizarse la prueba de ADN.

00.05.2000. Se efectúa la prueba de sangre simultáneamente en Buenos Aires y Montevideo. Los exámenes realizados dan negativo.

07.03.2001. República Oriental del Uruguay. Sara Méndez es recibida por la Comisión para la Paz.

00.07.2001. República Oriental del Uruguay. Comisión para la Paz. Inicia gestiones en Argentina a los efectos de realizar exámenes de ADN a dos jóvenes que podrían ser Simón Gatti.

13.08.2001. República Argentina. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Dr. Rodolfo Canicoba Corral. Secretaría N° 13 a cargo de Olga Chávez. Causa N° 10.326/96. Nota N° 2837/2001. Informe del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hospital Dr. Carlos G. Durand, Unidad Inmunología, Centro Tipificados 08.

10.09.2001. República Argentina. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo del Dr. Norberto Oyarbide. Abuelas de Plaza de Mayo y Comisión para la Paz presentan escrito solicitando prueba hematológica a Alejandro Ruffo. Causa N° 8504, caratulada “RUFFO, Eduardo y otros S/Inf. arts. 293,138 y 139 del C.P”.

20.10.2001. República Argentina. Suprema Corte de Justicia. Contesta sobre la imposibilidad de acceder a la petición en virtud de que el expediente fue remitido al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 y aún no ha sido devuelto.

12.12.2001. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. El Dr. Norberto Oyarbide ordena la citación de Alejandro Alfredo Ruffo con el fin de que preste su conformidad para la obtención de una muestra hemática (Alejandro Alfredo Ruffo es el menor que había sido apropiado por la pareja conformada por Eduardo Ruffo y Amanda Cordero, apropiadores también de Carla Graciela Artés).

05.11.2001. República Argentina. Comparece ante el Tribunal el Sr. Alejandro Alfredo Ruffo, quién no accede a realizarse un examen hematológico.

20.11.2001. República Argentina. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. Reitera solicitud al Banco Nacional de Datos Genéticos para realizar un estudio que confirme el vínculo biológico de Alejandro Ruffo con sus padres legales. Según el resultado del estudio queda excluido dicho vínculo.

13.02.2002. República Argentina. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 5. Solicita al Banco Nacional de Datos Genéticos un estudio para confirmar el vínculo biológico de Alejandro Ruffo con los datos de Méndez-Gatti. Según el resultado de dicho estudio queda excluido el posible vínculo biológico entre éstos.

00.03.2003. República Argentina. Por gestiones realizadas en Buenos Aires es ubicado Simón Méndez Gatti.

28.10.2005. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Penal de 2° Turno. Eleva antecedentes por medio de la Suprema Corte de Justicia (Mensaje N° 088/05) a los efectos de que el Poder Ejecutivo determine si el caso caratulado "Antuña de Gatti, Ma. Elena y otros. Denuncia" está o no comprendido en la Ley 15848.

31.10.2005. República Oriental del Uruguay. El Poder Ejecutivo resuelve que el caso de Gerardo Gatti y Simón Riquelme no se encuentra comprendido dentro de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. El caso vuelve al Poder Judicial.

00.03.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno. Jueza Doctora Estela Mari Jubette Pesce. Sara Rita Mendez Lompodio presenta demanda de indemnización material al Estado Uruguayo por “responsabilidad civil en la sustracción del menor y por ausencia de una posterior investigación sobre el destino del mismo”.

GELMAN GARCÍA, María Macarena

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: 5.502.748-5.

Edad: Nacida en cautiverio.

Fecha de nacimiento: 01.11.1976. Según testimonio de la Dra. Ángela Virginia Briones, obstetra que atendía a María Claudia antes de que la secuestraran, la niña debería haber nacido el 01.11.1976.

Lugar: Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Montevideo. Uruguay.

Nacionalidad: Doble nacionalidad uruguaya - argentina.

Nombre del padre: Marcelo Ariel Gelman Schubaroff (argentino, detenido el 24.08.1976 y asesinado; enterrado como NN el 21.10.1976 en el Cementerio de San Fernando, con restos identificados el 21.12.1989 por el Equipo Argentino de Antropología Forense).

Nombre de la madre: María Claudia García IruretaGoyena Cassinelli de Gelman (argentina, embarazada de siete meses, fue secuestrada en Buenos Aires y trasladada clandestinamente al Uruguay donde dio a luz a la niña; desaparecida).

Secuestro

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión: Su madre es recluida, junto a su padre, en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. Luego es trasladada hacia Montevideo y alojada en Bulevar Artigas N° 1488 casi Palmar, sede del Servicio de Información de Defensa (SID) que operaba como Centro Clandestino de Detención conocido como “La Casona” o “La Mansión”. Luego del nacimiento de la niña en el Hospital Militar, probablemente ambas son llevadas a otro Centro Clandestino de Detención en Uruguay, conocido como “Base Valparaíso”.

Circunstancia: Sus padres fueron detenidos en horas de la madrugada en su domicilio, Gorriti 3868, Buenos Aires, Argentina.

Testigos: En Argentina, Berta Schubaroff (abuela paterna), Nora Eva Gelman (tía), José Luis Bertazzo (detenido, sobreviviente de Orletti); En Uruguay, Pilar Nores Montedónico y Sara Méndez (detenidas en la sede del SID Bulevar y Palmar), Julio César Barboza Plá (ex soldado, integrante del SID desde abril de 1976 a agosto de 1977). Otros uruguayos, integrantes del PVP detenidos en Argentina, trasladados clandestinamente a Uruguay el 26.07.1976 y alojados en la sede del SID.

Testimonios: Testimonio de José Luis Bertazzo: *María Claudia no fue torturada y hasta le dieron alguna ropa mientras avanzaba el embarazo*. La ve por última vez cuando lo liberan, el 07.10.1976. María Claudia estaba embarazada de ocho meses y le dijo que el embarazo transcurría normalmente.

Atribuido a: El operativo de la detención de sus padres estuvo a cargo de un comando de la Secretaría de Informaciones del Estado de la República Argentina (SIDE). En el grupo son reconocidos los argentinos Osvaldo Forese (a) “Paqui” y Eduardo Alberto Ruffo. Luego fue entregada para su traslado a Uruguay a oficiales del Servicio de Información de Defensa (SID) que se desempeñaban en Automotores Orletti.

Casos conexos: María Claudia García (madre), Marcelo Ariel Gelman (padre) y Nora Eva Gelman (tía, posteriormente liberada). Varios indicios hacen suponer que su madre fue trasladada ilegalmente desde Automotores Orletti a la sede del SID, entre los meses de setiembre y octubre de 1976. Dentro del operativo, que incluyó también el traslado ilegal y masivo de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) detenidos en Buenos Aires, se cuentan los niños Anatole y Victoria Julián Grisonas (hijos de los desaparecidos Roger Julián y Victoria Grisonas).

Los niños Beatriz y Alberto (hijos del desaparecido Alberto Cecilio Mechoso), junto con su madre,

Beatriz Castellonese y los niños Sandro Alberto, Leonardo Paolo y Tania Elizabeth (hijos del desaparecido Adalberto Soba Fernández), junto con su madre, Elena Laguna, son también trasladados desde Buenos Aires a Montevideo aunque en un vuelo comercial, custodiados por el Mayor José Nino Gavazzo y el Capitán Ricardo Arab.

Desaparición

Lugar: Probablemente, centro clandestino de detención “Base Valparaíso”, dependiente del Servicio de Información de Defensa (SID), ubicada en Francisco Medina N° 1525 bis, cerca del Zoológico de Montevideo. Uruguay.

Circunstancia: 01.11.1976. Probablemente en esa fecha la niña nace en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, hacia donde había sido trasladada su madre desde la sede del SID, en Bulevar y Palmar. Luego del parto, ambas son regresadas a dicho centro clandestino de detención y ubicadas en una habitación en la planta baja, separadas del resto de los detenidos, a excepción de los niños Julián-Grisonas, con quienes compartían el mencionado espacio. El 22 de diciembre todos los prisioneros del local del SID son evacuados. María Claudia y su bebé serán luego transportadas a otro lugar de reclusión clandestino conocido como la Base Valparaíso.

14.01.1977. La niña es dejada en un canasto con una nota dentro, en la puerta de una casa de la zona de Punta Carretas, domicilio del Comisario de Policía, Ángel Tauriño. Al sonar el timbre y abrir la puerta, el matrimonio se encontró con ese ‘regalo de Navidad’, tal como recuerdan ese hecho en el barrio.

Testigos:

Testimonios: En conversaciones que Juan Gelman mantuvo en Montevideo con más de una decena de sobrevivientes uruguayos de “Automotores Orletti” y de “La Casona” (SID) que fueron trasladados desde Buenos Aires y recluidos en el sótano de la sede del Servicio de Información de Defensa, éstos recuerdan que una noche, entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976, se produjo una agitación en la guardia: con llamados al Hospital Militar, informes sobre las contracciones de la mujer, pedido de una ambulancia. Días después, los prisioneros comenzaron a escuchar el llanto de una bebé cada tres horas, un llanto de hambre, y veían que desde la cocina subían mamaderas al piso superior donde se encontraba con su madre.

Testimonio de María del Pilar Nores Montedónico a Juan Gelman. Ésta le comunica que por lo menos dos veces había visto en la sede del SID a María Claudia embarazada -antes y después del parto- en la misma habitación de la planta baja donde se encontraban los niños Julián-Grisonas, a quienes conocía porque había sido amiga de sus padres.

Testimonio del ex soldado Julio César Barboza Plá ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: (...) *Había una mujer embarazada (en la casa de Bulevar y Palmar). Se trataba de una joven de aproximadamente unos 25 años, de pelo castaño oscuro, de tez blanca lozana, de trato muy dulce. Pude comprobar que luego del mes de octubre dio a luz una criatura (no pude saber el sexo) y que fueron trasladados ambos, una noche por el teniente coronel Rodríguez Buratti y el capitán Arab, con destino que desconozco. El único comentario que escuché a Arab fue: ‘A veces hay que hacer cosas embromadas’. Comentario este que me conmovió pero que nunca pude comprobar a qué se refería concretamente.*

Testimonio de Sara Méndez Lompodio ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron (09.05.1985): (...) *Por conversaciones telefónicas escuchamos que hay una mujer embarazada y sabemos que el médico va prácticamente en forma diaria a verla. Un día había que internarla, posiblemente esa misma noche en el Hospital Militar. El oficial que habla por teléfono repite en voz alta a la guardia que tenía que entrar por la parte de atrás. Al cabo de unos días, vemos al guardia pasar con biberones, por lo que deducimos que la mujer embarazada tuvo familia y que está ahí con el bebé. Hasta ahora no tenemos ningún dato acerca de quien era la mujer embarazada y quien fue el niño nacido en cautiverio.*

Testimonio de Mónica Soliño ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno

(14.02.2003): *Sentíamos conversaciones, esto fue de setiembre para adelante, y sentíamos comentarios de los guardias que había gente que estaba arriba. En un momento sentimos que una de las personas, por conversaciones de los guardias por teléfono, que una persona estaba embarazada, y que llamaban al médico, de las que estaban arriba, se ve que estaba por tener el bebé porque llamaban al médico, había corridas, apuros, como que finalmente la habían llevado al Hospital Militar o a algún lado, yo sentía ruidos, traslados, se sentía porque el lugar era silencioso. A los poquitos días sentimos llantos de bebé y pasitos de niños más grande. Algunos guardias que hacían preguntas a otras compañeras que estaban ahí sobre consultas de mamaderas y eso, las consultas eran hechas por guardias masculinos. Hasta ese momento no sabía quién era la persona, luego de salir llego a la conclusión que podía haber sido esta muchacha, yo salí en el año 1977.*

Testimonio del ex soldado Julio César Barboza Plá ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno (14.02.2003): *Estando yo de guardia en el local de Palmar, en el subsuelo había rejas y allí se tenía un grupo importante de detenidos que habían sido traídos de Buenos Aires, y arriba un día vi que había una mujer embarazada y dos niños. La señora era una mujer muy joven, de 19 ó 20 años, de tez muy blanca, ojos grandes, pelo castaño no muy lacio, más bien largo, y era muy dulce en la forma de hablar con los niños fundamentalmente, ella estaba embarazada y muy delgada, era un embarazo con un vientre prominente no se si a término, esto fue por la primavera, octubre, setiembre. Los niños eran una bebota que apenas caminaba y el niño tendría 3 o 4 años. (...) En un momento que subo, vi a la Sra. y pensé que era la mamá de los niños. (...) La segunda vez que la vi ya había nacido la criatura y no estaban más los niños, cuando fui a hacer la guardia, en diciembre, el bebé estaba en el canasto, no supe el sexo del bebé y el Capitán Arab comentó en voz alta “a veces hay que hacer cosas embromadas”, no se si le comentó a Buratti o para que yo lo escuchara. Yo vi que salían ellos dos con ella y el bebé, no supe más nada, yo estaba abajo y ellos subieron, después no supe más nada. [A la mujer] se la veía bien, saludable y volcada hacia su bebé.*

Testimonio de María del Pilar Nores ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno (14.02.2003): *(...) La vi embarazada y con el bebé, fue después de los primeros días de octubre. Yo estaba en el subsuelo de la casona de Bvar. Artigas, había muchos detenidos ahí. María Claudia estaba en la planta baja de la casona, arriba nuestro. Yo escuché voces de niños, escuché la voz de Anatole Julién, le reconocí la voz porque yo conocía a la padres y subí y vi a una chica muy jovencita, para mí era una gurisa y yo tenía en ese momento 26 años, podría tener 18 a 20 años, de tez muy clara*

y cabello oscuro, la vi sentada, estaba embarazada, siempre la vi sentada, el lugar era desierto de muebles, ella estaba en un estado de embarazo avanzado, estaban con ella los niños y la guardia. La vi 2 o 3 veces y se que una de las veces la vi con el bebé que no recuerdo el sexo, yo con ella no hablé nunca, sólo con Anatole.

Testimonio de Margarita María Micheliní Dellepiane ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno (19.02.2003): *(...) Lo que puede interesar a la investigación fue que escuché el llanto de un niño en el período de detención en Bulevar y Palmar. Ahí teníamos un poco más floja la guardia, no teníamos vendas, recuerdo escuchar cosas que indicaban que podía haber un niño (...). Yo eso lo recuerdo como en el último tiempo, en diciembre, cuando el régimen era más abierto y nos permitían salir a tomar el sol, ahí es cuando lo recuerdo.*

Testimonio de Cecilia Irene Gayoso Jauregui ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno (28.02.2003): *Los datos que tengo fueron en el período que estábamos en Bvar. y Palmar, creo que antes de setiembre, oímos a la guardia hablar de una persona que estaba embarazada, estaba en el piso de arriba, se suponía que en estado avanzado de gravidez y la atendían preferencialmente, le llevaban fruta (...), también una vez escuché que llamaban a un médico o a personal calificado, hablaban de médico para atender a la embarazada de arriba, nunca escuché el nombre de ella, le decían: “la chica embarazada”. Escuché también una vez diciendo que no era uruguaya porque claro, en un principio pensamos que podía ser alguna compañera nuestra y estábamos muy atentos intentando averiguar quién era,*

algún dato, pero no, decían que no era uruguaya y que la habían traído de Argentina. Yo nunca la vi. Lo que sí pasado un tiempo oímos el llanto de un bebé. Después ya directamente los complementos alimenticios para el bebé, mamaderas no se conteniendo qué, las veíamos pasar y ahí la guardia hablaba del bebé.

Testimonio de Sara Rita Méndez Lompodio ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno (29.02.2003): (...) *Yo recuerdo que en un momento, estando en Br. Artigas y Palmar, sentimos pasos de niños, de un niño jugando con otro, en un piso superior, nosotros estábamos en el subsuelo (...) comenzamos a preguntar a la guardia si estaban allí nuestros hijos, eso coincidió cuando nos dieron pedacitos de tela para armar una pelota de trapo, eso confirmó que lo que estábamos sintiendo era real. Nos respondieron que no podían decir nada (...). Nos comienzan a sacar a los*

fondos a asolearnos; en ese momento recuerdo que una compañera, Marta Petrides, alcanza a ver en una de las ventanas a una mujer que está con un bebé en brazos. (...). Lo que recuerdo en el mes de setiembre, que el médico venía muy asiduamente, lo llamaban Óscar 5, y no venía por nosotros, y dejaba indicaciones a la guardia que eran para una mujer embarazada, recuerdo que en un momento de noche alguien de la guardia habla por teléfono, el teléfono estaba muy próximo a nosotros, (...) al hablar repite en voz alta las indicaciones que le están dando, y habla de entrar por la calle Centenario (Hospital Militar), las señas que da el soldado que habla, es que hay una persona en trabajo de parto, y después, a los pocos días de eso, primero nos preguntan quién sabe preparar una mamadera, y vemos que eso se repite, van con una mamadera al piso superior, confirmamos que hubo una mujer embarazada, que dio a luz y que por algún tiempo estuvo el hijo ahí.

Atribuido a: Integrantes del Servicio de Información de Defensa: Teniente Coronel Ricardo Rodríguez Buratti (también responsable de la apropiación de Simón Riquelme) y Capitán Ricardo Arab, según el testimonio del ex soldado Julio César Barboza Plá ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno.

Situación posterior a la desaparición

En el testimonio escrito enviado desde México por Mara Elda Magdalena La Madrid Daltoe al Juzgado en lo Penal de 4º Turno sobre la investigación realizada por ella y Juan Gelman para ubicar con el paradero de la hija de Ariel Gelman y Claudia García IruretaGoyena de Gelman, se encuentra un relato sobre la entrega de la hija de ambos a la familia Tauriño-Vivián, confeccionado en base a las declaraciones de una vecina del matrimonio:

En la esquina de Solano García 2393 y Coronel Mora, vivía una pareja, casi cincuentona, sin hijos. El policía, había sido comisario de la Primera y en ese entonces decía estar retirado. Su mujer, ama de casa, solía rogar, en la parroquia cercana, a la Virgen de la Macarena que la hiciera madre. Terminaba el año, era verano, cuando una mañana una noticia recorrió la cuadra, el barrio. El Milagro de la Macarena había tenido lugar. La noche anterior, ya tarde, un timbrazo había sonado en la casa del policía y su mujer. Aunque no era hora de recibir visitas, bajaron a abrir la puerta y en el umbral encontraron un canasto con una hermosa y cuidada niña de unos dos meses de edad. Persona alguna la acompañaba. El matrimonio, sin pensarlo dos veces, entró el canasto con la niña y la puso a buen resguardo. En el canasto venía un cuidado ajuar y un papelito en el que decía algo así: “Cuidenme: nací el 1 de noviembre”. (...) La llegada de la niña puede fecharse alrededor de la Navidad de 1976, más aún, antes de la Navidad.

12.02.1977. Es bautizada en la Parroquia de Punta Carretas. El certificado de Bautismo establece: *Arquidiócesis de Montevideo. Certificado de Bautismo. Por el presente certifico que: en la Parroquia Ntra. Sra. del Sgdo. Corazón sita en J. Ellauri 408 Montevideo, Uruguay, en el Libro N° VII, al Folio N° 213 se encuentra registrada la Partida de Bautismo de: MARÍA MACARENA TAURIÑO VIVIÁN nacido/a el 1/11/76 y bautizado/a el 12/2/77 por el P. Santiago Vítola, hijo/a de Ángel Tauriño, y de Elsa*

Vivián. Fueron padrinos Alberto López y Gladis Cerruti de Falcao. El registro no contiene notas marginales. De lo antedicho doy fe. N. Scherer (firma). Parroquia Punta Carretas. Arquidiócesis de

Montevideo. Montevideo, 17/12/99.

24.07.1978. El matrimonio constituido por Esmeralda Vivian y Ángel Tauriño inscribe a la niña como hija legítima con Partida de Nacimiento emitida en esa fecha por la Oficina N° 10 del Registro de Estado Civil (Acta N° 1568) bajo el nombre María Macarena Tauriño Vivian, con fecha de nacimiento 01.11.1976.

1999. Hacia fines de este año es localizada por su abuelo paterno, Juan Gelman, con la colaboración de su esposa. También es de vital importancia la investigación periodística dirigida por periodistas del diario “La República”.

24.01.2000. Juan Gelman solicita la mediación confidencial al Obispo de San José, Monseñor Pablo Galimberti, a fin de establecer la verdadera filiación de la joven.

Observaciones

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 00.01.2000.

Lugar de Localización: Barrio Atahualpa, Montevideo. Uruguay.

Organismo gestor: Gestiones realizadas e información recabada por su abuelo paterno, Juan Gelman y su esposa Mara La Madrid, así como la investigación de periodistas del diario “La República”. El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, confirmará los datos.

Fecha de Restitución: 19.04.2005.

Situación posterior: El primero de abril del año 2000 se lleva a cabo el primer encuentro de Juan Gelman con su nieta, de 23 años de edad. Posteriormente se realizan dos exámenes de ADN con el fin de corroborar la verdadera identidad de la joven. Uno de ellos es efectuado en Francia y supervisado por el Dr. Carlos Azambuja (con un resultado de filiación verdadera de 99,99%). El otro es realizado en la República Argentina, Hospital Carlos G. Durand y supervisado por la Dra. Ana María di Lonardo (con un resultado de 99,992%).

El 8 de marzo de 2005 el Juzgado Letrado de Familia de 17° Turno declara la nulidad y caducidad de la inscripción de la Partida de Nacimiento emitida el 24.07.1978. Posteriormente (19.04.2005) María Macarena es inscripta en el Registro Civil de la República Oriental del Uruguay como hija legítima de Marcelo Ariel Gelman y de María Claudia García IruretaGoyena, con fecha de nacimiento 01.11.1976.

El 2 de agosto de 2005 María Macarena se hace presente en el Batallón N° 14. El resultado de la búsqueda es negativo.

Gestiones

07.05.1999. Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, se reúnen con el Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Elías Bluth, informándole que el nieto o nieta del poeta podría vivir en el Uruguay en base a la investigación que realizaron.

03.06.1999. Elías Bluth se comunica telefónicamente con Juan Gelman donde reside, en Ciudad de México, y le expresa la voluntad del Presidente uruguayo, Dr. Julio María Sanguinetti, de “hacer todo lo posible” para resolver el caso.

10.10.1999. Juan Gelman envía una carta y solicita públicamente al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, que se investigue para encontrar los restos de su nuera y conocer el paradero de su nieta: (...) *Ojalá nunca padezca Usted estas angustias, el peso de este vacío doble. Se lo considera el más culto de los presidentes de América Latina y seguramente usted recuerda esta frase de su compatriota, el gran poeta Lautréamont: “Ni con un océano lavarás una sola mancha de sangre intelectual”. Especialmente cuando de por medio hay sangre de verdad. Las capas de silencio depositadas sobre el robo de bebés conforman una mancha intelectual que no cesa de extenderse, porque el silencio sobre el crimen lo prolonga. Señor Presidente: ¿ordenó usted la averiguación prometida? Y si lo hizo, ¿ninguna razón de humanidad lo mueve a comunicarme el resultado? Y si no la ordenó, ¿ninguna razón de humanidad lo mueve a hacerlo? (...).*

10.10.1999. República Oriental del Uruguay. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-

Desaparecidos. Comunicado de Prensa titulado *El reclamo del poeta Juan Gelman es Nuestro*. (...) *En su carta Gelman pone en evidencia lo que nosotros hemos sostenido incansablemente: al poder Ejecutivo le bastaría solo con interrogar a militares perfectamente identificados y obligarles a decir qué hicieron con nuestros familiares desaparecidos, con sus niños y bebés.*

14.10.1999. República Oriental del Uruguay. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos. Comunicado de Prensa. *Hacemos un llamado al Estado para que actúe en consecuencia, dando una respuesta a la altura del pedido de Juan Gelman, de los Familiares, y de la Sociedad Uruguaya toda.*

05.11.1999. República Oriental del Uruguay. Presidente Dr. Julio María Sanguinetti. Carta a Juan Gelman: (...) *Hasta el 10 de octubre momento en que usted hizo público en el Uruguay y en el exterior su gestión ante mí, no había surgido ningún dato que permitiera confirmar la presencia de su nuera en el país (...). Se ha ido más allá, pero sin resultado alguno, estimándose en principio que su nuera no fue traída al Uruguay. (...) Estamos hablando de hechos ocurridos hace 24 años. Quienes eventualmente podrían brindar algún dato fidedigno son personas que en su inmensa mayoría ya no están sometidas a jerarquía militar ni a la autoridad del Estado uruguayo. Y que en muchos casos murieron o son ancianos. No existen sobre estos temas nuevos registros en los que sea posible buscar, como lo intentamos en los archivos del Hospital Militar, sin lograr ningún resultado. Puedo tener el mejor ánimo, pero ni yo ni nadie en el mundo tiene la capacidad de milagro de aclarar algo tan difícil con sólo una orden. (...)*

Sepa, simplemente, que intenté ayudarlo. Y que si está a mi alcance no dejaré de hacerlo, pese a todo.

15.12.1999. Una minuciosa investigación dirigida por Mara La Madrid y, en forma independiente por un equipo periodístico del diario “La República”, tras ocho meses de investigación, obtiene conclusiones acerca de las señas de identidad de la nieta de Juan Gelman.

24.01.2000. Carta de Juan Gelman a Monseñor Pablo Galimberti, Obispo de San José. El poeta argentino realiza un recuento de los hechos y le solicita una mediación confidencial ante María Macarena y la Sra. Vivian de Tauriño, a fin de poder establecer la verdadera filiación de la joven.

31.03.2000. El poeta Juan Gelman y su esposa, Mara La Madrid, se entrevistan con el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle Ibáñez. Éste les informa que la nieta de Juan Gelman vive en Uruguay. En conferencia de prensa en el Edificio Libertad, el escritor anuncia que ha concluido la búsqueda.

05.06.2000. El Presidente Jorge Batlle anuncia que los resultados de los exámenes de ADN confirmaron plenamente la identidad de la joven que tiene 26 años de edad y vive en Uruguay.

00.06.2000. Entrevista del Senador Rafael Michelini con el Presidente de la República, Jorge Batlle. Según Michelini, el Dr. Batlle le manifestó conocer el nombre del autor material del asesinato de María Claudia García. El Dr. Batlle negará esta versión.

05.08.2003. El Presidente de la República Argentina, Dr. Néstor Kirchner, se reúne con el poeta Juan Gelman, quien le solicita que intervenga ante el gobierno uruguayo para encontrar los restos de su nuera y saber del destino de su nieta.

00.08.2003. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina intercede ante el Presidente de Uruguay en apoyo al reclamo del poeta Juan Gelman.

10.11.2003. El Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, en improvisada conferencia de prensa, anuncia que “se va a remitir al juez la resolución de que este caso está comprendido dentro de la Ley de Caducidad”.

11.11.2003. Carta del poeta argentino Juan Gelman al Presidente uruguayo.

13.11.2003. Respuesta del Dr. Jorge Batlle a Juan Gelman.

16.12.2003. El Presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner visita Uruguay y se reúne con María Macarena Gelman.

Denuncias

08.05.2006. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denuncia contra la República Oriental del Uruguay sobre María Claudia IruretaGoyena

de Gelman, María Macarena Gelman García IruretaGoyena, Juan Gelman y otros. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL). Testimonio escrito de María Macarena para esta denuncia: *Mi nombre es ahora María Macarena Gelman García Iruretagoyena, y nací – casi con seguridad – el 1° de noviembre de 1976 durante el cautiverio de mi madre biológica, María Claudia García Iruretagoyena. Mi padre biológico, Marcelo Ariel Gelman, fue asesinado en Buenos Aires entre el 9 y el 14 de octubre de 1976, según pudo comprobarse años más tarde (1989) (...).*

Desde allí fueron llevados en horas de la madrugada del 24 de agosto de 1976, por un grupo de personas fuertemente armadas, al que fuera un Centro clandestino de detención llamado “Automotores Orletti”. Allí permanecieron hasta principios del mes de octubre de ese mismo año, mes en que mi padre fue asesinado y mi madre

-embarazada de 8 meses- trasladada a Montevideo, (...) donde se produjo mi nacimiento -según fuentes militares - en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Permanecí con mi madre -según declaraciones de varios testigos- al menos hasta el 22 de diciembre de 1976. Desde entonces, y hasta el 14 de enero de 1977, nada sé. En esa fecha, según me relató mi madre de crianza fui dejada en un canasto en la puerta de su domicilio (...). Me contó que junto al canasto dejaron una nota que hacía referencia a que había nacido el 1° de noviembre y que mi madre no me podía cuidar (...).

De todo esto tomé conocimiento 23 años más tarde, cuando a instancias de mi abuelo paterno, Juan Gelman, tomé contacto con mi madre de crianza (...); entonces ella me confesó que yo no era su hija biológica y las condiciones en las que había llegado a su hogar. Mi padre de crianza había fallecido cuatro meses atrás, y todavía no había logrado superar el dolor que su muerte me había causado, dado que éramos muy unidos. En ese contexto fue que tomé contacto por primera vez con la historia de mi

origen. Recuerdo que lo primero que escuché de Monseñor Galimberti, fue que había existido coordinación entre las fuerzas de “seguridad” de varios países de América Latina, mediante una operación llamada Plan Cóndor. Yo ni siquiera entendía que la gente pudiera desaparecer, ya que en las condiciones que esto ocurría, de hecho alguien sabe donde está o que pasó con ella. Monseñor Pablo Galimberti me contó entonces, las firmes presunciones que le había transmitido quien luego confirmaría, era mi abuelo paterno, de que yo pudiera ser su nieta.

(...) Desde entonces hasta hoy me he sentido corriendo delante de una gran bola de nieve que cada vez se hace más grande, pero a pesar de sentirme así, me he permitido vivir y he tratado de adaptarme a las distintas circunstancias y encrucijadas que se me han presentado en torno a esta historia, la cual he tratado de incorporar día a día, a mi vida. (...) Luego de un período de aproximadamente cuatro años, tras haberlo meditado profundamente, decidí iniciar un juicio de reclamación de filiación y recuperar así mi filiación legítima, en el entender de que ello no significaba renegar de los padres que

me criaron, que quise y que quiero como tales, ni de los más de veinte años vividos hasta entonces. Significaba reconocer y no renegar de los padres que me dieron la vida, y con los cuales se había cometido semejante horror.

Esta etapa transcurrió con el más absoluto apoyo de casi la totalidad de las personas que me rodeaban en los diferentes ámbitos que transcurría mi vida (...). (Así) fue que inicié la acción de reclamación de filiación, la cual culminó con la sentencia de la juez Dra. Miriam Musi, en la cual ordenaba la anulación de la partida de nacimiento que poseía hasta entonces, y la anotación como hija legítima de Marcelo Ariel Gelman y María Claudia García Iruretagoyena. Luego de esto debí modificar toda mi documentación y todo registro que me involucraba; documento de identidad, credencial cívica, documentación estudiantil, licencia de conducir, datos en mi historia clínica, documentación laboral, tarjetas de crédito, trámites sucesorios, hasta el más mínimo detalle, debiendo en cada trámite repetir una y otra vez lo sucedido.

Paralelamente, se iba avanzando y retrocediendo en la búsqueda del conocimiento sobre el destino final de mi madre biológica. Distintas versiones habían sido manejadas por la Comisión para la

Paz, la cual no tenía las potestades necesarias y suficientes para obtener información más concreta y veraz que la que obtuvo. (...) no restándole por eso el valor de ser el primer reconocimiento oficial de los hechos que reiteradamente se habían denunciado sobre la violación a los derechos humanos en el

período de la dictadura que comenzara en el año 1973. (...).

Para el momento de culminar la acción judicial que me permitiera recuperar la filiación de mis progenitores, había asumido ya el nuevo gobierno encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez, -actual presidente de la República Oriental del Uruguay-. Con este gobierno se vieron renovadas mis esperanzas de encontrar la verdad o al menos los restos mortales de mi madre biológica. A los pocos días de haber asumido, el presidente ordenó el ingreso a los predios militares en los que se presumía pudieran

existir enterramientos clandestinos, de un equipo de profesionales de la Universidad de la República, con el propósito de excavar en dichas áreas en búsqueda de tales enterramientos. Estas excavaciones continúan al día de la fecha, aun sin resultados positivos para nuestra búsqueda.

Durante el tiempo que ha transcurrido desde el año 2000 hasta la fecha, lo único que he reclamado a las distintas autoridades tanto militares como civiles, una y otra vez, es conocer el paradero de los restos de mi madre y la verdad sobre mis primeros y sus últimos días.

Con mínimas esperanzas de que aporten esta información (los militares involucrados), y con la desazón que en mí provoca el temor de nunca llegar a la ansiada verdad; habiendo tenido la confirmación por parte de quien fuera el Comandante en Jefe del Ejército entre el 1º de marzo de 2005 hasta el 31 de enero de 2006, que mi madre fue efectivamente ejecutada por integrantes de las entonces Fuerzas Conjuntas; habiendo tomado conocimiento del archivo de la causa abierta por mi abuelo paterno ante

la Justicia Uruguaya, cerrando así toda posibilidad de investigación por esa vía; y teniendo en cuenta los plazos de que se dispone para efectuar esta reclamación, es que acompaño la iniciativa de mi abuelo Juan Gelman, ante esa Comisión.

Dicho esto, quiero dejar explicitado que mi único reclamo recae sobre la negativa de la Justicia uruguaya a investigar sobre la desaparición y posterior asesinato de mi madre, María Claudia García Iruretagoyena (...).

22.06.2006. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Petición P-438-06 “María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman”. La Comisión fija un plazo de 2 meses para que el gobierno uruguayo presente sus observaciones a la petición formulada.

28.08.2006. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Petición P-438-06 “María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman”. La Comisión cancela una prórroga de 15 días solicitada por el Gobierno para responder a las observaciones enviadas.

27.10.2006. Buenos Aires-Montevideo. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman se presentan ante la Comisión Interamericana (CIDH), representados por el Dr. José Luis González González y el CEJIL, a fin de hacer observaciones a la comunicación recibida el 29 de setiembre, en la cual se transmite la respuesta del Estado uruguayo a la denuncia presentada. En la parte final del alegato, sostienen: *En otras palabras, la interpretación efectuada por el Poder Ejecutivo sobre la Ley de Caducidad no remueve el obstáculo legal que impide la investigación y sanción de los hechos que afectaron a las víctimas. La denuncia presentada contra el Estado de Uruguay no apuntó a cuestionar la incompatibilidad con la Convención Americana de la contingente interpretación realizada por el Presidente Dr. Tabaré Vázquez, sino que, entre otros planteamientos, cuestionó que uno de los factores que determina la afectación a la protección judicial es la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Por ello, no podemos dejar de señalar que la postura asumida por el Estado en su respuesta –en tanto sostuvo que su Constitución no le permite derogar dicha formativa sin la implementación de un sistema plebiscitario posterior- no sólo es incorrecta desde el punto de vista del sistema constitucional, sino que incluso es contraria al derecho*

internacional de los derechos humanos.

Conclusión. Por los argumentos expuestos en esta presentación ratificamos el sentido de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana y, por tanto, solicitamos a la Ilustre Comisión Interamericana declare admisible la petición y proceda al estudio sobre el mérito de las violaciones detalladas en la denuncia.

09.03.2007. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Declara admisible la denuncia por el caso Gelman.

21.01.2009. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decide denunciar a Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

09.07.2009. Carta de Macarena Gelman a los miembros CIDH agregando información a la demanda contra el Estado uruguayo.

Sres. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes simplemente para expresarles mi sentir; tres años después de haber presentado la denuncia junto a mi abuelo, Juan Gelman.

Las cosas no han cambiado demasiado por aquí, sí mi sentir al respecto. Si bien, no debo ni quiero dejar de reconocer los esfuerzos que ha realizado el gobierno en el sentido de avanzar en el tema y esclarecer el destino de mi mamá, así como el de otras personas, por distintos motivos no han sido suficientes, ni han tenido resultado alguno. Desde el año 2005 no se ha obtenido más información relevante sobre el paradero de mi madre.

La causa judicial, si bien fue reabierta con motivo de una solicitud que presenté en el año 2008, poco y nada ha avanzado en investigación y en justicia.

La ley de Caducidad mantiene su vigencia, y continúa supeditado al Poder Político el avance o no, de cualquier causa que se inicia. Este gobierno habilita a continuar, pero nada me garantiza que esto sea así, con independencia de quién esté al frente del Gobierno.

Hace algunos meses atrás trascendió a nivel de la presa la existencia de un cráneo, que de acuerdo a un estudio de superposición cráneo-foto realizado por un antropólogo perteneciente al Instituto Técnico Forense, este podría pertenecer a mi mamá, y se estimó esa probabilidad en algo más que un 90%. La información trascendió, enterándome yo misma a través de la prensa con absoluta falta de responsabilidad en el manejo de tan delicada información, sin siquiera haber realizado los estudios necesarios para la confirmación de estos dichos, los que fueron ordenados con posterioridad. Esto generó lógicas y tristes expectativas en mi familia y amigos, a la vez que me ha sido muy difícil manejarlo. Nadie se responsabilizó por esto.

El paso del tiempo, lejos de aliviar el dolor, ha aumentado la desazón y mermado la esperanza. Estoy empezando a sentir un rencor que antes no tenía y al que he tratado de resistirme hasta ahora. Imposible me resulta “dar vuelta la página” de esta manera.

El crimen de mi madre parece no merecer el mismo castigo que otros crímenes; no hay urgencia en resolverlo. ¿No tengo, ni tiene mi familia derecho al duelo necesario? Siento que no tengo garantías.

Mi familia más cercana está muy lejos, no tuve, no tuvieron, ni tenemos la posibilidad de recuperar el tiempo perdido, y la distancia lo hace más difícil aún. No se fueron buscando nuevos y mejores horizontes, se fueron temiendo por su vida.

Mi abuela materna murió sin conocerme, yo viviré sin poderla conocer jamás. El daño que todo esto ha provocado en mi familia, se me hace más propio cada día que pasan no solo sin saber dónde está, sino sabiendo que tampoco estoy más cerca de la verdad, sí las cosas aquí se mantienen como hasta ahora. Nada alivia lo que siento, y lejos de aliviarlo lo hace cada vez más profundo.

Parece estar instalada la creencia de que como han pasado más de 30 años, pueden pasar otros tantos sin que esto modifique en algo la situación. Pero hay algo que sí cambia; la gente sigue muriendo –como mi abuela– sin saber nada de sus seres queridos. Creo que se confunde la necesidad de moderar la ansiedad, con la inercia. Claro que no es su urgencia, es la de otros. Y parecer verse como menos legítima también.

Sé que nada va a devolverme a mis padres, ni a mi familia, ni el tiempo robado. Pero al menos

quiero que vivir en este país, donde el mismo Estado decidió que ocurriera mi nacimiento ilegal y criminalmente, me resulte menos doloroso. La única manera es que deje de dilatarse en el tiempo la verdad y la justicia.

Gracias por vuestro tiempo y atención a estas líneas.

Respetuosamente, Macarena Gelman

03.02.2010. República Oriental del Uruguay. El diario “El País Digital” informa que: *la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya recibió la denuncia contra Uruguay por el caso de Desaparición de María Claudia García de Gelman, que fue secuestrada en Buenos Aires y desaparecida en Montevideo en 1976. (...).*

Según informó ayer la CIDH a través de un comunicado, el proceso tiene origen “como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables en virtud de la Ley N° 15.848 o Ley de Caducidad, promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay”.

Paralelamente, en Uruguay, el juez penal Pedro Salazar y el fiscal Ariel Cancela indagan la desaparición de María Claudia García. En el marco de ese expediente, en los últimos meses han declarado varios ex militares presumiblemente involucrados con el caso. (...).

24.02.2010. Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara por unanimidad, que:

- 1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 25 a 31 de la Sentencia.*
- 2. El Estado es responsable por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 44 a 63 y 79 a 101 de la Sentencia.*
- 3. El Estado es responsable por la supresión y sustitución de identidad de María Macarena Gelman García, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual, en ese período, violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 17, 18, 19 y 20.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 106 a 132 y 137 de la Sentencia.*

(...).

Y DISPONE por unanimidad, que:

- 1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.*
- 2. En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea, de conformidad con los párrafos 252 a 256, 274 y 275 de la Sentencia.*
- 3. El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, de conformidad con los párrafos 259 y 260 de la Sentencia. (...).*

18.09.2010. República Oriental del Uruguay. Montevideo Portal publica un resumen de la Resolución de la Corte e informa que la audiencia será en la ciudad de Quito entre el 3 y 5 de octubre y que el Estado uruguayo estará representado por el Dr. Carlos Matta. (...) *Según explicó Matta, se trata de una etapa oral, luego que tanto los denunciantes como testigos y denunciados*

realizaron argumentaciones escritas que ahora se vuelven a plantear, con nuevos elementos, en una instancia oral. (...).

El abogado de Juan Gelman José Luis González señaló, que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es a favor de la demanda puede implicar el pedido de remoción de la Ley de Caducidad y de transformación del proceso penal uruguayo.

En cuanto a la posibilidad del restablecimiento de las excavaciones en el Batallón de Infantería 14, González señaló, que el juez que lleva el caso en nuestro país, Pedro Salazar ya emitió la solicitud de no innovar así como también el pedido, ante Presidencia de la República, para comenzar con los trabajos. (...)

El abogado aseguró que la petición fue hecha ante la aparición de nuevos elementos y un nuevo lugar de posible enterramiento de restos óseos humanos. “Todo indica que se trata de un lugar donde hubo enterramientos, lo lógico es que el Poder Ejecutivo active la realización de excavaciones”, afirmó González.

13.10.2010. República Oriental del Uruguay. Suprema Corte de Justicia envía Mensaje N° 20/2010, al Sr. Presidente de la República. Tengo el honor de cursar a Ud. el presente, en autos caratulados: “JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DEN LO PENAL DE 2° TURNO EN AUTOS: “GONZÁLEZ, JOSE LUIS EN REPRESENTACIÓN DE GELMAN, JUAN –DENUNCIA- FICHA P-462/2002” – EXHORTO” a fin de remitirle Oficio N°. 603 (foja 328) y testimonio de fojas 329 a 357, a los efectos pertinentes.

Respuestas del Gobierno uruguayo

20.09.2006. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Respuesta del Estado uruguayo a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan Gelman.

Por lo expuesto, corresponde hacer presente a la Comisión:

1) Asumida la vigencia de la ley que fuera ratificada por un plebiscito nacional, el Gobierno ha impulsado una interpretación que ha modificado sustancialmente la orientación y finalidad de la misma, al convertir el artículo 4 que preceptúa el esclarecimiento de ciertos hechos, como una herramienta para la profundización de la verdad.

Complementariamente el Poder Ejecutivo ha afianzado en estos 18 meses de gobierno, una interpretación y una práctica que ha restringido notoriamente el área de casos cubiertos por el régimen de caducidad que la ley prevé en su artículo 1.

A ello se suma la modificación de procedimiento del artículo 3 de la mencionada ley, mediante la cual, una interpretación sólidamente fundada determina que los jueces antes de someter a consideración un caso deben investigar y citar testigos, dando elementos de evaluación al Poder Ejecutivo para que determine la exclusión e inclusión en el régimen de la ley.

Asimismo debe destacarle a la Comisión, la repercusión que ha tenido en el escenario nacional, la aplicación de ese conjunto de criterios que ha ampliado el espacio de noción de la Justicia en el Uruguay. Como resultado de la aplicación de esos criterios, mediante sucesivas Resoluciones presidenciales, en respuesta a requerimientos del Poder Judicial han surgido actualmente en el Uruguay, 18 casos sobre desapariciones ocurridas durante la dictadura militar en los cuales jueces civiles han asumido comparecencia. En el transcurso de esos procedimientos se ha sometido a indagaciones a más de 30 oficiales generales incluyendo un General Presidente de facto durante la dictadura militar. Y por primera vez han sido procesados 8 miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales por violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese crítico período.

2) El Gobierno entiende que una ley validada por el procedimiento directo del soberano -es decir de la ciudadanía en su conjunto-, ante la eventualidad de su derogación, requeriría de otro procedimiento de la misma naturaleza e importancia, de conformidad con los procedimientos previstos en nuestro sistema constitucional.

3) Reafirmando lo expresado recientemente por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, el Gobierno del Uruguay continuará con las labores en procura de encontrar más restos de

ciudadanos detenidos-desaparecidos e investigando para determinar si se produjo algún fenómeno de desenterramiento de ciudadanos, cremación de sus restos o esparcimiento de sus cenizas en algún lugar no especificado. Este hecho incumbe en particular a la búsqueda de los restos de María Claudia García de Gelman, la determinación de la verdad sobre las dolorosas circunstancias de su muerte y la restitución de sus restos a sus abnegados familiares.

El Gobierno del Uruguay reitera el espíritu de apertura y transparencia que ha mantenido en su constante diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el curso del cual mantiene su intercambio amplio y fundamentado de información y de criterios respecto de la evolución de los derechos humanos en nuestro país así como también su diálogo constructivo con los peticionantes, con los cuales entiende mantener una identidad moral de propósitos.

Por las razones expuestas, teniendo en cuenta las acciones emprendidas por el Estado uruguayo in supra reseñadas consideramos que no se han violado las disposiciones relativas al derecho, al debido proceso, a la protección judicial de las víctimas ni el derecho a la verdad (arts. 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana), el deber de investigar las violaciones a derechos fundamentales (arts. 24 y 25 de la Convención Americana) y los derechos de todas las personas a las garantías judiciales (art. 8 de la Convención Americana).

Reitero a Usted las seguridades de mi más alta consideración.

Reinaldo Gargano. Ministro de Relaciones Exteriores.

22.12.2006. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota del ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, con la respuesta del Estado uruguayo a las observaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

14.06.2011. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exterior. R/903.

VISTO: la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, con fecha 24 de febrero de 2011;

RESULTANDO: I) que en el numeral 14 de la parte dispositiva del citado fallo establece la obligación del Estado de realizar las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la Sentencia;

II) que en el párrafo 271 de la citada Sentencia, la Corte establece que el Estado uruguayo deberá publicar la misma en el plazo de seis meses contados a partir de su notificación;

III) que asimismo se estableció que la publicación se deberá realizar: en el Diario Oficial, con los respectivos títulos y subtítulos, sin las notas al pie de página; en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el resumen oficial de la Sentencia elaborada por la Corte, y el resumen oficial y el fallo íntegramente en un sitio web oficial, que deberá estar disponible por un período de un año;

CONSIDERANDO: que por tanto y en cumplimiento del mencionado fallo internacional procede disponer la publicación de la Sentencia en la forma y con los requisitos fijados en la misma;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RESUELVE

1°.- Dispónese la publicación por una sola vez de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, de fecha 24 de febrero de 2011 en el Diario Oficial, con los respectivos títulos y subtítulos, sin las notas al pie de página.

2°.- Dispónese la publicación del resumen oficial de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, de fecha 24 de febrero de 2011 elaborado por la Corte en un Diario de amplia circulación nacional por una sola vez.

3°.- Dispónese la publicación del resumen oficial y del Fallo de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada en el caso “Gelman vs. Uruguay”, de fecha 24 de febrero de 2011 en las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores debiendo estar disponible la referida publicación por el período de un año.

4°.- Comuníquese, publíquese, etc.

[Firma]

José Mujica

Presidente de la República

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

19.07.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado Penal de 2º Turno. El Dr. José Luis González González, compareciendo en representación de Juan Gelman, formula denuncia penal por la eventual comisión de los delitos de privación de libertad y homicidio perpetrado contra María Claudia García IruretaGoyena de Gelman, y sustracción de menor de la hija de la misma, y supresión de estado civil. Ficha 462/2002.

01.09.2002. Ministerio Público y Fiscal. Vista Nº 1147. El Fiscal Letrado Nacional de 4º Turno, Dr. Enrique Moller *solicita la clausura de las actuaciones*. Sostiene como presupuesto de su solicitud, que el Informe Final de la Comisión para la Paz, que constituye la versión oficial del Poder Ejecutivo en la materia, concluye que *se le dio muerte a la detenida*. *Dicha conclusión constituye, “en esas especialísimas circunstancias, prueba suficiente, “ad hoc”, de la muerte de las personas “desaparecidas” en la dictadura. Escapa a toda lógica sostener otra cosa, dados los episodios tal como transcurrieron.*

(...) El fin de sus vidas es la única conclusión posible (...). Por tanto, ya no se está ante un delito permanente de privación de libertad, (...) sino que ha derivado a homicidio. En consecuencia, no corresponden las disposiciones legales atinentes a aquel delito, en especial, aquellas sobre la competencia en razón del tiempo y prescripción (...).

Tampoco el Ministerio Público comparte los argumentos del peticionante sobre que los delitos perpetrados contra María Claudia García IruretaGoyena de Gelman y su hija constituyen delito común y, como tal, fuera de la égida de la Ley de Caducidad. El Fiscal, por el contrario, *estima que los hechos que motivaron estos obrados se hallan incluidos en el art. 1º de la Ley de Caducidad Nº 15948.*

Si bien se comparte, que la sustracción de niños no es una conducta que pueda tener tintes políticos, sí es dable sostener que se realizó en determinado contexto; que quienes lo llevaron a cabo lo hicieron “amparados” en sus funciones, “aprovechándose” de las circunstancias emanadas por las órdenes dadas por los superiores de entonces. Precisamente, en ese marco es que tuvieron todas las facilidades para llevarlo a cabo.

Finalmente, el Fiscal tampoco comparte que corresponda la exclusión de la ley de caducidad por tratarse el caso de un delito que se hubiera cometido con el propósito de lograr un provecho económico.

Y ello porque no surge probado que la entrega de la hija de la señora Claudia García haya respondido a una actividad con fines de lucro, o a un “favor” que se hizo a determinada persona, y en este último caso, si hubo o no una prestación económica.

00.10.2002. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Libra exhorto por el que se solicita la remisión a dicho juzgado de copias certificadas completas de todas las constancias y antecedentes que se encuentran archivados que hubieran servido de base para la inscripción del nacimiento de María Macarena Tauriño Vivían.

13.12.2002. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. “González José Luis en representación de Gelman Juan. Denuncia”. F P/462/2002. Fiscalía en lo Penal de 4º Turno. El Juez, Dr. Gustavo Mirabal, dispone la apertura del presumario. Se consulta al Poder Ejecutivo sobre si el caso estaba comprendido en la Ley de caducidad.

14.02.2003. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Juez, Dr. Gustavo Mirabal, instruye el primer interrogatorio que se realiza en Uruguay a sobrevivientes de Automotoras Orletti recluidos en la sede del SID en Uruguay. Declaran: María Mónica Soliño Platero, María del Pilar Nores Montedónico, ex soldado de 1ª Julio César Barboza Plá, Jorge Raúl González Cardoso, Nelson Eduardo Dean Bermúdez, Cecilia Irene Gayoso Jáuregui, Ariel Rogelio Soto Loureiro, Ricardo Germán Gil Iribarne, Gastón Zina Figueredo, Margarita María Michelini Dellepiane Sara Rita Méndez Lompodio, Ana María Salvo Sánchez, Enrique Carlos Rodríguez

Larreta Piera.

26.01.2004. Exhorto del Sr. Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo del Juzgado N° 5 de la Capital Federal, Dr. Norberto Oyarbide, al Sr. Juez a cargo del Juzgado de Instrucción con competencia penal con jurisdicción en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. En autos caratulados: “N.N. S/ Delitos contra el estado civil”:

Se ha dispuesto el libramiento del presente exhorto a V.S., a fin de que se realicen diligencias probatorias tendientes a determinar el momento, lugar, forma y circunstancias en que tuvo lugar el nacimiento de la ciudadana uruguaya María Macarena Tauriño Vivián, y su registración, bajo ese nombre, como hija legítima de Ángel Julián Tauriño (fallecido) y Esmeralda Vivián, así como todo lo relativo a los medios, el modo, el momento y las personas que intervinieron en la sustracción de la

menor de los brazos de su progenitora, la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena (actualmente desaparecida), y su entrega a los Sres. Ángel Julián Tauriño (fallecido) y Esmeralda Vivián -quienes se encuentran inscriptos en las instituciones de la República Oriental del Uruguay como sus legítimos padres-, en la ciudad de Montevideo.

08.03.2005. La Jueza de Familia, Dra. Miriam Muzi, ordena anular la inscripción en el Registro Civil de María Macarena Tauriño Vivián, y dispone que fuera reconocida como María Macarena Gelman García. El fallo judicial fue impulsado desde el año pasado por la nieta de Juan Gelman, quien inició una “acción de contestación de filiación legítima” y una “acción de reclamación de filiación legítima en la persona de sus abuelos naturales, Juan Gelman, Berta Shubaroff y Juan Antonio García.

23.06.2005. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional. Ministerio del Interior. Mediante nota firmada por los Dres. Tabaré Vázquez, Azucena Berruti y José Díaz, el Poder Ejecutivo responde al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Daniel Gutiérrez, la consulta formulada por Mensaje N° 039/2005 de 16 de junio 2005, a raíz del planteo elevado por el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 2º Turno en los autos caratulados “González, José Luis en representación de Gelman, Juan. Denuncia. Ficha P/ 462/2002”: *En relación a dicho expediente el Poder Ejecutivo informa que el caso no se encuentra comprendido dentro del artículo 4º de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

28.07.2005. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Juez Penal, Dr. Gustavo Mirabal, toma declaraciones al periodista del diario “La República” Roger Rodríguez a fin de que pueda aportar a la investigación datos sobre la presunta detención, privación de libertad y muerte de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman y el destino de su hija: (...) *sobre fines de octubre de 1976, cuando viene el segundo vuelo de detenidos de Argentina, según mis investigaciones, hubo una ruptura de relaciones entre el grupo uruguayo y el argentino de represión. (...) Se sabe, por*

declaraciones del militar argentino Cabanillas que el 12 de diciembre hubo una reunión donde se habían arreglado las cosas. Entre el 1º de noviembre y el 12 de diciembre, hay un vacío, pero lo que ocurrió ahí, sea por dinero, por política o lo que fuere, determinó la desaparición definitiva del segundo vuelo y el destino de María Claudia. Ahí hay un nudo gordiano (...).

Hubo un reparto, Furci (argentino) se quedó con Mariana Zaffaroni, y en una declaración ante la justicia argentina dijo: “me la entregaron en la puerta del avión”, lo que para mí confirma más el segundo vuelo. Ruffo, se había quedado con Carla Rutilo, una niña hija de un uruguayo y una boliviana, desaparecidos ambos en Bolivia o en Buenos Aires. Y los niños Julián, hijos de Roger Julián, son trasladados a Uruguay y meses después aparecen en Chile. Ellos recuerdan que fue una mujer quien los llevó. (...) Todo ese reparto de niños, es coincidente con el nacimiento de la hija de María Claudia. Y como todos los demás casos que terminan en manos de policías o militares, Macarena Gelman termina en manos de un policía. Uno puede pensar que es parte del reparto del botín. (...).

02.08.2005. Según información aportada por el Ejército, los antropólogos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación supervisados por el equipo Argentino de Antropólogos Forense (EAAF), delimitan un perímetro de 80 por 100 metros en el Batallón N° 14, donde en una

de las áreas estarían los restos de María Claudia García. Se hace presente su hija María Macarena Gelman. El resultado de la búsqueda es negativo.

14.05.2006. República Argentina. Interpol-Argentina cursa un nuevo pedido de informes a Interpol-Uruguay sobre el ex jefe de Policía de San José, Comisario Ángel Tauriño, en el marco de un segundo pedido de información de la justicia argentina que investiga el crimen y desaparición en Uruguay de María Claudia García.

16.05.2006. República Argentina. El periodista uruguayo del diario "La República", Roger Rodríguez, declara en la causa que el Juez Federal, Dr. Norberto Oyarbide, instruye sobre el cambio de identidad de Macarena Gelman. Entre las pruebas documentales aportadas por la investigación periodística se encuentra la indagación que permitió ubicar la Base Valparaíso, a la que habría sido llevada María Claudia para darle muerte.

19.05.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 15° Turno. Citación para presentarse al Juzgado el día 07.06.2006 a los Dres. Carlos Ramela Regules y Gonzalo Fernández en autos Exhorto Extranjero N° 6, Folio 30.

03.06.2006. Respuestas del ex capitán de Granaderos, Ricardo Medina, entrevistado por el diario "El Observador" en Cárcel Central: (...) *Esa detención (la de María Claudia García) como todas las operaciones que se hacían, fue conocida por los mandos. (La mujer) fue detenida en Argentina -por oficiales que se ausentaron del país-, permaneció en un local de las Fuerzas Armadas (la sede del Servicio de Información de Defensa, en Bulevar Artigas y Palmar), fue llevada al Hospital Militar, tuvo familia, volvió al local, entregan el bebé y a la madre la hacen desaparecer; y todo con participación de diferentes fuerzas, disponiendo de medios a su voluntad para una operación de esta magnitud, ¿y en provecho personal? -o sea, ¿no es una operación oficial?- ¿pero de qué me hablan? Obvio que los mandos sabían. Fueron partícipes necesarios de estas acciones.*

06.06.2006. República Oriental del Uruguay. Ministerio Público y Fiscal. La Fiscal, Dra. Ana María Tellechea, se pronuncia a favor de extraditar a los cinco militares y un policía uruguayos requeridos por la Justicia Federal de la República Argentina bajo la acusación de *asociación ilícita y privación ilegal de libertad* por el secuestro y desaparición de María Claudia García. La Fiscal considera que *no existe cosa juzgada* porque los militares requeridos *no fueron juzgados en Uruguay*, y considera que los delitos que se les imputa no están prescriptos. El juez, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini tiene un plazo de 20 días para emitir su fallo.

08.06.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno. El Juez, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini, hace lugar al pedido de prueba solicitado por los abogados defensores de seis militares detenidos sobre los que recae un pedido de extradición de la República Argentina. El juez solicita, en un plazo de 20 días, que su colega argentino, el Dr. Guillermo Montenegro, le remita los documentos pedidos por la defensa de los militares dentro de la causa "Videla, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal".

03.07.2006. Se fuga del Hospital Central de las Fuerzas Armadas el detenido por la causa, Cnel. (R) Gilberto Vázquez. Será apresado nuevamente días después.

10.07.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2° Turno. Ingresa nuevo pedido de extradición de militares y policías uruguayos librado por el Juez Federal argentino, Dr. Norberto Oyarbide. El pedido refiere a una investigación sobre niños secuestrados durante la dictadura uruguaya, entre ellos, Macarena Gelman. El Juez uruguayo, Dr. Gustavo Mirabal, requiere a su colega que explicita por qué delito solicita la extradición de los militares uruguayos, entre los que se incluye el nombre de José Umpiérrez, quien no figura en los registros de identificación civil en el Uruguay.

25.07.2006. República Argentina. El Juez Federal, Dr. Daniel Rafecas declara la inconstitucionalidad de uno de los diez decretos de indulto (Decreto 003/89), concedidos en octubre de 1989 por el Presidente argentino, Dr. Carlos Saúl Menem, a los militares uruguayos José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y al policía Hugo Campos Hermida. Los mismos, en 1986, fueron procesados por 22 casos de torturas practicadas en el centro clandestino de reclusión "Automotoras Orletti". El indulto presidencial imposibilitó su extradición solicitada por la justicia argentina a Uruguay, a fines de 1980.

25.07.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. El Juez, Dr. Gustavo Mirabal, ordena la detención del Cnel. (Av) retirado, José Uruguay Araújo Umpiérrez, integrante del Servicio de Información de Defensa (SID), requerido por la justicia argentina.

06.11.2006. República Oriental del Uruguay. El Juez, Dr. Daniel Tapié, informa a los militares y policías uruguayos acusados de participar en “Automotores Orletti” acerca de los pedidos de extradición de los jueces argentinos, Dres. Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide.

01.12.2006. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er Turno. Suprema Corte de Justicia remite: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de Argentina. Oficio Nº 474/06 Ref: 143/06 de 08.05.2006, solicitud de extradición. Fallo del Juez, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini. *Haciendo lugar a las extradiciones de Gilberto Valentín Vázquez Bissio, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Silveira Quesada, Ricardo José Medina Blanco, José Nino Gavazzo Pereira y José Ricardo Arab Fernández.*

26.11.2007. República Argentina. Un artículo periodístico de Victoria Ginzberg publicado en el diario “Página 12”, informa que Juan Gelman, a través de su abogado, Dr. Marcelo Buido, pidió que cinco represores argentinos fuesen juzgados por el asesinato de su hijo, Marcelo Ariel Gelman.

26.02.2008. República Oriental del Uruguay. Macarena Gelman, a través de su abogado uruguayo, Dr. José Luis González, entrega nuevas pruebas a la justicia con el objetivo de reabrir la causa por la desaparición en Uruguay de su madre.

29.02.2008. República Oriental del Uruguay. En un artículo periodístico el semanario “Brecha” informa que: *Macarena Gelman solicitó, el miércoles 26, la reapertura de la investigación por la desaparición forzada en 1976 de su madre, María Claudia García. (...).*

La reactivación de la indagatoria se pide sobre la base de nuevos datos: el reconocimiento oficial por parte de la Fuerza Aérea de la ejecución en 1976 de vuelos clandestinos desde Argentina a Uruguay en los que se trasladaban presos políticos; la aparición de cuerpos de detenidos desaparecidos enterrados en predios militares o en lugares que habían sido custodiados por las Fuerzas Armadas. (...).

11.04.2008. República Oriental del Uruguay. El periódico “La República” informa que el Fiscal, Dr. Eduardo Fernández Dovat, será el representante del Ministerio Público que entenderá en la “causa Gelman”. *El magistrado también deberá determinar, en caso de que desarchiva la causa, si asume competencia o si traslada el expediente al juez penal Luis Charles, quien tiene a su cargo la investigación sobre “Segundo Vuelo”, en el cual María Claudia fue trasladada de forma clandestina al Uruguay.*

13.08.2008. República Oriental del Uruguay. El Juez, Dr. Pedro Salazar, reabre la causa judicial luego de que la propia Macarena Gelman aportara nuevas pruebas.

13.10.2008. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”: *El juez Penal de 2º Turno, Pedro Salazar, libró un exhorto internacional hacia la República Argentina, solicitando interrogar a dos ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en el marco de la causa por la cual se indaga el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman. El magistrado solicitó vía exhorto el testimonio de los ex agentes Eduardo Ruffo y Eduardo Cabanillas, ambos “privados de libertad”, por su accionar represivo (torturas) en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.*

30.10.2008. República Oriental del Uruguay. El diario “El Observador” publica una nota en la que informa que, *el antropólogo del Instituto Técnico Forense, Horacio Solla, entregó un mes antes al Juzgado que investiga la desaparición de María Claudia García de Geman un informe elevado al Juez y enviado a la Fiscalía que sostiene, con un altísimo porcentaje (de probabilidades), que se había encontrado el cráneo de la ciudadana argentina desaparecida. Solla realizó una tarea de comparación entre el cráneo y fotografías tomadas a la mujer (...).* El cráneo había sido hallado en tumbas del cementerio de Vichadero, Rivera, en el año 2005.

30.10.2008. República Oriental del Uruguay. Comunicado público de Macarena Gelman ante los trascendidos de prensa. (...) *Desconozco el grado de confiabilidad del procedimiento utilizado, protocolo y contexto en el cual fueron analizados los restos de los cuales se habla (...).* Asimismo,

quisiera expresar mi profundo malestar y preocupación por el manejo imprudente y apresurado de tan delicada información (más allá de que sea finalmente confirmada o desestimada), sin tener en cuenta la repercusión que ello acarrea a nivel persona y emocional (...).

31.10.2008. República Oriental del Uruguay. El diario “El Observador” informa que el Fiscal, Dr. Luis Bajac, le pidió ayer al Juez, Dr. Pedro Salazar, el examen de ADN sobre los restos hallados en Vichadero.

11.11.2008. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia

Dr. Jorge Ruibal Pino

De nuestra mayor consideración:

En atención a las informaciones que han adquirido estado público en los últimos días relativas a investigaciones judiciales sobre eventuales hallazgos de restos de personas detenidas-desaparecidas en el territorio nacional, esta Secretaría tiene el agrado de comunicar a esa Corporación que, en cumplimiento de sus cometidos, está en condiciones de recomendar los estudios científicos de ADN pertinentes, así como facilitar las gestiones para su realización tanto en nuestro país como en el extranjero.

(...) Firman: Soledad Cibils, José López Mazz, Álvaro Rico y Juan Faroppa Fontana.

05.12.2008. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, *el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Enrique Bonelli, y el ex Comandante en Jefe de esa fuerza, José Pedro Malaquín, declararon ayer ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. (...). Bonelli respondió sobre “preguntas concernientes a la operativa de la Fuerza Aérea de aquel momento y de los vuelos de los que estamos hablando, es decir (lo referido a) los aviones y las tripulaciones”. (...). En tanto, el interrogatorio de Malaquín refirió a su participación en el “segundo vuelo”, del cual fue tripulante. Las investigaciones realizadas sobre detenidos desaparecidos revelaron que los militares (R) Walter Pintos, Malaquín y Daniel Muñoz, actuaron como piloto, copiloto y tripulante, respectivamente en ese vuelo.*

06.12.2008. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, *el ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti y el general Raúl Glodtofsky, comparecieron ayer ante la Justicia a prestar su testimonio en la indagatoria por el secuestro, traslado clandestino y posterior desaparición de María Claudia (...).*

12.03.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, *el antropólogo forense Horacio Solla y el catedrático Grado 5 en Medicina Forense, Guido Berro, comparecieron ayer ante la Justicia en “audiencia ampliatoria” por la identificación de un cráneo encontrado en el cementerio de Vichadero. (...)*

Las muestras del cráneo serían enviadas a un laboratorio en España y a otro en Argentina. En este último ya existen muestras de sangre de Macarena Gelman (...).

27.08.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”: *Dos laboratorios extranjeros especializados en análisis genéticos desestimaron un vínculo materno filial entre un cráneo hallado en la localidad de Vichadero y la joven Macarena Gelman (...).*

02.09.2009. República Oriental del Uruguay. La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz emitió un Comunicado de Prensa.

Ante los hechos de conocimiento público, relacionados con técnicas de identificación de personas detenidas-desaparecidas en nuestro país, y en el marco de sus cometidos específicos, la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz entiende necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- La búsqueda de personas detenidas-desaparecidas en un proceso complejo, que implica diversas instancias gubernamentales; jurídicas y académicas.

2.- La identificación de las personas detenidas-desaparecidas requiere sostenerse en procedimientos científicos-técnicos precisos y reconocidos de acuerdo a lo establecido en los estándares internacionales en la materia. La aplicación de estas técnicas genera relevantes efectos

jurídicos, al constituir medios de prueba idóneos en las correspondientes causas judiciales.

3.- La identificación de personas detenidas-desaparecidas busca dar respuesta, en primer lugar, a las demandas de los familiares de las víctimas directas, de manera legítima y conforme a las obligaciones del Estado uruguayo de promoción, protección, garantía y reparación en el marco del derecho (...).

4.- Los procedimientos de identificación constituyen una fuente potencial de daño a los familiares cuando los responsables de los mismos intervienen de modo inadecuado, sea por el cuidado de los restos o por el manejo de la información que se difunde sobre el caso concreto.

5.- La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, oportunamente, comunicó al Poder Judicial su disposición para facilitar la realización de exámenes de ADN en todos aquellos casos en que se investiguen presuntos casos de desaparición forzada.

6.- En función de estas consideraciones, la Secretaría de Seguimiento considera que la identificación de personas detenidas-desaparecidas debe realizarse empleando estándares y protocolos internacionales, que admitan verificación cruzada de los resultados a los efectos de dar garantías, tanto para los familiares como para el Poder Judicial. A la vez, estos procedimientos deben partir de la base de que hay una jerarquía dentro de las técnicas de identificación utilizadas, tenerse en cuenta la existencia de diferentes técnicas:

a) por una parte, aquellas que permiten la excusión de un individuo, pero que no permiten realizar identificaciones positivas (...).

b) por otra parte, aquellas técnicas que sí permiten la identificación positiva, mediante la comparación de huellas dactilares; las cartillas dentales y las pruebas de ADN.

7.- En consecuencia, la Secretaría de Seguimiento entiende pertinente no difundir supuestas identificaciones a partir de investigaciones sobre personas detenidas-desaparecidas hasta que no se haya procedido a la identificación positiva, en especial mediante pruebas de ADN. Complementariamente, se considera que el resultado de estas investigaciones solamente debe hacerse a través de vías oficiales, teniendo siempre en cuenta la necesidad de informar, en primer lugar, a los familiares involucrados.

Montevideo, 2 de setiembre de 2009

03.11.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, en la fecha se reabre la “causa Gelman”:

La justicia retomará hoy la investigación por el secuestro en Argentina, posterior desaparición en Uruguay de María Claudia García de Gelman. (...) La totalidad de los represores citados para la presente semana fueron condenados en primera instancia por el juez penal de 19° Turno, Luis Charles, en la causa denominada “Segundo Vuelo” de Automotores Orletti, a penas de entre 20 y 25 años de penitenciaría, por reiterados delitos de “homicidio muy especialmente agravados”.

Los citados para el 3 de noviembre son: el ex jerarca policial Ricardo Medina Blanco y el coronel (R) Gilberto Vázquez Bissio.

Para el día 4, el coronel (R) Jorge Silveira Quesada y José Ricardo Arab (ex militar).

Al día siguiente la citación es para el ex policía José Sande Lima y el coronel (R) Luis A. Maurente Mata.

(...) La comparecencia de Gavazzo estaba prevista para la jornada de hoy pero “por motivos de salud” debió postergarse. El militar, se encuentra internado en el Hospital Militar y los médicos del nosocomio recomendaron su no comparecencia ante la Sede, por lo cual se resolvió postergar la audiencia, dijeron las fuentes.

Por su parte, Ernesto Ramas también se encuentra internado en el Hospital Militar “pero su situación es diferente, porque su internación es permanente”, por lo cual, seguramente el juez Salazar disponga de una Junta Médica para determinar si el militar se encuentra en condiciones de prestar testimonio (...).

23.12.2009. República Oriental del Uruguay. Según informa “La República”, el día anterior declaró ante el Juez Pedro Salazar y el Fiscal Ariel Cancela el coronel (r) José Nino Gavazzo y realizó un “racconto de los hechos investigados” (...).

10.05.2010. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de

Derechos Humanos y Derecho Humanitario a Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz. *Se solicita tenga a bien remitir a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario el Informe Personal con respecto a la Sra. María Claudia García de Gelman, incluido en el Informe Final entregado al Sr. Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle el día 10 de febrero de 2003.*

28.06.2010. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno, actuando en la Fiscalía el Dr. Ariel Cancela, concurre el Dr. José López Mazz, quién será consultado acerca de los hallazgos realizados por el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF).

30.06.2010. República Oriental del Uruguay. *Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Oficio N° 143/2010. En autos caratulados: “José Luis González en representación de Juan Gelman – DCIA” Ficha IUE: 90/10462/2002, solicita (...) peticionando que se realice el análisis de los restos óseos, para determinación de especies, por parte del Servicio de Antropología Forense de la Morgue Judicial (Argentina), respecto del material obtenido por el GIAF en las excavaciones realizadas en el Batallón 14 de Toledo (...).*

23.08.2010. República Oriental del Uruguay. Poder Judicial. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno, envía Oficio N° 473/10 al Sr. Secretario de la Presidencia de la República, a los efectos de dar cumplimiento a la resolución N° 1406/2010, por la cuál *corresponde proceder como lo solicita el Sr. Fiscal, con el fin de que se proceda a la realización de las operaciones, tendientes a la búsqueda de los restos de María Claudia García, en las zonas determinadas en los documentos y en la información testimonial referida. (...) recomendamos la conveniencia y oportunidad de continuar trabajos de mayor profundidad y resolución que permitan obtener nuevas pruebas. En base a ello se resuelve: 1) Realizar un relevamiento especial del lugar, practicándose por la Sede una inspección ocular (...). 2) Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que: el equipo antes citado, dirigido por el Dr. José López Mazz, de acuerdo a lo informado por el mismo y dentro de las posibilidades presupuestales del Poder Ejecutivo y demás entidades públicas que han colaborado, realice los trabajos necesarios en la nueva zona delimitada, con el fin de ubicar restos humanos que pertenezcan a Claudia García de Gelman (...).*

05.10.2010. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno. Oficio N° 603/2010.

Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay. Presente.

En autos caratulados: “José Luis González en representación de Juan Gelman”, Ficha IUE: 90-10462/2002, cúmplame elevar a Usted el presente a efectos de comunicarle que esta Sede ha dispuesto que el equipo dirigido por el Dr. José López Mazz realice trabajos necesarios en la nueva zona delimitada, dentro de las posibilidades presupuestales que ese Poder disponga, y según surge la misma, de las declaraciones del mencionado antropólogo y la documentación, cuyo testimonio se acompaña con este Oficio, ello con el fin de ubicar restos humanos que pertenezcan a CLAUDIA GARCÍA DE GELMAN.

Saluda al Señor Presidente con la más alta distinción. Dr. Pedro Salazar. Juez Letrado

09.12.2010. República Oriental del Uruguay. Poder Judicial. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno, envía solicitud de documentación a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Oficio N° 762/2010. *En autos caratulados “JOSÉ LUIS GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN GELMAN. DCIA” Ficha 90-10462/2002 se libra a Ud. el presente a efectos de solicitarle se sirva REMIOTIR A LA BREVEDAD a esta sede: INFORME SI SE OBTUVO RESPUESTA DEL MATERIAL OBTENIDO POR EL GIAF, POR PARTE DEL SERVICIO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.*

Saluda a Ud. muy atte.,

Esc. Enrique Madrugá (Firma)
ACTUARIO ADJUNTO

Dr. Pedro Salazar Delgado (Firma)
JUEZ LETRADO

SUMA: contesta oficio 762/2010

SEÑOR JUEZ LETRADO DE 1ª INSTANCIA EN LO PENAL DE 2º TURNO-

Alberto Breccia Guzzo en su calidad de Secretario de la Presidencia de la República, compareciendo en autos caratulados: “JOSÉ LUIS GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN GELMAN. DCIA” Ficha 90-10462/2002, al Señor Juez se presenta y dice:

Que en relación a lo solicitado por Oficio 762/2010, viene a manifestar lo siguiente:

a) Por oficios 473 y 603/2010 se comunicó a este Poder Ejecutivo que se había dispuesto la realización de los trabajos necesarios por parte del equipo de Investigaciones Arqueológicas coordinado por el Dr. José López Mazz, dentro de una nueva zona ya delimitada. En su mérito la Presidencia de la República se encuentra en vías de suscribir el Convenio pertinente con la Universidad de la República a efectos de concretar la realización de los trabajos dispuestos judicialmente. Todo ello en consonancia además con la voluntad política de esta Administración de continuar con las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el período de facto. Cabe destacar que el Convenio a suscribirse prevé el comienzo de las excavaciones en el área delimitada a que hace referencia el oficio recibido, para los primeros días de febrero del año próximo.

b) Por oficio 762/2010 se solicitó información sobre una eventual respuesta al Servicio de Antropología Forense de la República Argentina sobre el material obtenido por el GIAF y que enviara a dicho Servicio la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Al respecto, de acuerdo a las gestiones realizadas por la citada Secretaría, el expediente se encontraría a la espera de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efectos de obtener la autorización para el cumplimiento de los trabajos solicitados. Ante la cercanía de la Feria Judicial Mayor es razonable prever que la repuesta por parte del Gobierno Argentino se obtendrá finalizada esta.

Por lo expuesto, AL Sr. JUEZ PIDO:

Se sirva tener presente lo manifestado y por contestado el Oficio 762/2010.-

[Firma]

Dr. Alberto Breccia Guzzo

Secretario de la

Presidencia de la República

23.12.2010 República Oriental del Uruguay. Presidencia de la República. En respuesta al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno.

(...) De acuerdo a las gestiones realizadas por la citada Secretaría, el expediente se encontraría a la espera de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efectos de obtener la autorización para el cumplimiento de los trabajos solicitados. (...).

19.02.2011. República Oriental del Uruguay. El diario “El País” publica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) confirmó una resolución, firmada el 23 de junio de 2005 por el entonces presidente Tabaré Vázquez, mediante la cual el gobierno excluyó de la Ley de Caducidad el caso de la desaparición de la joven argentina María Claudia García de Gelman, en 1976. Un grupo de militares retirados se presentaron en 2006 ante el TCA reclamando la anulación de esa decisión, alegando que la misma viola sus “derechos adquiridos” porque durante el gobierno de Jorge Batlle el caso se había amparado dentro de la ley de Caducidad.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de María Claudia García de Gelman.

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: 1.755.970.

Edad: 4 años.

Fecha de nacimiento: 30.11.1972.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Nombre del padre: Nelson Hernández (uruguayo, detenido en Argentina, posteriormente liberado y deportado a Uruguay. Fallecido en Europa).

Nombre de la madre: Lourdes Hobbas Bellusci de Hernández (uruguaya, detenida en Argentina, desaparecida).

Secuestro

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión:

Circunstancia: Luego de la detención de su madre (y estando su padre detenido desde 1975), Andrea Viviana y sus tres hermanos quedaron al cuidado de distintas familias, compañeros de militancia de sus padres. Esteban Nelson (hermano, 9 años) queda a cargo de la familia de Roberto Etchard Martínez (esposo de la madre de Lourdes Hobbas) y se tramita su ingreso a Uruguay.

06.05.1977. Esteban Nelson (hermano) ingresa a Uruguay tras obtener pasaje gratuito del Consulado de la República Oriental del Uruguay en Argentina. Allí se encuentra con su padre quien fuera deportado al Uruguay.

05.07.1977. Es detenida en Buenos Aires, Beatriz Lourdes (hermana).

06.07.1977. Es detenido Washington Fernando (hermano) en el domicilio de la localidad de Delviso, Gran Buenos Aires. En dicho operativo también son detenidas dos personas de sexo femenino y una de sexo masculino. En la casa se encuentran también otros niños, entre ellos Andrea Viviana, que no son secuestrados en este operativo. Andrea Viviana pasa a vivir con una pareja que la recibe y adopta, en la localidad de Becar, Provincia de Buenos Aires pero el resto de su familia desconoce su paradero.

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Esteban Hernández Hobbas recogido por el diario “La República” en su publicación “Dónde Están? la historia de los 13 niños uruguayos desaparecidos” (09.04.1989): *Ante esta situación (la detención de su madre), los dueños de la casa donde estaban los niños decidieron ir con ellos de vacaciones. (...) A Andrea no le habíamos contado nada, era demasiado chica. Sin embargo, un día de ese verano nos pidió una explicación: estábamos charlando los tres más grandes, Beatriz, Fernando y yo, precisamente sobre mamá mientras Andrea jugaba en otro lugar del patio.*

Pero en un momento dejó de lado sus juguetes y se acercó a nosotros preguntando: ¿Dónde está mamá? Nos dejó helados, ninguno se animó a contestar, ya no recuerdo quien le dio una explicación lo más evasiva posible, algo así como que mamá estaba con papá en el mismo lugar donde lo íbamos a ver a él (...).

Testimonio de Gonzalo Yrurtia Delaporte (27.01.1984)¹⁹: *El 6-7-77 a las 12 horas, gente vestida de civil, muy armados, rodean la casa. En ese operativo se llevan a “la nena”, a la esposa de “el gallego”, a la esposa del colectivero, a Fernando Hernández Hobbas. (...) Quedan solos en la casa: Gonzalo y Virginia Yrurtia Delaporte, Fernando y sus dos hermanas, el hijo del colectivero (de unos 8 o 9 años), Andrea Hernández Hobbas. La bebida de “El gallego” fue entregada a una*

¹⁸ Legajo COMIPAZ N° 2.

¹⁹ Ídem.

vecina que vivía enfrente de la casa. El operativo fue muy grande, se utilizaba helicóptero. (...). A la noche llaman a la puerta, era el gallego, le cuentan todo, este huye por los fondos de la casa seguido por Gonzalo, que no pudo saltar el alambrado. “El Gallego” ¿había visto a una camioneta, llegan varios hombres buscando al Gallego, le preguntaron a Gonzalo quién era el que huía? éste dice desconocer y allí pregunta qué van a hacer ellos. Los dejan ir a las casas de sus parientes menos Andrea Hernández, que como tenía 4 años no sabe irse sola (...).

Atribuido a:

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de Lourdes Hobbas (madre, desaparecida), Beatriz Lourdes (hermana, 16 años, desaparecida), Washington Fernando (hermano, 15 años, desaparecido).

Desaparición

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

Luego de la detención de su familia, Andrea Viviana pasa a vivir en la localidad de Becar (Provincia de Buenos Aires) con una pareja que la recibió, integrada por N.M.F. y J.R. Fue inscripta con un nuevo nombre y apellido. No le fue ocultada su historia familiar.

Observaciones

00.03.1977. Es allanado el domicilio donde se encuentra Esteban Hernández (junto a Roberto Etchard Martínez, esposo de la madre de Lourdes Hobbas y una persona más).

Testimonio de Esteban Hernández recogido por diario “La República” en su publicación “Donde Están? la historia de los 13 niños uruguayos desaparecidos” (09.04.1989, págs. 92-93): *Eran las tres y media de la madrugada, cuando me despertaron algunos ruidos y me sorprendió un hombre de bigotes que llevaba un fusil M-16, parado a los pies de mi cama -¿qué pasa? – vos sabés mejor que yo lo que está pasando – No, no se. – Entonces callate. En ese momento entró a la pieza quien debe haber sido el oficial a cargo: ‘no lo trates mal, es un chico, dejalo quieto’. Pedí entonces salir del cuarto, pero me lo prohibieron.*

En un momento en que se descuidó el hombre de bigotes llegué hasta la cocina, ahí estaba el abuelo y Ricardo contra la pared, tenían las manos en alto. Alguien me tomó firmemente del brazo y me obligó a entrar nuevamente al cuarto. El oficial a cargo me esperaba: ¿Dónde están los compañeros de tu madre? – No se. – Sólo queremos conversar, ellos están haciendo cosas malas. – No se. – Pero ¿a las casas que fuiste? – No sé, siempre fui agachado, en auto, de noche, que se yo... –Si traemos a una

amiga que conocés, ¿le dirías a ella en las casas que estuviste? Yo, con curiosidad por saber quién era, le contesté: ‘no se’. ‘Traigan a la fulana’, dijo el oficial. Ella -a quien yo conocía pues habíamos vivido juntos y durante un tiempo fue como mi segunda madre- se inclinó a mis pies. Yo recordé que un día me había dicho: ‘Esteban, si alguna vez yo te pido que me entregues direcciones ante los ‘milicos’, no lo hagas, a pesar que yo te ruegue, no lo hagas’. Así fue. No dije nada. El oficial, molesto, agregó gritando: ‘Cómo es posible que no recuerdes algún lugar, aunque sea el color de una puerta’.

Recuerdo que no tenía miedo, sólo rabia. A Ricardo se lo llevaron, ahí quedamos el abuelo y yo. Durante un tiempo tuve un gran sentimiento de culpa. Nunca he entendido por qué se llevaron a mis tres hermanos y no a mí, por qué a ellos tres y no a mí, que soy uno solo.

06.05.1977. Esteban Nelson Hernández Hobbas (hermano) se encuentra con su padre, Nelson Hernández, en Uruguay. Según nota del Consulado del Uruguay en Buenos Aires (07.04.1986): *El consulado pudo ubicar al Sr. Hernández en su domicilio en Montevideo y, previo consentimiento de éste, repatrió al pequeño Esteban Nelson (5 de mayo de 1977).*

06.11.1977. Nelson Hernández se exilia en España. No se obtiene permiso de salida para Esteban Nelson, quien pasa a vivir con sus abuelos paternos en Uruguay.

Localización/ Restitución de Identidad:

Fecha de Localización: 15.12.1998.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo.

Fecha de Restitución:

Situación posterior: En noviembre de 1997, Esteban (con 35 años de edad) viaja a Argentina con el objetivo de ubicar a su hermana. En julio de 1998 retorna a Montevideo sin obtener resultados en su búsqueda.

En diciembre de 1998 Andrea Viviana toma la iniciativa de contactarse con la Organización Abuelas de Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Hasta ese momento desconocía que se la consideraba desaparecida.

En diciembre de 1998 Abuelas de Plaza de Mayo le notifica a Esteban Nelson la localización de su hermana. Ambos se reencuentran en Buenos Aires.

Gestiones

República Argentina. Policía Federal.

República Argentina. Ejército.

República Argentina. Ministerio del Interior.

República Argentina. Episcopado.

República Argentina. Consulado del Uruguay.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.

España. Amnesty International.

Denuncias

República Argentina. Liga de los Derechos del Hombre.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

Europa. Asociación de Familiares Uruguayos de Desaparecidos (AFUDE).

1981. Consejo del Niño a través del Ministerio de Relaciones Exteriores

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Legajo N° 6263.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

1986. República Argentina. Ministerio del Interior. N° 293562. Iniciador Juzgado de Instrucción Militar Nro. 21. Causa Nro. 215 sobre Privación ilegítima de Libertad.

24.10.1986. República Argentina. Dirección Nacional de Institutos Militares. Ejército Argentino.

Nota ante el Ministerio del Interior: *En mi carácter de Juez de Instrucción Militar de la Dirección General de Institutos Militares, Titular del Juzgado N° 21, en un sumario que instruyo por delegación de - HOBAS HERNÁNDEZ Lourdes*

-HERNÁNDEZ HOBAS, Beatriz -HERNÁNDEZ HOBAS Fernando -HERNÁNDEZ HOBAS Andrea V S/Privación ilegítima de libertad solicito que SE el señor ministro ,

quiera tener a bien disponer se informe al asiento de este Juzgado de Instrucción, cuya dirección figura en el epígrafe si, en ese Ministerio u organismo dependientes, existen constancias con el ilícito que se investiga el que habría tenido principio de ejecución en el mes de agosto de 1977.

27.06.2000. República Argentina. Poder Judicial. Causa N° 7267/99.

Acciones civiles de Reparación Patrimonial

09.05.2001. República Argentina. Ley N° 24.043 y N° 24.411.

HERNÁNDEZ HOBBAS, Beatriz Lourdes²⁰

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: 1.490.949-8.

Edad: 16 años.

Fecha de nacimiento: 23.02.1960.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Nombre del padre: Nelson Hernández (uruguayo, detenido en Argentina, posteriormente liberado y deportado a Uruguay. Fallecido en Europa)

Nombre de la madre: Lourdes Hobbas Bellusci de Hernández (uruguaya, detenida en Argentina, desaparecida).

Secuestro

Fecha: 05.07.1977.

Lugar: Pizzería “La Focaccia”, Avenida Vélez Sarfield, localidad de Munro, San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: 20 hs.

Reclusión: Presumiblemente en el Centro clandestino de detención “Campo de Mayo”.

Circunstancia: Luego de la detención de su madre (y estando su padre detenido desde 1975) Beatriz Lourdes y sus tres hermanos quedaron al cuidado de distintas familias, compañeras de militancia de sus padres. Esteban Nelson (hermano, 9 años) queda a cargo de la familia de Roberto Etchard Martínez (esposo de la madre de Lourdes Hobbas) y se tramita su ingreso a Uruguay.

06.05.1977. Esteban Nelson ingresa a Uruguay tras obtener pasaje gratuito del Consulado de la República Oriental del Uruguay en Argentina. Allí se encuentra con su padre quien fuera deportado al Uruguay.

05.07.1977. Personas armadas, vestidas de civil, ingresan a Pizzería “La Focaccia”. Se dirigen hacia la mesa donde se encuentra Beatriz Lourdes junto a Alicia Delaporte de Yrurtia (32 años) y Roman Pacheco. Las dos primeras son detenidas, esposadas, e introducidas en dos vehículos.

06.07.1977. Es detenido Washington Fernando (hermano) en el domicilio de la localidad de Delviso, Gran Buenos Aires. En dicho operativo también son detenidas dos personas de sexo femenino y una de sexo masculino. En la casa se encuentran también otros niños, entre ellos Andrea Viviana (hermana de 4 años) que no son secuestrados en este operativo. Andrea Viviana pasa a vivir con una pareja que la recibe y adopta, en la localidad de Becar, Provincia de Buenos Aires, pero el resto de su familia desconoce su paradero.

Testigos: Román Pacheco (detenido).

Testimonios: Testimonio de Román Pacheco (24.01.1984): *Personal de civil, un número de 10 a 15 hs. con armas largas y cortas con la inscripción: EJÉRCITO ARGENTINO, producen tumulto en los concurrentes del local al abrir fuego hacia el piso alto de la pizzería, pues un joven de apodo “Tito” escapa escalera arriba. Redujeron violentamente al grupo de la mesa compuesto por: BEATRIZ*

HERNÁNDEZ HOBBAS (16 años), ALICIA RAQUEL DELAPORTE (...) y ROMÁN PACHECO. Dos hombres se abalanzaron sobre Alicia (...). A Román lo ponen contra la pared. Alicia y Beatriz son esposadas y conducidas a un coche chevy de color oscuro. Román pudo escaparse en medio de la confusión (...). Un cordón de la policía provincial con personal uniformado, acordonados y unidos para evitar la intervención del numeroso público que se hizo presente al oír los disparos y la corrida de la gente.

Atribuido a: Integrantes del Ejército argentino.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de Lourdes Hobbas (madre), Andrea Viviana

²⁰ Legajo COMIPAZ N° 2.

(hermana, desaparecida con identidad restituida), Washington Fernando (hermano, 15 años, desaparecido). Alicia Raquel Delaporte de Yrurtia Feldman (argentina, desaparecida).

Desaparición

Fecha:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

Observaciones

00.03.1977. Es allanado el domicilio donde se encuentra Esteban Nelson Hernández, (junto a Roberto Etchard Martínez y una persona más).

Testimonio de Esteban Nelson Hernández recogido por el diario “La República” en su publicación “Donde Están? la historia de los 13 niños uruguayos desaparecidos” (09.04.1989, págs. 92-93): *Eran las tres y media de la madrugada, cuando me despertaron algunos ruidos y me sorprendió un hombre de bigotes que llevaba un fusil M-16, parado a los pies de mi cama -¿qué pasa?- vos sabés mejor que yo lo que está pasando – No, no sé. – Entonces callate. En ese momento entró a la pieza quien debe*

haber sido el oficial a cargo: ‘no lo trates mal, es un chico, dejalo quieto’. Pedí entonces salir del cuarto, pero me lo prohibieron. En un momento en que se descuidó el hombre de bigotes llegue hasta la cocina, ahí estaba el abuelo y Ricardo contra la pared, tenían las manos en alto. Alguien me tomó firmemente del brazo y me obligó a entrar nuevamente al cuarto. El oficial a cargo me esperaba: ¿Dónde están los compañeros de tu madre? –No se. –Solo queremos conversar; ellos están haciendo cosas malas. –No se. – Pero ¿a las casas que fuiste? –No sé, siempre fui agachado, en auto, de noche, que se yo. –Si traemos a una amiga que conocés, ¿le dirías a ella en las casas que estuviste? Yo, con curiosidad por saber quien era, le contesté: ‘no se’. ‘Traigan a la fulana’, dijo el oficial. Ella -a quien yo conocía pues habíamos vivido

juntos y durante un tiempo fue como mi segunda madre- se inclinó a mis pies. Yo recordé que un día me había dicho: ‘Esteban, si alguna vez yo te pido que me entregues direcciones ante los ‘milicos’, no lo hagas, a pesar que yo te ruegue, no lo hagas’. Así fue. No dije nada. El oficial, molesto, agregó gritando: ‘Cómo es posible que no recuerdes algún lugar, aunque sea el color de una puerta’.

Recuerdo que no tenía miedo, solo rabia. A Ricardo se lo llevaron, ahí quedamos el abuelo y yo. Durante un tiempo tuve un gran sentimiento de culpa. Nunca he entendido por qué se llevaron a mis tres hermanos y no a mí, por qué a ellos tres y no a mí, que soy uno solo.

06.05.1977. Esteban Nelson (hermano) se encuentra con su padre, Nelson Hernández, en Uruguay. Según nota del Consulado del Uruguay en Buenos Aires (07.04.1986): *El consulado pudo ubicar al Sr. Hernández en su domicilio en Montevideo y, previo consentimiento de este, repatrió al pequeño Esteban Nelson (5 de mayo de 1977).*

06.11.1977. Nelson Hernández se exilia en España. No se obtiene permiso de salida para Esteban Nelson, quien pasa a vivir con sus abuelos paternos en Uruguay.

Informes Militares²¹

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

21 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 416_163 a 416_164.

S.I.D.
Ficha Patronímica N° 78006-1
14.01.82

Dpto. I
Confeccionada el

Apellidos: HERNÁNDEZ HOBBS
Lourdes

Fs. 1
Nombres: Beatriz

Documentos: C/C

C/I

Otros documentos:

Nacimiento: 17 años (1977)

Lugar: Argentina

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios: Hija de Lourdes y Nelson Hna. de: Andrea Viviana y Washington

Fs. 2

15.12.81 – Doc. 10371 – Figura, entre otros, en una lista de niños uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 (AD)

14.06.82 – D. 15968 – Figura en una nómina de niños desaparecidos en la Rep. Argentina al /8/77. Eval: F-6 (M) Indica (1) y (2)

04.07.82 – 17100 – Según lo publicado en el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura en una nómina de niños “desaparecidos” el /8/77 (GM) (LA)

03.08.82 - --- - Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS)

17.12.82 – 23089/15 – En una carta enviada por familiares de personas “presas, secuestradas, desaparecidas o asesinadas” al Papa Juan Pablo II con motivo de su visita a Buenos Aires que es publicada en el boletín “ENCUENTRO” vocero de la Comunidad de Cristianos Argentinos en el exilio, colateral de la BDT “MONTONEROS”, y firmada entre otros por Nelson HERNÁNDEZ, se menciona a la causante como “secuestrada” el /7/77. Eval: B-2 Indica (3) al (5) (MB)

08.10.83 -30855/15 – Indica ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval: A-1

5.01.84 – Doc. 33092/001 – Indica ídem. doc. 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención uruguayos. Eval: A-1 (PS)

Fs. 3

09.03.984 – 0383/80 Pág. 006 y 018 – Figura en una nómina de niños uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 de la Revista “COMPAÑERO” del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que “desapareció junto con su madre Lourdes HOBBS de HERNÁNDEZ y sus hermanos Washington Fernando y Andrea Viviana en julio de 1977.

Su padre, Nelson HERNANDEZ SILVA, refugiado en Francia brinda testimonio de la detención de toda la familia” Eval: B-2 (CC)

16.03.84 – 8401372/Pág. 001 – 29/FEB/84 Según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura la causante entre los niños “desaparecidos” desde AGO/77. Eval: A-2 (AD)

Fs. 4

19.03.84 – 8401845/Pág. 001 – 16/MAR/84 Junto con sus hermanos Washington Fernando y Andrea Viviana, figuran en artículo publicado en el Semanario “LA DEMOCRACIA” titulado “NIÑOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA”, mencionándose que su madre,

Lourdes HOBAS de HERNÁNDEZ “desaparece” el 13 de julio de 1977 y desde entonces nada se ha sabido de los niños. Eval: A-2 (CC)

19/07/984 – 17646/82 – 29/JUN/979 En ANEXO No. 23 del Expediente No. 575/979 del Consulado de Distrito del Uruguay en Buenos Aires, se establece respecto a la causante, a sus hermanos Fernando y Andrea ya su madre Lourdes HOBAS BELLUSCI de HERNANDEZ:

27/04/77 Se presentan familiares ante este Consulado, denunciando sus “desapariciones”

27/04/77 Por Oficios 2/977/431 y 2/977/432 se solicitan informes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía Federal Argentina, respectivamente, los que son reiterados por Oficios 2/977/556 y 2/977/559.

23/06/77 Se recibe respuesta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, informando por Nota No. 1085, que en relación a su madre, no se halla detenida en dependencias de esa Institución y no ha sido posible ubicar su paradero ni el de sus hijos.

Fs. 5

23/07/977 Por Oficio 2/977/710 se informa al Consulado General.

30/08/977 Se recibe respuesta de la Policía Federal Argentina (Nota SIC dbpd (S) No. 473) indicando carecer de antecedentes de los nombrados y desconocerse su paradero.

30/08/77 Por Oficio 2/977/1058 se informa al Consulado General.

En resumen de situación, se establece que se desconoce paradero de la causante, de su madre y hermanos, no habiendo sido localizados por autoridades argentinas competentes. Eval: A-1 (CC).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización:

Organismo gestor:

Fecha de Restitución:

Situación actual:

Gestiones

República Argentina. Policía Federal.

República Argentina. Ejército.

República Argentina. Ministerio del Interior.

República Argentina. Episcopado.

República Argentina. Consulado del Uruguay.

República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.

España. Amnesty International.

República Argentina. Consulado uruguayo. Ante la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina.

República Argentina. Consulado uruguayo. Ante el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires.

República Argentina. Cónsul uruguayo informa al Cónsul General:

Buenos Aires, 23 de junio de 1977.-

Señor Cónsul General:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Cónsul General con referencia a la desaparición de los menores uruguayos Beatriz, Fernando y Andrea HERNANDEZ HOBAS y de su madre, Lourdes HOBAS BELLUSCI de HERNANDEZ, situación de la que tomara conocimiento el señor Cónsul General en oportunidad de procederse a la repatriación del menor Esteban HERNANDEZ HOBAS.

Esta Oficina Consular, por nota 2/977/431 de fecha 27-4-77 solicitó la colaboración de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a localizar a las personas de referencia. Dicha solicitud fue reiterada en carácter urgente, por nota 2/977/559 de 27-5-77, recibíéndose respuesta en la fecha, por nota 1085 de 17-6-77, en cuya parte pertinente se expresa:

“Con relación a la señora BELLUSCI de HERNÁNDEZ, le significo que no se halla detenida en

dependencias de esta Institución, y no ha sido posible localizar su paradero ni el de sus hijos".
Fdo. Reinaldo Tabernero – Coronel – Sub-jefe de Policía.

Debo expresar, asimismo, que no se obtuvo aún respuesta a la solicitud similar cursada a la Policía Federal Argentina, por oficioso 2/977/432 de 27-4-77 y 2/977/556 de 27-5-77, recibida la cual se elevará de inmediato a conocimiento de este Consulado General..

(...)

Arisbel Rocha. Cónsul.

Al Señor Cónsul General de la República, Ministro Consejero Don Alfredo Menini Terra.

Denuncias

República Argentina. Liga de los Derechos del Hombre.

Europa. Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE).

Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 0717.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

1986. República Argentina. Ministerio del Interior. N° 29.3562. Iniciador Juzgado de Instrucción Militar Nro. 21. Causa Nro. 215 sobre Privación ilegítima de Libertad.

24.10.1986. República Argentina. Dirección Nacional de Institutos Militares. Ejército Argentino. Nota ante el Ministerio del Interior: *en mi carácter de Juez de Instrucción Militar de la Dirección General de Institutos Militares, Titular del Juzgado N° 21, en un sumario que instruyo por delegación de -HOBBAS HERNÁNDEZ Lourdes*

-HERNÁNDEZ HOBBAS Beatriz -HERNÁNDEZ HOBBAS Fernando -HERNÁNDEZ HOBBAS Andrea V S/Privación ilegítima de libertad solicito de SE el señor ministro, quiera tener a bien disponer se informe al asiento de este Juzgado de Instrucción, cuya dirección figura en el epígrafe si, en ese Ministerio u organismo dependientes, existen constancias con el ilícito que se investiga el que habría tenido principio de ejecución en el mes de agosto de 1977.

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6). Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.*

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya BEATRIZ LOURDES HERNÁNDEZ HOBBAS (C.I. 1.490.949-8), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1.- Fue detenida junto a otra mujer que también está desaparecida, el día 5 de julio de 1977 (cuando contaba 16 años de edad), a las 20 horas aproximadamente, en la pizzería "La Focaccia", sita en la Avenida Vélez Sarfileld, localidad de Munro, Provincia de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior; aún cuando según algunas versiones -no confirmadas totalmente- podría haber estado detenida en CAMPO DE MAYO.

HERNÁNDEZ HOBBAS, Washington Fernando²²

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.490.949-8.

Edad: 15 años.

Fecha de nacimiento: 24.03.1962.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Nombre del padre: Nelson Hernández (uruguayo, detenido en Argentina, posteriormente liberado y deportado a Uruguay. Fallecido en Europa).

Nombre de la madre: Lourdes Hobbas Bellusci de Hernández (uruguaya, detenida en Argentina, desaparecida).

Secuestro

Fecha: 06.07.1977.

Lugar: En la localidad de Delviso, Gran Buenos Aires. Argentina.

Hora: 12 hs.

Reclusión: Presumiblemente en el Centro Clandestino de detención “Campo de Mayo”.

Circunstancia: Luego de la detención de su madre (y encontrándose su padre detenido desde 1975), Washington Fernando y sus tres hermanos quedaron al cuidado de distintas familias, compañeros de militancia de sus padres. Esteban Nelson (hermano, 9 años) queda a cargo de la familia de Roberto Etchard Martínez (esposado de la madre de Lourdes Hobbas) y se tramita su ingreso a Uruguay.

06.05.1977. Esteban Nelson ingresa a Uruguay tras obtener pasaje gratuito del Consulado de la República Oriental del Uruguay en Argentina. Allí se encuentra con su padre quien fuera deportado al Uruguay.

06.07.1977. Varias personas vestidas de civil, que se movilizaban en tres o cuatro vehículos, ingresan en su domicilio en la localidad de Delviso, Gran Buenos Aires. Es detenido junto a dos personas de sexo femenino, y una de sexo masculino. A Washington Fernando lo llevan esposado. Se presume que en uno de los autos del operativo se encontraba Beatriz Hernández Hobbas (hermana, detenida el día anterior). En la casa se encuentran también otros niños, entre ellos Andrea Viviana (hermana de 4 años) que no son secuestrados en este operativo. Andrea Viviana pasa a vivir con una

pareja que la recibe y adopta, en la localidad de Becar, Provincia de Buenos Aires pero el resto de su familia desconoce su paradero.

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Gonzalo Yrurtia Delaporte (27.01.1984): *El 6-7-77 a las 12hs, gente vestida de civil, muy armados, rodean la casa. En ese operativo se llevan a “la nena”, a la esposa de “el gallego”, a la esposa del colectivero”, a Fernando Hernández Hobbas. (...) Quedan solos en la casa: Gonzalo y Virginia Yrurtia Delaporte, Fernando y sus dos hermanas, el hijo del colectivero (de unos 8 o 9 años), Andrea Hernández Hobbas. La bebida de “El gallego” fue entregada a una vecina que*

vivía enfrente de la casa. El operativo fue muy grande, se utilizaba helicóptero.

Atribuido a:

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de Lourdes Hobbas (madre), Beatriz Hernández Hobbas (hermana, desaparecida), Andrea Viviana Hernández Hobbas (hermana, desaparecida con identidad restituida).

Desaparición

Lugar:

²² Legajo COMIPAZ N° 2.

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

Observaciones

00.03.1977. Es allanado el domicilio donde se encuentra Esteban Hernández (junto a Roberto Etchard Martínez y una persona más).

Testimonio de Esteban Nelson Hernández recogido por el diario “La República” en su publicación “Donde Están? la historia de los 13 niños uruguayos desaparecidos” (09.04.1989, págs. 92, 93): *Eran las tres y media de la madrugada, cuando me despertaron algunos ruidos y me sorprendió un hombre de bigotes que llevaba un fusil M-16, parado a los pies de mi cama -¿qué pasa? - vos sabés mejor que yo lo que está pasando – No, no sé. – Entonces callate. En ese momento entró a la pieza quien debe*

haber sido el oficial a cargo: ‘no lo trates mal, es un chico, dejalo quieto’. Pedí entonces salir del cuarto, pero me lo prohibieron. En un momento en que se descuido el hombre de bigotes llegue hasta la cocina, ahí estaba el abuelo y Ricardo contra la pared, tenían las manos en alto. Alguien me tomó firmemente del brazo y me obligó a entrar nuevamente al cuarto. El oficial a cargo me esperaba: ¿Dónde están los

compañeros de tu madre? – No sé. – Solo queremos conversar, ellos están haciendo cosas malas. – No sé. –Pero ¿a las casas que fuiste? –No sé, siempre fui agachado, en auto, de noche, que se yo. – Si traemos a una amiga que conocés, ¿le dirías a ella en las casas que estuviste? Yo, con curiosidad por saber quién era, le contesté: ‘no sé’. ‘Traigan a la fulana’, dijo el oficial. Ella -a quien yo conocía, pues habíamos vivido juntos y durante un tiempo fue como mi segunda madre- se inclinó a mis pies. Yo recordé que un día me había dicho: ‘Esteban, si alguna vez yo te pido que me entregues direcciones ante los ‘milicos’, no lo hagas, a pesar que yo te ruegue, no lo hagas’. Así fue. No dije nada. El oficial, molesto, agregó gritando: ‘Cómo es posible que no recuerdes algún lugar, aunque sea el color de una puerta’.

Recuerdo que no tenía miedo, solo rabia. A Ricardo se lo llevaron, ahí quedamos el abuelo y yo. Durante un tiempo tuve un gran sentimiento de culpa. Nunca he entendido por qué se llevaron a mis tres hermanos y no a mí, por qué a ellos tres y no a mí, que soy uno solo.

06.05.1977. Esteban Nelson Hernández Hobbas (hermano) se encuentra con su padre, Nelson Hernández, en Uruguay. Según nota del Consulado del Uruguay en Buenos Aires (07.04.1986): *El consulado pudo ubicar al Sr. Hernández en su domicilio en Montevideo y, previo consentimiento de este, repatrió al pequeño Esteban Nelson (5 de mayo de 1977).*

06.11.1977. Nelson Hernández se exilia en España. No se obtiene permiso de salida para Esteban Nelson, quien pasa a vivir con sus abuelos paternos en Uruguay.

Informes Militares²³

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S.I.D.

Dpto. I

Ficha Patronímica N° 078597-2

Confeccionada

el

14.01.82

Fs. 1

Apellidos: HERNÁNDEZ HOBBAS

Nombres: Washington Fernando

Documentos: C/C

C/I

²³ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 259_2058 a 259_2061.

Otros documentos:

Nacimiento: 15 años (1977)

Lugar: Argentina

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios:

Fs. 2

15.12.81 – Doc. 10371 – Figura, entre otros, en una lista de niños uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 (AD)

14.06.82 – D. 15968 – Figura en una nómina de niños desaparecidos en la Rep. Argentina al /8/77. Eval: F-6 (M) Indica (1) y (2)

24.07.82 – 17100 – Según lo publicado en el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura en una nómina de niños “desaparecidos” el /8/77 (GM) (LA)

03.08.82 - --- - Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS)

17.12.82 – 23089/15 – En una carta enviada por familiares de personas “presas, secuestradas, desaparecidas o asesinadas” al Papa Juan Pablo II con motivo de su visita a Buenos Aires que es publicada en el boletín “ENCUENTRO” vocero de la Comunidad de Cristianos Argentinos en el exilio, colateral de la BDT “MONTONEROS”, y firmada entre otros por Nelson HERNÁNDEZ, se menciona a la causante como “secuestrada” el /7/77. Eval: B-2 Indica (3) al (5) (MB)

08.10.83 -30855/15 – Indica ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval: A-1

5.01.84 – Doc. 33092/001 – Indica ídem. doc. 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención uruguayos. Eval: A-1 (PS)

Fs. 3

09.03.984 – 0383/80 Pág. 006 y 018 – Figura en una nómina de niños uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 de la Revista “COMPAÑERO” del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que “desapareció junto con su madre Lourdes HOBAS de HERNÁNDEZ y sus hermanas Beatriz Lourdes y Andrea Viviana en julio de 1977.

Su padre, Nelson HERNANDEZ SILVA, refugiado en Francia brinda testimonio de la detención de toda la familia” Eval: B-2 (CC)

16.03.84 – 8401372/Pág. 001 – 29/FEB/84 Según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura la causante entre los niños “desaparecidos” desde AGO/77. Eval: A-2 (AD)

Fs. 4

19.03.84 – 8401845/Pág. 001 – 16/MAR/84 Junto con sus hermanas Andrea Viviana y Beatriz Lourdes, figuran en artículo publicado en el Semanario “LA DEMOCRACIA” titulado “NIÑOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA”, mencionándose que su madre, Lourdes HOBAS de HERNÁNDEZ “desaparece” el 13 de julio de 1977 y desde entonces nada se ha sabido de los niños. Eval: A-2 (CC).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización:

Organismo gestor:

Fecha de Restitución:

Situación actual:

Gestiones

República Argentina. Policía Federal.
República Argentina. Ejército.
República Argentina. Ministerio del Interior.
República Argentina. Episcopado.
República Argentina. Consulado del Uruguay.
República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores.

República Argentina. Consulado uruguayo. Ante la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina.

República Argentina. Consulado uruguayo. Ante el Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires.

República Argentina. Cónsul uruguayo informa al Cónsul General:

Buenos Aires, 23 de junio de 1977.-

Señor Cónsul General:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Cónsul General con referencia a la desaparición de los menores uruguayos Beatriz, Fernando y Andrea HERNANDEZ HOBAS y de su madre, Lourdes HOBAS BELLUSCI de HERNANDEZ, situación de la que tomara conocimiento el señor Cónsul General en oportunidad de procederse a la repatriación del menor Esteban HERNANDEZ HOBAS.

Esta Oficina Consular, por nota 2/977/431 de fecha 27-4-77 solicitó la colaboración de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, tendiente a localizar a las personas de referencia. Dicha solicitud fue reiterada en carácter urgente, por nota 2/977/559 de 27-5-77, recibándose respuesta en la fecha, por nota 1085 de 17-6-77, en cuya parte pertinente se expresa:

*“Con relación a la señora BELLUSCI de HERNÁNDEZ, le significo que no se halla detenida en dependencias de esta Institución, y no ha sido posible localizar su paradero ni el de sus hijos”.
Fdo. Reinaldo Tabernero – Coronel – Sub-jefe de Policía.*

Debo expresar, asimismo, que no se obtuvo aún respuesta a la solicitud similar cursada a la Policía Federal Argentina, por oficioso 2/977/432 de 27-4-77 y 2/977/556 de 27-5-77, recibida la cual se elevará de inmediato a conocimiento de este Consulado General.

(...)

Arisbel Rocha. Cónsul.

Al Señor Cónsul General de la República, Ministro Consejero Don Alfredo Menini Terra.

Denuncias

República Argentina. Liga de los Derechos del Hombre.

Europa. Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE).

Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1984. República Argentina. Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

Legajo N° 0717.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

España. Amnesty International.

1986. República Argentina. Ministerio del Interior. N° 293562. Iniciador Juzgado de Instrucción Militar Nro. 21. Causa Nro. 215 sobre Privación ilegítima de Libertad.

24.10.1986. República Argentina. Dirección Nacional de Institutos Militares. Ejército Argentino. Nota ante Ministerio del Interior: *en mi carácter de Juez de Instrucción Militar de la Dirección General de Institutos Militares, Titular del Juzgado N° 21, en un sumario que instruyo por delegación de -HOBAS HERNÁNDEZ Lourdes*

-HERNÁNDEZ HOBAS, Beatriz -HERNÁNDEZ HOBAS Fernando -HERNÁNDEZ HOBAS Andrea V S/Privación ilegítima de libertad solicito de SE el señor ministro, quiera tener a bien disponer se informe al asiento de este Juzgado de Instrucción, cuya dirección figura en el epígrafe si, en ese Ministerio u organismo dependientes, existen constancias con el

ilícito que se investiga el que habría tenido principio de ejecución en el mes de agosto de 1977.

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6). Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano WASHINGTON FERNANDO HERNÁNDEZ HOBBS (C.I. 1.490.949-8), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

- 1.- Fue detenido junto a otras personas, el día 6 de julio de 1977 (cuando contaba 15 años de edad), a las 12 horas, en una vivienda de la localidad de Delviso, gran Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. No existen indicios sobre su destino posterior; aún cuando según algunas versiones -no confirmadas totalmente- podría haber estado detenido en Campo de Mayo.*

JULIÉN GRISONAS, Anatole Boris

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad:

Edad: 4 años.

Fecha de nacimiento: 25.09.1972.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Nombre del padre: Mario Roger Julién Cáceres (uruguayo, desaparecido en Argentina).

Nombre de la madre: Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite (ciudadana argentina, legalizada uruguaya, desaparecida en Argentina).

Secuestro

Fecha: 26.09.1976.

Lugar: Calle Mitre N° 1390 o N° 92, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti” en Buenos Aires.

Circunstancia: De acuerdo al testimonio de varios testigos, el domingo 26 de setiembre de 1976, fuerzas combinadas de la Policía Federal y del Ejército irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia Julien-Grisonas. Existen diversas versiones respecto a lo sucedido. Se produjo un enfrentamiento con los captores en la vía pública y fueron secuestrados junto con sus hijos. Anatole Boris y Eva Victoria. Los niños presenciaron todo el operativo conjunto.

Testigos:

Testimonios: Según el libro publicado por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos “A todos ellos”, en el primer encuentro entre Anatole y su abuela, ésta le preguntó si se acordaba de su padre. Y él respondió: *Si, mataron a papito y estaba en el suelo. Mamita nos puso en la bañera a Viqui y a mí. La sacaban arrastrando del pelo.*

En el testimonio-declaración jurada de Álvaro Nores Montedónico, enviado desde Canadá (25.09.1984) se señala: (...) *Una persona me sacó la venda de los ojos y me comunicó que él era el que comandaba la operación. (...) Me dijo que era el Mayor Gavazzo del Ejército Uruguayo (...). Afirmó que excepto con algunas raras excepciones todos iban a ser ejecutados (...). Ante mi absoluta incredulidad hizo traer ante mi al pequeño Anatole Julién, el cuál me informó que su hermanita y su mamá se encontraban ahí (en “Automotores Oreltti”) con él (...).*

Testimonio de Beatriz Barboza en “A todos ellos”: (...) *cuando entré en la habitación (...) reconozco la voz de María Emilia Islas de Zaffaroni (...). Y con ella estaban los mellizos Julien Grisonas (...).*

Testimonio de Beatriz Castellonese, en “A todos ellos”: (...) *Hicimos el viaje con otra señora con tres hijos; ella me dijo que era la esposa de Adalberto Soba, que su esposo también estaba detenido. También me dijo que mientras estaba en prisión en Buenos Aires había estado en un local donde también había más niños que los suyos, eran los hijos de Roger Julién, ella los conocía pues las dos familias se conocían (...).*

Atribuido a: Policía Federal, Ejército, Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE), Argentina. Servicio de Información de Defensa (SID), Junta de Comandantes en Jefe, Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA), Uruguay. En el marco del Plan Cóndor.

Casos conexos: Mario Roger Julién Cáceres (padre), Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite (madre).

Desaparición

Lugar: Sede del Servicio de Información de Defensa (SID), en Bulevar y Palmar, Montevideo. Uruguay.

Circunstancia: En octubre de 1976 los niños fueron trasladados clandestinamente desde Buenos Aires a Montevideo y alojados en la sede del SID. De allí fueron nuevamente trasladados ilegalmente a Chile, acompañados por la “tía Mónica”, y abandonados en la plaza O’Higgins, en la ciudad de Valparaíso.

Testigos: María del Pilar Nores Montedónico.

Testimonios: Testimonio de María del Pilar Nores Montedónico ante la Comisión para la Paz y la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos (2001): (...) *No recuerdo la fecha en que me di cuenta que había chicos en el piso superior, pero un día escuché voces de niños y poco después reconocí la voz de Anatole Julien a quien conocía. (...). Las pocas veces que subí vi a los hermanitos Julién (...).*

Sobre el traslado de los niños a Chile: (...) *En los últimos tiempos de mi estadía en la casa, escuché a varios soldados hablar sobre un próximo viaje a Chile que iban a realizar. (...) También que el Viejo (Sargento Velázquez) hablaba sobre “algo” que le había contado Anatole y era que “su madre había sido arrastrada por los pelos en la calle” (...). Ahí tome conciencia de que los niños no estaban en la casa y me pregunté donde los veía, si los tendría en su casa o en otra base.*

Declaraciones del ex soldado Julio César Barboza (00.07.1994) sobre que vio a los hermanos Julién en la sede del Servicio de Información de Defensa, en las calles Bulevar Artigas y Palmar²⁴.

Testimonio de María Angélica Cáceres (abuela) ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron (1985): *Según pudimos saber, el enfrentamiento se había producido en la madrugada del 26 de setiembre, como hacen siempre, con un tanque de guerra en la puerta, conminándoles a salir. Entraron por la calle del fondo, por las casas vecinas que lindaban con la casa. Mi hijo escondió a los niños en la bañera y les dijo que no se movieran. Él salió a entregarse al frente, y lo acribillaron en la puerta. Luego entraron a sacar a los niños y a mi nuera. El niño de 4 años por curiosidad levantó la cabeza y vio que arrastraban a mamita. Cuando los sacaron a ellos se los entregaron a dos señoritas de la policía femenina de San Martín, que estaban en ese momento y que no tenían uniforme. Después estuve en la policía y no tenían uniforme. Cuando sacaron a los niños, Anatole cuenta que el papito estaba muertito en la vereda y que había un soldado junto a la mamita, que estaba tirada. A ellos los cruzaron enfrente, donde el niño decía que había una bomba, utilizando la expresión “bomba” en el sentido que se le da en Chile, como tanque de nafta. Entonces se los dieron a dos señoritas que estaban allí con un auto que él dice “paquitas”, porque el niño se habituó a explicar las cosas en estilo chileno. Fui a la policía de San Martín, a la policía femenina, a Tribunales, a todos lados. Hemos planteado habeas corpus prácticamente en toda la ciudad, sin conseguir ningún indicio.*

Los indicios los encontramos así; buscándolos. Los niños aparecen en el mismo año 1976 -el enfrentamiento había sido el 26 de setiembre de 1976- en una plaza de Chile, más precisamente en el mes de diciembre, es decir, tres meses después, tomados de la manito. Según cuenta el niño, entre los pocos recuerdos que tiene, recuerda que los llevaron en un avión pequeño.

Entre los datos que dio Rodríguez Larreta, cuenta que a él lo trajeron a esa escuela militar que está frente a la Española, que lo pusieron en una pieza debajo de una escalera y que veía a Nores Montedónico subir con mamaderas: además, se sentían voces y risas de niños. Se piensa que el avión pequeño del que habla el niño es de las Fuerzas Armadas, los chiquitos de TAMU. Se cree que los hayan traído para aquí y que luego hayan sido sacados para Chile. De acuerdo con la primera versión, nos parecía que los habían llevado directamente de Buenos Aires a Chile.

Parecería que no fue así; teniendo en cuenta lo que dice Rodríguez Larreta, pensamos que es cierto lo que dice el niño, que lo llevaron en un coche grande a un lugar donde había mucha nieve con una tía Mónica. (...).

Creemos que era ella quien iba en el coche y quien bajó a los niños en la plaza O’Higgins de Valparaíso, que tenía muchos juegos antiguos, los chicos se fueron derecho a la calesita, y cuando se cansaron de jugar buscaron el coche y vieron que ya no estaba. La niña- que tenía un año y medio estaba cansada y se puso a llorar y el hermanito la tenía abrazada. (...).

Testimonio de Belela Herrera (uruguaya, funcionaria de ACNUR en Chile) ante el Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, interinamente a cargo del Dr. Rodolfo A. Canicoba Corral

(15.08.2001): (...) *En el mes de julio del año 1979 recibe la compareciente una carta desde París, del Director del CIMADE -Centro para Inmigrantes en París-, que había recibido una denuncia de que chiquitos uruguayos que habían desaparecido con sus padres en la Argentina en el año 1976, habrían sido visto en Valparaíso-Chile.*

A la dicente al parecerle muy descabellado le costó creer que esa familia consistente en Roger Julién, Victoria Grisonas y sus hijos Anatole y Victoria que habían desaparecido en el año 1976 en Buenos Aires pudieran haber sido los chicos abandonados en una plaza en Valparaíso. De todas maneras, ante esta denuncia, se le encomendó a un abogado en Valparaíso que iniciara las averiguaciones del caso. La información precedente había llegado a través de una asistente social chilena que viajó a Caracas habiendo visto a los chicos y se le informó del hallazgo de los chicos precitados al ex Rector de la Universidad del Uruguay -Dr. Oscar Maggiolo-, que residía en Caracas.

A raíz de éste descubrimiento Don Pablo Evaristo Arms -Arzobispo de San Pablo y Presidente de una ONG ecuménica de derechos humanos, de nombre "Clamor"-, (...) convocó a la abuela de los niños a San Pablo (...).

Estas personas llegaron a Santiago donde fueron recepcionados por la dicente, trasladándose a la Vicaría de la Solidaridad, organismo de la Iglesia chilena, a cargo de los derechos humanos de la población. Estuvieron los nombrados con el secretario ejecutivo de la vicaría, Dr. Javier Luis Egaña y con el vicario Chistian Precht, quien designó para que los acompañara a Valparaíso al sociólogo, José Manuel Parada, y la asistente social María Luisa Sepúlveda. Así se dirigieron a Valparaíso, al Colegio de los padres franceses donde asistía el niño Anatole Julién, informándole de éste modo al

rector de escuela la situación, quien muy impresionado se comprometió a ubicar al padre adoptivo para la tarde de ese mismo día, a los fines de llevar a cabo una reunión con la abuela. Luego se dirigieron al Juzgado en el cual se tramitaba la adopción de los menores, los cuales no se hallaban culminados, destacando que el niño ya figura inscripto en el colegio como Anatole Larrabeity.

El 26 de diciembre del año 1976, aparecen en una plaza de Valparaíso un niño de cuatro años Anatole y su hermanita de un año y medio, ellos relatan que habían sido traídos en un auto grande por la tía Mónica y que ésta última les dijo que iba a comprar unos dulces, dejándolos abandonados, también el nene refirió que habían venido con una amiguita. Los diarios de la época relatan que los niños usaban un léxico que denotaban pertenecer al Río de la Plata (...).

Hay una teoría que dice que pudieron haber entrado por la frontera argentina a un centro llamado: "Colonia Alemana Dignidad" donde se denuncia que hubo casos de detenidos del régimen de Pinochet.

En la tarde se reúnen finalmente en el Colegio la abuela y el padre adoptivo de Anatole; y éste llorando pide que no le saquen a los chicos ya que su mujer y el no podían resistirlo. Ofreciéndole a la abuela ir a visitarlos pero comprometiéndoles a que no podían hablarles a los niños sobre sus orígenes. Tal como se había coordinado se produjo la visita, en la cual estuvieron toda la delegación conversando con los niños mientras la abuela y los padres en el cuarto hablaban contándose la historia. Allí

supieron que esos chicos abandonados en la plaza fueron recogidos y llevados a un Orfelinato. (...).

Conocían que el matrimonio Larrabeity no podía tener hijos, dirigiéndose en consecuencia éstos últimos al lugar con la idea de llevarse a la nena, pero fue tanto lo que lloró el niño que el matrimonio mentado decidió llevarse a las dos criaturas. (...). La dicente desea destacar que el chico les contó que había presenciado un operativo en Buenos Aires, donde su papá los metió en la bañera y ellos sintieron tiros y vieron como le pegaban un tiro en la panza a su mamá. (...).

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición²⁵

Tras el secuestro en Buenos Aires y traslado clandestino a Uruguay, según el expediente del Dr. Eduardo Márquez Iraola (abogado de los hermanos Julién-Grissonas) los niños llegaron a Chile en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que aterrizó en una base militar. Luego de ser encontrados abandonados en la plaza de Valparaíso, Anatole, entonces de 4 años, y su hermana, Victoria Eva, de 2 años, fueron internados en una Casa Cuna de “Playa Ancha”, lugar en el que permanecerían por espacio de casi tres años.

El diario “El Mercurio” de Santiago de Chile informaba de la extraña aparición de dos menores solos e indocumentados en la plaza O’Higgins de Valparaíso. Según el relato periodístico, “hablaban con tonada y expresiones rioplatenses”. Pasarían más de dos años sin que se supiera su identidad.

En febrero de 1979, una asistente social chilena en viaje por Venezuela reconoció en una publicación de fotos de niños desaparecidos a los hermanos abandonados en Chile y que había tratado en la Casa Cuna en la que fueron internados. A partir de esa circunstancia y con el apoyo del Comité de Derechos Humanos para los países del Cono Sur (organización dependiente del Arzobispado de San Pablo denominada CLAMOR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ambos hermanos pudieron ser ubicados en Chile y plenamente identificados. Su familia adoptiva, el matrimonio Larrabeity - Yáñez, ignoraba su verdadera identidad.

En esa búsqueda del paradero y del periplo de los hermanos Julién le correspondió un rol fundamental a la abuela paterna, María Angélica Cáceres.

Observaciones²⁶

Estado Mayor del Ejército (EME). Departamento II. Solicitud de información.

EJÉRCITO NACIONAL

ESTADO MAYOR EJÉRCITO

DEPARTAMENTO II (INF)

111030 – AGOSTO – 1979

PEDIDO DE INFORMACION N° 097/B/SM/979

I.- FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACIÓN:

URGENTE

II. INFORMACION EXISTENTE:

EVALUACIÓN: A – 2

TEXTO: La prensa PARAGUAYA ha estado informando sobre la supuesta situación de dos menores uruguayos, hijos de un matrimonio sedicioso cuya madre se encontraría detenida en Argentina, y cuyo padre se desconoce su paradero.

Estos menores de nombres Anatole Boris de 6 años y Eva Lucía de 4 años de apellidos Julién Grissonas, habrían aparecido abandonados en Santiago de Chile y la Justicia de ese país los habría tomado bajo su cargo habiéndolos entregado en custodia a un matrimonio de ese país.

La abuela de estos menores Sra. M^a Angélica CÁCERES de JULIÉN, de nacionalidad Oriental habría iniciado las acciones judiciales correspondientes para recuperarlos.-

Todos estos hechos habrían dado motivo a que determinados periódicos caracterizados por su tendencia opositora no solamente publicara estas noticias sino que además realizara comentarios inconvenientes a nuestro País.-

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

Toda información disponible al respecto, visando una posible aclaración.

IV. DISTRIBUCIÓN: S.I.D – D.N.I.I. – O.C.O.A – D.N.I.-

V. ACCIÓN TOMADA: Confeción del presente pedido.-

El Jefe interino del Departamento II (E-2) del E.M.E.-

MARIO J. AGUERRONDO. (Firma)

25 Archivo de la Desaparición Forzada de Personas. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos – Desaparecidos.

26 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Informes Militares²⁷

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S.I.D.

Dpto. I

Ficha Patronímica N° 075613-0
07.12.81

Confeccionada el

Fs. 1

Apellidos: GRISSONAS

Nombres: Anatole

Documentos: C/C

C/I

Otros documentos:

Nacimiento:

Lugar:

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios: Hermana: VICTORIA JULIÉN GRISSONAS (sic)

Fs. 2

09.05.81 – Doc. 3705 – En un artículo de fecha febrero /80 publicado por un diario mexicano se hace mención de la coordinación represiva entre los cuerpos policiales de Argentina y Uruguay, notas escritas por el Comisario Evaristo MENESES y publicadas por el diario “EL PAÍS”, se menciona al causante como demostración de que ese mecanismo montado no funciona exclusivamente contra el hampa, sino que es utilizado como represión política y sindical. La causante junto con su hermano, fueron raptados en Buenos Aires y posteriormente localizados en Chile. Eval: A-1 AN).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 1979.

Lugar de Localización: Valparaíso, Chile.

Organismo gestor: CLAMOR (San Pablo, Brasil).

Fecha de Restitución: 1979.

Situación posterior: Los hermanos Julién-Grissonas continuaron viviendo con sus padres adoptivos en Valparaíso. Mantienen vínculos con su familia biológica.

Gestiones

Francia. Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU).

República Argentina. Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) realiza una campaña de difusión denunciando los casos de los niños desaparecidos en el exterior.

República de Chile. Embajada uruguaya. Recepción de la denuncia a cargo del Sr. Tabaré Bocalanda en ausencia del Embajador.

Cruz Roja Internacional.

República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. (APADHU)

Asociación Internacional de Juristas Democráticos.

República Oriental del Uruguay. Consulado General de Austria en Montevideo.

República de Chile. Arzobispado de Santiago. Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Comisión de Derechos Humanos. Director Dr. Julio Castillo.

España e Inglaterra. Nota enviada a los Reyes de ambos países.

Santiago de Chile. Vicaría de la Solidaridad. Asistente Social encargada de las Adopciones, Sra.

²⁷ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 256_1230 a 256_1231.

Telma Uribe.

República de Chile. Casa Nacional del Niño de Santiago.

00.10.1978. República Federativa de Brasil. Boletín N° 3 de CLAMOR. Publica una nota titulada: *“Uruguay, familias apelan en favor de niños secuestrados”*, donde se difunde el caso de los hermanos Julián-Grisonas.

Amnesty International.

Denuncias

República Argentina. Director del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Mayor Patricio Pinto.

República Argentina. Jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional, Sr. Mario Leiva Espoz.

Comité de Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR).

República Oriental del Uruguay. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

10.03.1977. Organización de los Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 2245. *Cinco niños uruguayos fueron detenidos por fuerzas militares al mismo tiempo que sus padres en la República Argentina. Algunos de los padres han aparecido posteriormente en Montevideo, detenidos oficialmente, pero nada se ha sabido sobre el paradero de las criaturas. A pesar de las múltiples gestiones realizadas por las familias, ni el gobierno argentino ni el gobierno uruguayo han dado hasta el día de hoy ninguna noticia sobre estas víctimas inocentes, ni se conoce ninguna investigación emprendida para encontrarlos. Ellos son: Amaral García Hernández (...), Mariana Zaffaroni Islas (...), Anatole Julián Grisonas (...), Victoria Julián Grisonas.*

República de Chile. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (ACNUR).

República de Chile. Presidente del Tribunal de Justicia y Apelación de Valparaíso, Dr. Carlos Pereira.

República de Chile. V Región. Prefecto de Investigación de Valparaíso. Sr. Ruben Araya Sepúlveda.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

1996. República Argentina. Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4. Juez, Dr. Osvaldo C. Guglielmino. Secretaría N° 7, Dr. Adolfo Gustavo Scrinzi. Expediente N° 14.846/96 y Expediente N° 10.326/96.

1997. República Oriental del Uruguay. Exhorto librado por el Juez argentino en lo Contencioso Administrativo Federal para que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 3° de la Ley de Caducidad, se requiera al Poder Ejecutivo de Uruguay se expida sobre la documentación aportada por la Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina.

14.05.2007. Decreto presidencial N° 1261. El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, resuelve que *el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1° de la Ley 15.848.*

14.05.2008. Denuncia Penal por Desaparición forzada y sustracción de menores. Denunciante Abogado Pablo Chargoña en representación de Claudia Victoria Larrabeiti (Victoria Julián Grisonas). Denunciados: Juan Carlos Blanco Estradé, José Gavazzo, Luis Maurente, Manuel Cordero y otros. Autos caratulados: “Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 20° Turno E/A Chargoña, Pablo – Denuncia. IUE: 2-220548. Remite Exhorto”.

26.03.2009. Juzgado Penal de 19° Turno. Sentencia N° 036. Causa tramitada en autos IUE 98 – 247/2006, “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad” por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye el matrimonio Julien, con una pena de 25 años de penitenciaría.

24.08.2009. Presidencia de la República. Con referencia a los hechos denunciados en la causa iniciada por el abogado Pablo Chargoña referidos a la desaparición forzada y la sustracción de los

menores Anatole Julién y Victoria Julién, el Presidente de la República resuelve que *el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1º de la Ley 15.848.*

00.10.2010. La Suprema Corte de Justicia decide sancionar a la jueza Aída Barreto por irregularidades detectadas en el trámite de investigaciones que recayeron en la sede Penal de 20º Turno en la causa iniciada por el abogado Chargoña, referida a la desaparición forzada y sustracción de los menores Anatole y Victoria Julién.

JULIÉN GRISONAS, Victoria Eva

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad:

Edad: 1 año y 4 meses.

Fecha de nacimiento: 09.05.1975.

Lugar: Buenos Aires.

Nacionalidad: Argentina.

Nombre del padre: Mario Roger Julién Cáceres (uruguayo, desaparecido en Argentina).

Nombre de la madre: Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite (ciudadana argentina, legalizada uruguaya, desaparecida en Argentina).

Secuestro

Fecha: 26.09.1976.

Lugar: Calle Mitre N° 1390 o N° 92, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti” en Buenos Aires.

Circunstancia: De acuerdo al testimonio de varios testigos, el domingo 26 de setiembre de 1976, fuerzas combinadas de la Policía Federal y del Ejército irrumpieron violentamente en el domicilio de la familia Julién-Grisonas. Existen diversas versiones respecto a lo sucedido. Se produjo un enfrentamiento con los captores en la vía pública y fueron secuestrados junto con sus hijos: Eva Victoria y Anatole Boris. Los niños presenciaron todo el operativo conjunto.

Testigos:

Testimonios: Según el libro publicado por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos “A todos ellos”, en el primer encuentro entre Anatole y su abuela, ésta le preguntó si se acordaba de su padre. Y él respondió: *Si, mataron a papito y estaba en el suelo. Mamita nos puso en la bañera a Viqui y a mí. La sacaban arrastrando del pelo.*

En el testimonio-declaración jurada de Álvaro Nores Montedónico, enviado desde Canadá (25.09.1984) se señala: (...) *Una persona me sacó la venda de los ojos y me comunicó que él era el que comandaba la operación. (...) Me dijo que era el Mayor Gavazzo del Ejército Uruguayo (...). Afirmó que excepto con algunas raras excepciones todos iban a ser ejecutados (...). Ante mi absoluta incredulidad hizo traer ante mí al pequeño Anatole Julién, el cuál me informó que su hermanita y su mamá se encontraban ahí (en “Automotores Oreltti”) con él (...).*

Testimonio de Beatriz Barboza en “A todos ellos”: (...) *Cuando entré en la habitación (...) reconozco la voz de María Emilia Islas de Zaffaroni (...). Y con ella estaban los mellizos Julién Grisonas (...).*

Testimonio de Beatriz Castellonese, en “A todos ellos”: (...) *Hicimos el viaje con otra señora con tres hijos; ella me dijo que era la esposa de Adalberto Soba, que su esposo también estaba detenido. También me dijo que mientras estaba en prisión en Buenos Aires había estado en un local donde también había más niños que los suyos, eran los hijos de Roger Julién, ella los conocía pues las dos familias se conocían (...).*

Atribuido a: Policía Federal, Ejército, Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE),

Argentina. Servicio de Información de Defensa (SID), Junta de Comandantes en Jefe, Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA), Uruguay. En el marco del Plan Cóndor. Casos conexos: Mario Roger Julián Cáceres (padre), Victoria Lucía Grisonas Andrajauskaite (madre).

Desaparición

Lugar: Sede del Servicio de Información de Defensa (SID), en Bulevar y Palmar, Montevideo. Uruguay.

Circunstancia: En octubre de 1976 los niños fueron trasladados clandestinamente desde Buenos Aires a Montevideo y alojados en la sede del SID. De allí fueron nuevamente trasladados ilegalmente a Chile, acompañados por la “tía Mónica”, y abandonados en la plaza O’Higgins, en la ciudad de Valparaíso.

Testigos: María del Pilar Nore Montedónico.

Testimonios: Testimonio de María del Pilar Nore Montedónico ante la Comisión para la Paz y la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos (2001): (...) *No recuerdo la fecha en que me di cuenta que había chicos en el piso superior, pero un día escuché voces de niños y poco después reconocí la voz de Anatole Julián a quien conocía. (...) Las pocas veces que subí vi a los hermanitos Julián (...).*

Sobre el traslado de los niños a Chile: (...) *En los últimos tiempos de mi estadía en la casa, escuché a varios soldados, hablar sobre un próximo viaje a Chile que iban a realizar. (...) También que el Viejo (Sargento Velázquez) hablaba sobre “algo” que le había contado Anatole y era que “su madre había sido arrastrada por los pelos en la calle” (...). Ahí tome conciencia de que los niños no estaban en la casa y me pregunté donde los veía, si los tendría en su casa o en otra base.*

00.07.1994. Declaraciones del ex soldado Julio César Barboza (00.07.1994) sobre que vio a los hermanos Julián en la sede del Servicio de Información de Defensa, en las calles Bulevar Artigas y Palmar²⁸.

Testimonio de María Angélica Cáceres (abuela) ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron (1985): *Según pudimos saber, el enfrentamiento se había producido en la madrugada del 26 de setiembre, como hacen siempre, con un tanque de guerra en la puerta, conminándoles a salir. Entraron por la calle del fondo, por las casas vecinas que lindaban con la casa. Mi hijo escondió a los niños en la bañera y les dijo que no se*

movieran. Él salió a entregarse al frente, y lo acribillaron en la puerta. Luego entraron a sacar a los niños y a mi nuera.

El niño de 4 años por curiosidad levantó la cabeza y vio que arrastraban a mamita. Cuando los sacaron a ellos se los entregaron a dos señoritas de la policía femenina de San Martín, que estaban en ese momento y que no tenían uniforme. Después estuve en la policía y no tenían uniforme. Cuando sacaron a los niños, Anatole cuenta que el papito estaba muertito en la vereda y que había un soldado junto a la mamita, que estaba tirada. A ellos los cruzaron enfrente, donde el niño decía que había una

bomba, utilizando la expresión “bomba” en el sentido que se le da en Chile, como tanque de nafta. Entonces se los dieron a dos señoritas que estaban allí con un auto que él dice “paquitas”, porque el niño se habituó a explicar las cosas en estilo chileno. Fui a la policía de San Martín, a la policía femenina, a Tribunales, a todos lados. Hemos planteado habeas corpus prácticamente en toda la ciudad, sin conseguir ningún indicio.

Los indicios los encontramos así; buscándolos. Los niños aparecen en el mismo año 1976 –el enfrentamiento había sido el 26 de setiembre de 1976- en una plaza de Chile, más precisamente en el mes de diciembre, es decir, tres meses después, tomados de la manito. Según cuenta el niño, entre los pocos recuerdos que tiene, recuerda que los llevaron en un avión pequeño.

Entre los datos que dio Rodríguez Larreta, cuenta que a él lo trajeron a esa escuela militar que está frente a la Española, que lo pusieron en una pieza debajo de una escalera y que veía a Nore

Montedónico subir con mamaderas: además, se sentían voces y risas de niños. Se piensa que el avión pequeño del que habla el niño es de las Fuerzas Armadas, los chiquitos de TAMU. Se cree que los hayan traído para aquí y que luego hayan sido sacados para Chile. De acuerdo con la primera versión, nos parecía que los habían llevado directamente de Buenos Aires a Chile. Parecería que no fue así; teniendo en cuenta lo que dice Rodríguez Larreta, pensamos que es cierto lo que dice el niño, que lo llevaron en un coche grande a un lugar donde había mucha nieve con una tía Mónica. (...).

Creemos que era ella quien iba en el coche y quien bajó a los niños en la plaza O'Higgins de Valparaíso, que tenía muchos juegos antiguos, los chicos se fueron derecho a la calesita, y cuando se cansaron de jugar buscaron el coche y vieron que ya no estaba. La niña -que tenía un año y medio- estaba cansada y se puso a llorar y el hermanito la tenía abrazada. (...).

Testimonio de Belela Herrera (uruguaya, funcionaria de ACNUR en Chile) ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, interinamente a cargo del Dr. Rodolfo A. Canicoba Corral (15.08.2001): (...) En el mes de julio del año 1979 recibe la compareciente una carta desde París, del Director del CIMADE -Centro para Inmigrantes en París-, que había recibido una denuncia de que chiquitos uruguayos que habían desaparecido con sus padres en la Argentina en el año 1976, habrían sido visto en Valparaíso, Chile.

A la dicente al parecerle muy descabellado le costó creer que esa familia consistente en Roger Julien, Victoria Grisonas y sus hijos Anatole y Victoria que habían desaparecido en el año 1976 en Buenos Aires pudieran haber sido los chicos abandonados en una plaza en Valparaíso. De todas maneras ante esta denuncia, se le encomendó a un abogado en Valparaíso que iniciara las averiguaciones del caso. La información precedente había llegado a través de una asistente social chilena que viajó a Caracas habiendo visto a los chicos y se le informó del hallazgo de los chicos precitados al ex Rector de la Universidad del Uruguay -Dr. Oscar Maggiolo-, que residía en Caracas.

A raíz de éste descubrimiento Don Pablo Evaristo Arms -Arzobispo de San Pablo y Presidente de una ONG ecuménica de derechos humanos, de nombre "Clamor"—, (...) convocó a la abuela de los niños a San Pablo (...).

Estas personas llegaron a Santiago donde fueron recepcionados por la dicente, trasladándose a la Vicaría de la Solidaridad, organismo de la Iglesia chilena, a cargo de los derechos humanos de la población. Estuvieron los nombrados con el secretario ejecutivo de la vicaría, Dr. Javier Luis Egaña y con el vicario Christian Precht, quien designó para que los acompañara al Valparaíso al sociólogo, José Manuel Parada, y la asistente social María Luisa Sepúlveda. Así se dirigieron a Valparaíso, al Colegio de los padres franceses donde asistía el niño Anatole Julién, informándole de éste modo al

rector de escuela la situación, quien muy impresionado se comprometió a ubicar al padre adoptivo para la tarde de ese mismo día, a los fines de llevar a cabo una reunión con la abuela. Luego se dirigieron al Juzgado en el cual se tramitaba la adopción de los menores, los cuales no se hallaban culminados, destacando que el niño ya figura inscripto en el colegio como Anatole Larrabeity.

El 26 de diciembre del año 1976, aparecen en una plaza de Valparaíso un niño de cuatro años Anatole y su hermanita de un año y medio, ellos relatan que habían sido traídos en un auto grande por la tía Mónica y que ésta última les dijo que iba a comprar unos dulces, dejándolos abandonados, también el nene refirió que habían venido con una amiguita. Los diarios de la época relatan que los niños usaban un léxico que denotaban pertenecer al Río de la Plata (...).

Hay una teoría que dice que pudieron haber entrado por la frontera argentina a un centro llamado: "Colonia Alemana Dignidad" donde se denuncia que hubo casos de detenidos del régimen de Pinochet.

En la tarde se reúnen finalmente en el Colegio la abuela y el padre adoptivo de Anatole; y éste llorando pide que no le saquen a los chicos ya que su mujer y el no podían resistirlo. Ofreciéndole a la abuela ir a visitarlos pero comprometiéndoles a que no podían hablarles a los niños sobre sus orígenes. Tal como se había coordinado se produjo la visita, en la cual estuvieron toda la delegación conversando con los niños mientras la abuela y los padres en el cuarto hablaban

contándose la historia. Allí supieron que esos chicos abandonados en la plaza fueron recogidos y llevados a un Orfelinato. (...).

Conocían que el matrimonio Larrabeity no podía tener hijos, dirigiéndose en consecuencia éstos últimos al lugar con la idea de llevarse a la nena, pero fue tanto lo que lloró el niño que el matrimonio mentado decidió llevarse a las dos criaturas. (...). La dicente desea destacar que el chico les contó que había presenciado un operativo en Buenos Aires, donde su papá los metió en la bañera y ellos sintieron tiros y vieron como le pegaban un tiro en la panza a su mamá. (...).

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición²⁹

Tras el secuestro en Buenos Aires y traslado clandestino a Uruguay, según el expediente del Dr. Eduardo Márquez Iraola (abogado de los hermanos Julién-Grisonas) los niños llegaron a Chile en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, que aterrizó en una base militar. Luego de ser encontrados abandonados en la plaza de Valparaíso, Anatole, entonces de 4 años, y su hermana, Victoria Eva, de 2 años, fueron internados en una Casa Cuna de “Playa Ancha”, lugar en el que permanecerían por espacio de casi tres años.

El diario “El Mercurio” de Santiago de Chile informaba de la extraña aparición de dos menores solos e indocumentados en la plaza O’Higgins de Valparaíso. Según el relato periodístico, “hablaban con tonada y expresiones rioplatenses”. Pasarían más de dos años sin que se supiera su identidad.

En febrero de 1979, una asistente social chilena en viaje por Venezuela reconoció en una publicación de fotos de niños desaparecidos a los hermanos abandonados en Chile y que había tratado en la Casa Cuna en la que fueron internados. A partir de esa circunstancia y con el apoyo del Comité de Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (organización dependiente del Arzobispado de San Pablo denominada CLAMOR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ambos hermanos pudieron ser ubicados en Chile y plenamente identificados. Su familia adoptiva, el matrimonio Larrabeity - Yáñez, ignoraba su verdadera identidad.

En esa búsqueda del paradero y del periplo de los hermanos Julién le correspondió un rol fundamental a la abuela paterna, María Angélica Cáceres.

Observaciones³⁰

Estado Mayor del Ejército (EME). Departamento II. Solicitud de información.

EJÉRCITO NACIONAL

ESTADO MAYOR EJÉRCITO

DEPARTAMENTO II (INF)

111030 – AGOSTO – 1979

PEDIDO DE INFORMACION N° 097/B/SM/979

I.- FECHA ANTES DE LA CUAL SE NECESITA LA INFORMACIÓN:

URGENTE

II. INFORMACION EXISTENTE:

EVALUACIÓN: A – 2

TEXTO: La prensa PARAGUAYA ha estado informando sobre la supuesta situación de dos menores uruguayos, hijos de un matrimonio sedicioso cuya madre se encontraría detenida en Argentina, y cuyo padre se desconoce su paradero.

Estos menores de nombres Anatole Boris de 6 años y Eva Lucía de 4 años de apellidos Julián Grisonas, habrían aparecido abandonados en Santiago de Chile y la Justicia de ese país los habría tomado bajo su cargo habiéndolos entregado en custodia a un matrimonio de ese país.

La abuela de estos menores Sra. M^a Angélica CÁCERES de JULIÉN, de nacionalidad Oriental habría iniciado las acciones judiciales correspondientes para recuperarlos.-

29 Archivo de la Desaparición Forzada de Personas. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos –Desaparecidos.

30 Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Todos estos hechos habrían dado motivo a que determinados periódicos caracterizados por su tendencia opositora no solamente publicara estas noticias sino que además realizara comentarios inconvenientes a nuestro País.-

Informes Militares³¹

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Dpto. I

*Ficha Patronímica N° 075613-0
07.12.81*

Confeccionada el

Fs. 1

Apellidos: GRISSONAS

Nombres: Anatole

Documentos: C/C

C/I

Otros documentos:

Nacimiento:

Lugar:

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios: Hermana: VICTORIA JULIÉN GRISSONAS (sic).

Fs. 2

09.05.81 – Doc. 3705 – En un artículo de fecha febrero /80 publicado por un diario mexicano se hace mención de la coordinación represiva entre los cuerpos policiales de Argentina y Uruguay, notas escritas por el Comisario Evaristo MENESES y publicadas por el diario “EL PAÍS”, se menciona al causante como demostración de que ese mecanismo montado no funciona exclusivamente contra el hampa, sino que es utilizado como represión política y sindical. La causante junto con su hermano, fueron raptados en Buenos Aires y posteriormente localizados en Chile. Eval: A-1 AN).

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

Toda información disponible al respecto, visando una posible aclaración.

IV. DISTRIBUCIÓN: *S.I.D – D.N.I.I. – O.C.O.A – D.N.I.-*

V. ACCIÓN TOMADA: *Confección del presente pedido.-*

El Jefe interino del Departamento II (E-2) del E.M.E.-

MARIO J. AGUERRONDO. (Firma)

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 1979.

Lugar de Localización: Valparaíso, Chile.

Organismo gestor: CLAMOR (San Pablo, Brasil).

Fecha de Restitución: 1979.

Situación posterior: Los hermanos Julién-Grissonas continuaron viviendo con sus padres adoptivos en Valparaíso. Mantienen vínculos con su familia biológica.

Gestiones

Amnesty Internacional.

Francia. Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU).

República Argentina. Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) realiza una

³¹ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 256_1230 a 256_1231.

campana de difusión denunciado los casos de los niños desaparecidos en el exterior. República de Chile. Embajada uruguaya en Santiago. Recepción de la denuncia a cargo del Sr. Tabaré Bocalanda en ausencia del Embajador.

Cruz Roja Internacional.

República Argentina. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. (APDHU).

Asociación Internacional de Juristas Democráticos.

República Oriental del Uruguay. Consulado General de Austria en Montevideo.

República de Chile. Arzobispado de Santiago. Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Comisión de Derechos Humanos. Director Dr. Julio Castillo.

España e Inglaterra. Nota enviada a los Reyes de ambos países.

República de Chile. Vicaría de la Solidaridad. Asistente Social encargada de las Adopciones, Sra. Telma Uribe.

República de Chile. Casa Nacional del Niño en Santiago.

00.10.1978. República Federativa de Brasil. Boletín N° 3 de CLAMOR. Publica una nota, titulada: "Uruguay, familias apelan en favor de niños secuestrados", donde se difunde el caso de los hermanos Julién.

Denuncias

República Argentina. Director del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Mayor Patricio Pinto.

República Argentina. Jefe del Departamento de Extranjería y Policía Internacional, Sr. Mario Leiva Espoz.

Comité de Derechos Humanos para los Países del Cono Sur (CLAMOR).

República Oriental del Uruguay. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

10.03.1977. Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso: N° 2245. *Cinco niños uruguayos fueron detenidos por fuerzas militares al mismo tiempo que sus padres en la República Argentina. Algunos de los padres han aparecido posteriormente en Montevideo, detenidos oficialmente, pero nada se ha sabido sobre el paradero de las criaturas. A pesar de las múltiples gestiones realizadas por las familias, ni el gobierno argentino ni el gobierno uruguayo*

han dado hasta el día de hoy ninguna noticia sobre estas víctimas inocentes, ni se conoce ninguna investigación emprendida para encontrarlos. Ellos son: Amaral García Hernández (...), Mariana Zaffaroni Islas (...), Anatole Julién Grisonas (...), Victoria Julién Grisonas".

República de Chile. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (ACNUR).

República de Chile. Presidente del Tribunal de Justicia y Apelación de Valparaíso, Dr. Carlos Pereira.

República de Chile. V Región. Prefecto de Investigación de Valparaíso. Sr. Ruben Araya Sepúlveda.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

1996. República Argentina. Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4. Dr. Osvaldo C. Guglielmino. Secretaría N° 7, Dr. Adolfo Gustavo Scrinzi. Expediente N° 14.846/96 y Expediente N° 10.326/96.

1997. República Oriental del Uruguay. Exhorto librado por el Juez argentino en lo Contencioso Administrativo Federal para que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 3° de la Ley de Caducidad, se requiera al Poder Ejecutivo de Uruguay se expida sobre la documentación aportada por la Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina.

14.05.2007. Decreto presidencial N° 1261. El Presidente de la República resuelve que *el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1° de la Ley 15.848.*

16.03.2009. Denuncia Penal por Desaparición forzada y sustracción de menores. Denunciante Abogado Pablo Chargoña en representación de Claudia Victoria Larrabeiti (Victoria Julien

Grisonas). Denunciados: Juan Carlos Blanco Estradé, José Gavazzo, Luis Maurente, Manuel Cordero y otros. Autos caratulados: “Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 20º Turno E/A Chargoña, Pablo – Denuncia. IUE: 2-220548. Remite Exhorto”.

26.03.2009. Juzgado Penal de 19º Turno. Sentencia N° 036. Causa tramitada en autos IUE 98 – 247/2006, por la cual se condenó a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye el matrimonio Julién, con una pena de 25 años de penitenciaría.

24.08.2009. Presidencia de la República. Con referencia a los hechos denunciados en la causa iniciada por el abogado Pablo Chargoña referidos a la desaparición forzada y la sustracción de los menores Anatole Julién y Victoria Julién, el Presidente de la República resuelve que *el presente caso no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1º de la Ley 15.848.*

LOGARES GRISPÓN, Paula Eva

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad:

Edad: 2 años.

Fecha de nacimiento: 09.03.1976.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Nacionalidad: Argentina.

Nombre del padre: Claudio Ernesto Logares Manfrini (argentino, detenido en Uruguay).

Nombre de la madre: Mónica Sofia Grispón Pavón (argentina, detenido en Uruguay).

Secuestro

Fecha: 18.05.1978.

Lugar: Vía pública, frente al N° 1757 de la calle Daniel Fernández Crespo, Montevideo. Uruguay.

Hora: 14.30 hs.

Reclusión:

Circunstancia: El 18 de mayo de 1978, el matrimonio argentino Logares-Grispón y su pequeña hija de 23 meses de edad, (residentes en Uruguay), parten de su domicilio en Millán y Lecocq con la intención de concurrir al Parque Rodó, aprovechando el feriado nacional. En el trayecto, los tres son secuestrados en plena calle céntrica.

Testigos: Alba Fayetti (vecina de la zona donde fueron secuestrados), el encargado del bar lindero a la finca donde fue secuestrada la familia, el encargado de la bombonería del Cine Miami y la señora que atiende la boletería del mismo cine.

Testimonios:

Atribuido a: Operativo de secuestro en el que participaron agentes de civil empleando dos automóviles marca Brasilia y un VW de color rojo. En uno de los autos se llevan a Claudio Logares y en el otro a su esposa, Mónica Grispón y su hija Paula Eva.

Casos conexos: Claudio Ernesto Logares Manfrini (padre), Mónica Sofia Grispón Pavón (madre). Operativo represivo conjunto desplegado en la víspera del Mundial de fútbol en Argentina contra ciudadanos argentinos residentes en Uruguay, vinculados al Grupo "Montoneros".

Desaparición

Lugar: Argentina.

Circunstancia:

Testigos: Eduardo Otilio Corro y Adriana Chamorro (argentinos, detenidos, sobrevivientes del "Pozo de Banfield").

Testimonios: Testimonio de Eduardo Otilio Corro ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (sin fecha): (...) *El 23 de febrero de 1978 fui detenido, junto a quien en aquel momento era mi esposa, Adriana Chamorro, por un grupo armado de civil que se presentó en mi domicilio (...), identificándose como "Fuerzas de Seguridad", quienes nos trasladaron a la Brigada de San Justo, frente a la plaza del mismo nombre, sita en San Justo, en la Provincia de Buenos Aires. (...).*

Luego de un tiempo en ese lugar somos trasladados al "Pozo de Banfield", donde se encontraban varios uruguayos. En ese lugar, a principios de junio, durante la noche sentimos movimientos del portón de entrada -cosa poco usual que ocurriera en la noche- y siento que traen a otra gente. Esa misma noche en mi celda me visitó un oficial a quien identifiqué por las preguntas que me hacía como uno de los oficiales de la Brigada de San Justo, lo que me dio la idea de que la gente recién llegada, había sido traída desde ese lugar.

Al día siguiente, a través de la pared, me comuniqué con los recién llegados. Era una pareja secuestrada en Uruguay y trasladada a la Argentina. El matrimonio Logares-Grispón me contó que

habían sido secuestrados en Montevideo, donde vivían con una hija de dos años de edad, de nombre Paula y de quien no sabían qué había ocurrido con ella. La señora de Logares me confirmó luego, que había estado junto con su esposo en la Brigada de San Justo donde habían pasado el período de interrogatorio y tortura y que en dicho lugar casi no quedaban detenidos, y que estaban pintando el lugar haciendo desaparecer todo rastro de que habían sido usado para mantener en cautiverio a personas secuestradas. (...).

Testimonio de Adriana Chamorro ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) (s/f): *Fui detenida desaparecida el 23 de febrero de 1978, por un grupo armado que se presentó en mi domicilio (...), que me trasladó (...) a la Brigada de San Justo. (...) El 23 de marzo del mismo año, junto con otro grupo de desaparecidos, nos trasladaron tirados en el piso de camionetas a un lugar que posteriormente supe que se trataba en ese momento de la Brigada de Investigaciones de*

la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Pozo de Banfield) (...). El 15 de mayo me trasladaron nuevamente a la Brigada de San Justo, para un nuevo interrogatorio. Estuve allí una noche y me trasladaron de regreso a la Brigada de Banfield. Cuando llegué me pusieron en el último calabozo del ala “B” y supe que el 16 de mayo habían trasladado a casi todos los que estaban en el lugar, en las dos alas. (...).

Estando yo en el sector “B”, en el calabozo N° 11, llegó a mediados de junio un matrimonio de argentinos, al que instalaron en el sector “A”. La señora tenía piojos y los guardias mandaron a su sector a María Artigas de Moyano (uruguaya detenida desaparecida) para que le cortara el cabello.

Le contaron a Mary que habían sido trasladados clandestinamente desde Uruguay a la Argentina hacia alrededor de un mes, es decir, a mediados de mayo de 1978. La misma noche de su llegada abrió la puerta de mi calabozo uno de los miembros del grupo de San Justo, que había llevado allí al matrimonio y al que reconocí por un comentario que hizo en relación a mi detención.

A los pocos días, cuando me habían sacado para limpiar los calabozos vacíos, tuve ocasión de hablar con la mujer por la pared del fondo de su celda. Me relató su secuestro desde Uruguay, donde vivían, y me dijo que los habían secuestrado con su hijita de dos años, llamada Paula, sin que ella supiera dónde estaba en ese momento. Los trasladaron a la Argentina, el primer lugar por el que pasaron fue la Brigada de San Justo, donde fueron torturados, para ser trasladados luego al Pozo de Banfield. Dijo también que estuvieron casi un mes en la Brigada de San Justo (...). Esta pareja fue trasladada de Banfield a fines de junio.

Según supe después, estando ya en libertad, se trataba del matrimonio Logares, cuya hija fue recuperada por la abuela.

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

La niña fue apropiada por la pareja formada por el ex subcomisario argentino Rubén Luis Lavallén, conocido por sus actividades como represor en la Brigada de San Justo (primer local de reclusión del matrimonio, mencionado además en numerosos testimonios como centro de detención clandestino de uruguayos secuestrados en la Argentina), y por su concubina, la ciudadana uruguaya Raquel Teresa Leira Mendiondo. El matrimonio Lavallén-Leira inscribieron en forma fraudulenta a Paula Eva como hija legítima, con el nombre de Paula Luisa Lavallén Leira. En el documento apócrifo el nacimiento aparecía fechado el 29 de octubre de 1977 y realizado en casa de familia, sin asistencia médica. El nacimiento fue denunciado el 25 de julio de 1978, dos meses después del secuestro de la niña y sus padres. Los cómplices en la adulteración de la documentación fueron el médico obstetra de la Policía Provincial de Buenos Aires, Dr. Jorge Héctor Vidal (responsable además de falsificar el certificado de nacimiento de Verónica Leticia Moyano Artigas) y el subcomisario Ferreira, dueño de la casa donde se aseguraba se había realizado el parto.

A partir de una denuncia llegada a la organización del Arzobispado de San Pablo, Clamor, en 1980, y de la acción inmediata emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Eva Logares pudo ser

ubicada en Buenos Aires en julio de 1983, siendo el primer caso de niños desaparecidos cuya identidad fue probada por exámenes de ADN. Fue entonces que la abuela materna de Paula, Elsa Beatriz Pavón, presentó denuncia ante el Juez de Instrucción, Dr. López Correa, por el caso de su nieta. Luego de varios meses de instancias judiciales, la Justicia argentina restituyó la identidad a Paula, el 13 de diciembre de 1984.

Observaciones

Informes Militares³²

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S.I.D.

Dpto. I

*Ficha Patronímica N° 211184-7
20.12.83*

Confeccionada el

Fs. 1

Apellidos: LOGARES

Nombres: Paula Eva

*Documentos: C/C
argentino)*

C/I: DNI 25.348.781 (documento

Otros documentos:

Nacimiento: 23 meses de edad (Mayo/978)

Lugar:

Domicilio: Conjunto Habitacional Millán y Lecocq, Montevideo

Profesión u ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios:

Padres: Claudio Ernesto LOGARES y Mónica Sofía GRISPON

Fs. 2

20.12.983 – 32861/Pág. 007 – 23/03/983 En artículo publicado en la “REVISTA 10” de Buenos Aires de la fecha, bajo el título “LOS NIÑOS DESAPARECIDOS” se menciona entre otros casos, la “desaparición” de la causante con la fecha 18 de Mayo de 1978, estableciéndose al respecto, de acuerdo al relato de los hechos realizado por Elsa Beatriz PAVÓN de AGUILAR, (abuela) que fuera responsable de la denuncia respectiva, que ese día salió con sus padres para dirigirse al Parque Rodó y no volvieron nunca más. Después de algunas averiguaciones trascendió que fueron “secuestrados” por un grupo de gente armada frente al No. 1757 de la Avda. Fernández Crespo y a pesar de las diferentes gestiones realizadas ante las autoridades uruguayas y argentinas -ya que los tres son de esta nacionalidad- hasta el momento nada pudo saberse de ellos. Eval: A-1 (CC)

31.07.984 – 8405734 Pág. 005 – Se menciona que esta menor fue ubicada en ese año 1984 en Buenos Aires a los cuidados de una familia de un militar. (CC).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 00.07.1983.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo.

Fecha de Restitución: 13.12.1984.

Situación posterior: Paula pasó a residir con su abuela materna.

Gestiones

1978. República Oriental del Uruguay. Jefatura de Policía de Montevideo. Oficina de Radio.

1978. República Oriental del Uruguay. Jefatura de Policía de Montevideo. Departamento de

32 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 362_573 a 362_574.

Vigilancia. Comisario José Márquez.

1978. República Oriental del Uruguay. Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII). Inspector Augusto Leal.

1978. República Oriental del Uruguay. Comando General del Ejército y la Armada.

1978. República Oriental del Uruguay. Estado Mayor Conjunto (ESMACO). Gral. Julio César Rapela.

1978. República Oriental del Uruguay. Recorrido por varios hospitales en Montevideo realizados por la Sra. Elsa Beatriz Pavón de Aguilar, madre de Mónica Sofía Grispón.

9-10.08.1984. República Argentina. Jornadas de Reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo de 7 a 17 horas ante Tribunales y de 17 a 22 horas en el Obelisco, por la restitución de la identidad de Paula Logares.

10.08.1984. República Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo denuncia amenazas sufridas por la abogada patrocinante en la causa por la restitución de identidad a Paula Logares.

10.04.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Carpeta N° 185. Desaparición de un matrimonio argentino. Pedido de Informes. El diputado Eduardo Jaunarena solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios del Interior, Justicia, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores: *Sobre los antecedentes que obraren acerca del matrimonio argentino Logares-Grispón y su hijita Paula Logares Grispón, radicados en el Uruguay luego llevados forzosamente a la Argentina donde desaparecieron.*

13.05.1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad, Tomo IV, Fojas 92. Tomo VIII, Fojas 1722.

Denuncias

00.10.1980. República Oriental del Uruguay. Juzgado Letrado en lo Penal de 1er. Turno. Oficio P/1711 al Ministerio del Interior. Solicita averiguar el paradero de Claudio Logares y Paula Eva Logares.

República Oriental del Uruguay. El Juez, Dr. Carlos Matta Queiruga libra exhorto al Juzgado N° 5 de Banfield a cargo del Dr. Gerardo Domingo Pelle. Citada por la Secretaría N° 9 de dicho juzgado, la Sra. Elsa Beatriz Pavón responde a varias preguntas relacionadas con la desaparición de su nieta, hija y el esposo de ésta.

00.12.1981. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

13.12.1983. República Argentina. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1. La Sra. Elsa Beatriz Pavón de Aguilar denuncia la localización de su nieta por Abuelas de Plaza de Mayo.

00.12.1983. República Argentina. Juzgado Federal N° 1. Juicio por la restitución de Paula Logares a su legítima familia. Se demostró en base a estudios genéticos realizados, que la niña localizada era miembro de la familia Logares-Grinspón con una certeza del 99.8%.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

02.19.1988. República Argentina. Buenos Aires. Juez Federal Juan Edgardo Frégoli. Sentencia en causa seguida contra Raquel Teresa Leiro Mendiando y Ruben Luis Lavallén por sustracción de menor, en perjuicio de la niña Paula Eva Logares Grinspón.

MOYANO ARTIGAS, María Victoria
(Verónica Leticia)

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad:

Edad: Nacida en cautiverio.

Fecha de nacimiento: 25.08.1978.

Lugar: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Nacionalidad: Argentina.

Nombre del padre: Alfredo Moyano Santander, (argentino, desaparecido).

Nombre de la madre: María Asunción Artigas Nilo (uruguaya, embarazada de un mes en el momento de la detención, desaparecida en Argentina).

Secuestro

Fecha:

Lugar:

Hora:

Reclusión: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Circunstancia: El 30.12.1977, Alfredo Moyano Santander y María Asunción Artigas Nilo fueron detenidos en su domicilio, Calle 595 y Camino General Belgrano, localidad de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Personas fuertemente armadas irrumpieron en el mismo e introdujeron a ambos, encapuchados y esposados, a unos autos Ford Falcon que aguardaban en el lugar.

Testigos: Vecino de la zona, Enriqueta Santander (madre de Alfredo Moyano).

Testimonios: Testimonio de Enriqueta Santander: (...) *Se trató de un operativo relámpago. Apenas alcanzó a ladrar el perro alertando a los vecinos, que salieron de inmediato a las puertas de sus casas, pero que amenazados por armas de fuego debieron encerrarse. Fueron introducidos, encapuchados y esposados, en un Ford Falcon.*

Atribuido a: Operativo combinado del Ejército y la Policía Federal Argentina.

Casos conexos: Alfredo Moyano Santander (padre), María Asunción Artigas Nilo (madre).

Desaparición

Lugar: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Circunstancia: Verónica Leticia nació el 25.08.1978 a las doce y media del mediodía, y fue dejada con su madre hasta las 23 horas aproximadamente. Luego, el oficial de turno que había estado presente en el parto, le entrega la niña a un hombre joven de guardapolvo blanco y le dicen a la madre que la bebé sería llevada a una Casa Cuna.

Testigos: Diego Barreda, Eduardo Otilio Corro, Adriana Chamorro (argentinos, detenidos en el “Pozo Banfield”, sobrevivientes).

Testimonios: Declaración jurada de Eduardo Otilio Corro desde Montreal, Provincia de Québec, Canadá, sobre el nacimiento de Verónica Leticia Moyano (24.09.1984): *El 23 de febrero de 1978 fui detenido - desaparecido junto a mi esposa Adriana Chamorro por un grupo armado de civil que se presentó a mi domicilio (...).*

Me trasladaron a la Brigada de San Justo, frente a la plaza del mismo nombre, sita en San Justo, Provincia de Buenos Aires. Permanecía allí durante todo el período del interrogatorio hasta el 23 de marzo del mismo año, fecha en la que fui trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sita en la calle Larroque, frente al barrio de monobloques de YPF, en la localidad de Banfield, provincia de Buenos Aires. (...).

Me llevaron a la celda N° 11 del sector “A”. En los días subsiguientes tomo conocimiento que en el sector “B” colindante al mío se encontraban numerosos detenidos desaparecidos de nacionalidad uruguayas entre los que se encontraba una mujer embarazada de nombre María Artigas.

El 16 de mayo de 1978 se produce un traslado con destino desconocido de los uruguayos detenidos desaparecidos alojados en el sector "B", a excepción de las señoras María Asunción Artigas de Moyano e Ileana García Ramos de Dossetti. A causa de esto, todos los detenidos desaparecidos del sector "A" pasan al sector "B".

Allí conozco personalmente a las dos señoras antes mencionadas, especialmente a la señora de Moyano (...) quien denotaba un avanzado embarazo. Una noche escuche que abrían la puerta de los primeros calabozos, cosa que no era usual. Al día siguiente la señora de Moyano comentó que esa noche el oficial de guardia la había visitado acompañado de un hombre bien vestido. El oficial le había solicitado que se ponga de pie y se quite la venda que recubría sus ojos diciéndole a su acompañante:

"esta es la persona de la que te hable".

La señora de Moyano comenzó a tener contracciones el 24 de agosto (...). Cuando las contracciones alcanzaban una frecuencia de aproximadamente una cada cinco minutos la señora de Moyano fue bajada al primer piso donde funcionaba una presunta enfermería. Con la oreja en el piso pude distinguir movimientos y agitación inusuales en el primer piso y poco más tarde un grito agudo. Los guardias de ese día me informaron que había nacido una nena.

Esa noche sentí la llegada de la señora de Moyano a su calabozo pero recién pude hablar con ella a la mañana siguiente en que me contó que había tenido una nena a la que le puso el nombre de Verónica Leticia Moyano y que el oficial de guardia le había quitado su hija y entregado a un hombre joven de guardapolvo blanco. El oficial de guardia le informó que la niña sería llevada a una casa cuna. (...).

Permanezco detenido desaparecido en el mismo lugar que la señora de Moyano hasta el 11 de octubre de 1978 fecha en que soy trasladado junto con mi esposa (...).

Declaración jurada de Adriana Chamorro, desde Montreal, Provincia de Québec, Canadá, sobre el nacimiento de Verónica Leticia Moyano (24.09.1984): Fui detenida desaparecida el 23 de febrero de 1978, por un grupo armado de civil que se presentó en mi domicilio (...) que me trasladó a la Brigada de San Justo, frente a la plaza del mismo nombre, sita en San Justo, provincia de Buenos Aires.

Permanecí allí durante todo el período del interrogatorio hasta el 23 de marzo del mismo año, fecha en que fui trasladada a la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sita en la calle Larroque, frente al barrio de monobloques de YPF, en la localidad de Banfield, Provincia de Buenos Aires. (...).

Al llegar a este lugar fui ubicada en un calabozo del sector "A". En la madrugada siguiente me comuniqué con la celda colindante del sector "B" por la pared del fondo, en la que se encontraba María Asunción Artigas Nilo de Moyano, uruguayana, refugiada de las Naciones Unidas, detenida-desaparecida el 30 de diciembre, que me informó que estaba embarazada de aproximadamente cuatro meses (...).

El 16 de mayo me trasladan al sector "B", después de un gran traslado que se produjo en el lugar, y allí vi a la señora de Moyano (...). A principios del mes de junio, escuché que abrían una de las primeras celdas, y por la voz del que hablaba reconocí al oficial de turno (...). Esto me fue confirmado más tarde por la señora de Moyano quien me dijo que era su calabozo el que habían abierto y que el oficial estaba acompañado por otro hombre, que le pidió que se sacara la venda de los ojos para que su acompañante pudiera verla, diciéndole a éste que ella era la persona de la que le había hablado. (...).

A partir de fines de junio, fecha en que se produjo un nuevo traslado, compartí el mismo calabozo con la señora de Moyano. (...).

El 24 de agosto a la noche comenzaron las contracciones que duraron toda la noche. (...). Alrededor del mediodía llamamos a los guardias que trasladaron a la señora de Moyano a la enfermería del primer piso, debajo de nuestros calabozos. Una media hora después pudimos escuchar un grito agudo.

Al subir más tarde el guardia con la comida, nos dijo que había nacido una niña, a las doce y media del mediodía.

Alrededor de las 20 horas del mismo día, la señora de Moyano volvió al calabozo sin su hija, con un paquete de algodón, espadol y una sábana con manchas de sangre que sirvió para recibir a su hija al nacer y me relata lo siguiente: Tuvo una niña que pesaba aproximadamente 2.700 Kilogramos (...) se la dejaron hasta las once de la noche. (...) A esa hora llegó un hombre joven vestido de guardapolvo blanco. El oficial de turno, el mismo que había estado presente en el parto, le entrego al joven la niña envuelta en un abrigo gamulán diciéndole a la señora de Moyano que la llevaría a la Casa Cuna. (...).

Atribuido a: Comisario General, Óscar Antonio Penna, Jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo entre el 21.09.1977 y el 28.03.1979. Entrega la bebé a su hermano, Víctor Penna (quién se supone era la persona “joven, vestida de guardapolvo blanco” que visitó a María Asunción Artigas en prisión días antes de dar a luz³³ y a su cuñada María Elena Mauriño.

Situación posterior a la desaparición

La niña, Verónica Leticia Moyano Artigas, bautizada con el nombre de María Victoria Penna Mauriño, fue apropiada por Víctor Penna (quien fallece meses después) y María Elena Mauriño. El falso certificado de nacimiento fue firmado por el Dr. Jorge Vidal (quién falsifica también el de Paula Eva Logares Grispón). La hija del matrimonio Moyano Artigas supo tempranamente que era adoptada.

Las investigaciones que condujeron a la localización de María Victoria (Verónica Leticia) se inician a partir de las declaraciones del Dr. Jorge Vidal, autor de la falsificación de la partida de nacimiento. Las familias biológicas junto a Abuelas de Plaza de Mayo dan con su paradero en los primeros días de 1987, luego de que Abuelas recibiera la información de que *la hermana política del Comisario General Óscar Antonio Penna tenía una chiquita que sería hija de desaparecidos*. Con esta información realizan denuncia ante el Juzgado Federal de Morón.

Observaciones

00.03.1987. Testimonio de Blanca Nilo de Artigas: (...) *Ellos (Alfredo Moyano y María Asunción Artigas) fueron secuestrados de su domicilio en Berazategui Calle 495 y General Belgrano, el día 30 de diciembre de 1977. En ese momento mi hija estaba embarazada de un mes. En febrero de 1979 recibo una llamada anónima desde Buenos Aires. La persona que me habló me dijo que no podía dar su nombre (...). También me dijo que fuera a la Casa Cuna de Buenos Aires a buscar a mi nieta que se llamaba Verónica Leticia, que había nacido el 25 de agosto y que pesó al nacer 2,950 kg. Yo viajé inmediatamente a Buenos Aires a la Casa Cuna de la Capital Federal y también a la Casa Cuna de la ciudad de La Plata y no apareció. (...).*

Estando yo el jueves en la Plaza de Mayo con las madres, encontré un muchacho argentino llamado Diego Barreda, quien me dijo que estuvo en una cárcel clandestina en la localidad de Banfield, quien me dijo que estuvo con mi hija María Asunción Artigas de Moyano. El dijo que ahí nació la niña de María Asunción y Alfredo Moyano, a la que le pusieron el nombre de Verónica Leticia y a pedido de mi hija se la dejaron una hora. Después se la llevaron (...).

Testimonio de Blanca Nilo de Artigas, recogido por el diario “La República” en su publicación “¿Dónde Están? La historia de los 13 niños uruguayos desaparecidos” (09.04.1989): (...) *Fue una tarde del segundo mes de 1979 cuando una vecina tocó la puerta de la casa de Blanca Nilo de Artigas, (...) anunciando una llamada de teléfono. (...) La voz en el teléfono la hizo estremecerse y casi gritando preguntó: ¿Cómo mi nieta?, si yo no tengo nieta. Quien estaba al otro lado del teléfono era un hombre:*

-Sí, su nieta, ¿usted no es la mamá de María Asunción Artigas y su yerno no es Alfredo Moyano?

-Sí.

-Bueno, allá tuvo una nietita que nació el 25 de agosto de 1978. Su hija la llamó Verónica Leticia y pesó dos kilos setecientos gramos y está en la Casa Cuna de Buenos Aires. Sin decir nada más la voz anónima colgó. (...) La búsqueda en la Casa Cuna de Buenos Aires fue infructuosa. (...) Cinco

³³ Según información recogida por el diario “La República”, en su publicación ¿Dónde Están? La historia de los 13 niños uruguayos desaparecidos, del 09.04.1989.

años más tarde, en setiembre de 1984, cuando las abuelas de Plaza de Mayo viajaron a Canadá, la familia Artigas conoció la identidad del hombre del mensaje. Un cassette con las voces de un matrimonio argentino es (...) el testimonio más completo sobre su desaparición en los "Pozos de Banfield". (...).

"Hace cinco años ustedes escucharon mi voz -relata Eduardo Otilio Corro- y fue para contar que tenían una nieta". (...).

Testimonio de Enriqueta Santander (abuela paterna): (...) *Los días 27 y 29 de enero de 1978 tanto yo como mi consuegra, Blanca Nilo de Artigas, hemos recibido llamados telefónicos diciendo que mi nuera ha dado a luz una criatura del sexo femenino, nacida el 25-8-78 llamada Verónica Leticia Moyano (...).*

06.01.1988. República Argentina. Buenos Aires. Comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo: (...) *La incansable búsqueda de las familias, junto a nuestra asociación dio sus frutos en los primeros días de 1987, cuando ante una información recibida en Abuelas, acerca de que la hermana política del Comisario General Óscar Antonio Penna tenía una chiquita que sería hija de desaparecidos iniciamos una causa ante el Juzgado Federal de Morón, a cargo del Dr. Juan Ramos Padilla, el 11 de diciembre.*

(...) 20 días después la niña fue restituida a sus familiares verdaderos, el 31 del mismo mes, previa comprobación de su identidad por medio de los análisis hemogenéticos efectuados en la sección Hematológica del hospital Durán, y por supuesto, su confrontación en el Banco Nacional de Datos Genéticos. (...).

Los apropiadores de la niña: María Elena Mauriño y el fallecido Victor Penna, la habían inscripto como hija suya, con un falso certificado de nacimiento firmado por el doctor Jorge Vidal. Este médico había sido acusado de violar los derechos humanos en el juicio oral y público llevado contra las Juntas Militares y fue desprocesado en base a la aplicación de la ley de Obediencia Debida. Ahora esta detenido desde el día 4. (...).

En cuanto al ex comisario Gral. Antonio Óscar Penna, fue jefe de la Brigada de Investigaciones de San Justo entre el 21/9/77 y el 28/3/79, donde se comprobó el funcionamiento de un campo de concentración.

Ahora está prófugo de la Justicia. Anteriormente había sido desprocesado por aplicación de la ley de Obediencia Debida. (...).

E. de Carlotto. Ch. de Mariani

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: Primeros días del año 1987.

Lugar de Localización: Barrio de Belgrano, Buenos Aires. Argentina.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo.

Fecha de Restitución: 30.12.1987.

Situación posterior: Luego de ser recuperada, permanece un tiempo junto a su abuela materna en Buenos Aires. Tiempo después, se traslada a Montevideo para vivir con sus abuelos. Actualmente reside en Buenos Aires y mantiene vínculos con su familia biológica.

Gestiones

15.05.1987. Francia. Montpellier. Amnesty International.

Denuncias

República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal, Juez, Dr. Martín Anzoátegui. Secretaría, Dr. Rui López. Recurso de Amparo a favor de Verónica Leticia. Es rechazado por el juez.

República Argentina. Recurso de Habeas Corpus. Presentado por sus abuelas, Blanca Nilo de Artigas y Enriqueta Santander de Moyano.

República Argentina. Embajada de Suecia. Washington Rodríguez, detenido en Pozo de Quilmes, denuncia su detención y la de 30 uruguayos que se encontraban allí. Entre ellos, la de tres

embarazadas; una era la señora María Asunción Artigas Nilo.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes, Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

11.12.1987. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Juzgado Federal de Morón. Denuncia realizada por Abuelas de Plaza de Mayo.

República Argentina. Poder Judicial de la Nación.

06.01.1988 El Juez Federal, Dr. Juan M. Ramos Padilla, luego de la comprobación de identidad a través de exámenes hemogenéticos, restituye la niña a sus abuelos.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa n° 7791 del Registro de la Secretaría n° 1 de este Tribunal, la situación procesal de Jorge Héctor Vidal.

Y CONSIDERANDO:

Que la solicitud de excarcelación presentada en el día de la fecha a favor del detenido Jorge Héctor Vidal precipita el dictado de una resolución de mérito en la presente causa y a su respecto.

I. Mediante los siguientes elementos probatorios: denuncia de fs. 1, partida de nacimiento de fs. 3, formulario “1” original cuya copia obra glosada a fs. 14, lo que surge de los anexos I y II que corren por cuerda, las constancias que en fotocopias certificadas se han agregado a los autos, principales correspondientes a la causa n° A- 202/83 del Juzgado Federal n° 1 de Capital Federal, los informes hematológicos agregados en autos en los que se estableció como índice de probabilidad para la

inclusión de la menor tutelada María Victoria en el grupo familiar Moyano - Artigas, la cifra de 99,03% y en los que se descartó como madre de la niña a María Elena Mauriño, la declaración indagatoria prestada por Teresa Isabel González en la causa n° 6681 de este Juzgado y cuya copia certificada se ha glosado en autos, el legajo personal del médico de policía Vidal del que se desprende que a la fecha de los hechos prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones con asiento en San Justo, encuentro

acreditado en los términos del art. 366 del CPMP, que en el mes de agosto de 1978 una persona que se desempeñaba como médico en la Brigada de Investigaciones con asiento en San Justo, prestó colaboración para que se sustrajera del poder de sus padres y de su familia a una menor que había nacido el 25 de agosto de 1978, haciendo también lo necesario para que su hermano el entonces Jefe de la Brigada de Investigaciones con asiento en San Justo, y su esposa, pudieron retener y mantener oculta de su verdadera familia y de la justicia a la niña hasta que este Juzgado hizo cesar esa situación, su actividad consistente en realizar la certificación que aparece en el formulario “1” de mención, permitió obtener los documentos necesarios para que figurara como hija propia de ese matrimonio y de esa forma se mantuviera la situación narrada precedentemente. Es del caso destacar con el alcance de esta resolución que sin colaboración de mención la retención, ocultamiento y sustracción de la niña, como la obtención de los documentos que “prima facie” son ideológicamente falsos no habría podido materializarse.

II. Los hechos así descriptos constituyen “prima facie” los delitos de participación necesaria en la sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años e igual participación en falsedad ideológica de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas en concurso real entre sí en los términos de los arts. 146, 293 2° párrafo, 45 y 55 del C.P.

III. De los elementos probatorios que obran en autos se desprende que resulta “prima facie” partícipe necesario en los hechos descriptos en el Considerando Primero y calificados en el Considerando II, Jorge Héctor Vidal, y ello así resulta en especial de las siguientes constancias sumariales:

a) De la partida de nacimiento (...) de la que se desprende que el Doctor Jorge Héctor Vidal constató el nacimiento de una criatura del sexo femenino el 25 de agosto de 1978.

b) Del formulario “1” que antecede a este documento y cuya copia certificada (...) en el que aparece una firma ilegible con un sello aclaratorio que dice “Jorge Héctor Vidal” “Médico de

Policía” y en el cual el nombrado certifica que el 25 de agosto a las 11.00hs., en Lomas del Mirador, calle Charcas 2749 nació una criatura del sexo femenino cuya existencia le consta al firmante por haber asistido al parto y haberlo comprobado personalmente. Dicha firma aparece certificada por un funcionario

policial que en aquel tiempo se desempeñaba también en la Brigada de Investigación con asiento en San Justo con el grado de Oficial Principal y el nombre de Emilio García García; en esa certificación aparece también el sello de la Brigada que para aquel tiempo se denominaba Brigada de Investigación I Morón.

c) Es del caso recordar aquí que de estos documentos se desprende también que se ha dado cuenta que la niña habría nacido en el domicilio de la calle Charcas 2749 de Lomas del Mirador y surge como un elemento de prueba de la activa y necesaria participación de Vidal, en los términos de esta resolución, lo actuado en la causa A- 202/83 del Juzgado Federal n° 1 de Capital Federal, en la que se investigan hechos similares a los de la presente, en aquel caso vinculados a quien se desempeñaba

como Subcomisario de la Brigada de mención de apellido Lavallén, circunstancia similar a la de esta causa en la que aparece vinculado el Jefe de la Brigada Comisario Penna, y donde también aparece un formulario “1” en el que da cuenta del nacimiento de una menor en la calle Charcas 2749 de Lomas del Mirador; este formulario fue firmado precisamente por Jorge Héctor Vidal en su condición de médico que constató el nacimiento en ese lugar, y lo que resulta también notable es que aparece otro miembro de la Brigada de Investigaciones, el Oficial Arturo del Guasta, certificando la

firma del galeno procesado, con un sello de la Brigada de Investigaciones I.

Esta circunstancia es un indicio relevante que da cuenta de la actividad del Dr. Vidal y que justifica la medida cautelar que dicto.

d) Con los informes hematológicos glosados en la presente causa se comprueba con el alcance de este interlocutorio y con un porcentaje del 99,03% que la menor tutelada pertenece al grupo familiar Moyano- Artigas. Veamos ahora cuáles son las constancias que por el momento se han acumulado a este proceso relacionadas con quién habrían sido los verdaderos padres de la menor tutelada.

e) De lo actuado (...) se desprende que María Asunción Artigas Nilo de Moyano y su esposo Alfredo Moyano fueron detenidos el 29 de diciembre de 1977, en horas de la madrugada, por un grupo de personas vestidas de civil que no identificaron.

Ello surge según dicha constancia de la denuncia efectuada por Blanca Artigas de Moyano ante el Juzgado N° 7 de La Plata, expediente N° 4378; del expte. 4456 del Juzgado Penal N° 7 de La Plata; de los testimonios vertidos por los vecinos del domicilio de la víctima, Carlos Roberto García y Antonia Orbelina Sosa; la declaración testimonial presentada por Enriqueta Santander, suegra de Artigas Nilo de Moyano, la que refiere sobre la desaparición de su nuera en términos concordantes a lo expresado por Blanca Artigas de Moyano, también son concordantes la denuncia formulada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en el expte. 16.697 y de las constancias que surgen del recurso de habeas corpus n° 171 del Juzgado Federal N° 2.

María Asunción Artigas Nilo de Moyano estuvo detenida según la constancia de mención en el área metropolitana de Banfield y en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Del documento de fs. 1/2 del Anexo I, se desprenden como elementos que corroboran tales afirmaciones los testimonios de Eduardo Otilio Corro, Adriana Chamorro de Corro, Diego Barreda y Rodolfo Tiscornia; estos últimos fueron compañeros de infortunio con Artigas Nilo de Moyano en aquellos centros de detención. En igual sentido se menciona a Norma Leanza de Chiesa, Juan Carlos Guarino y María Elena Varela de Guarino.

Dicho documento que pertenece a la sentencia dictada por la Excma. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en la causa n° 44/84 da cuenta también de que la finca en donde vivían el matrimonio Artigas Moyano fue saqueado por el grupo de individuos que procedió a su detención y que de ese lugar fueron sustraídos efectos personales, muebles, alhajas, etc. (...).

g) Son numerosos los elementos probatorios que permiten demostrar la estrecha vinculación que existía entre las actividades que desarrollaba la Brigada de Investigaciones de San Justo y la Brigada de Investigaciones de Banfield. En tal sentido me remito a las constancias glosadas en los Anexos I y II y a las que en fotocopias se encuentran glosadas en autos, relacionadas a la causa A-202/83 del Juzgado Federal N° 1 de Capital Federal. (...).

Efectivamente, en los tres casos de mención aparecen niños de personas que en aquel tiempo se desempeñaron en la Brigada de Investigaciones de San Justo o eran parientes cercanos a ellos: el entonces subcomisario Lavallén, el comisario Penna y Teresa Isabel González, suboficial de dicha dependencia.

En los dos casos que tramitan ante mi Juzgado, aparecen niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en la Brigada de Investigaciones de Banfield y entregados a las personas a las que me refería precedentemente, esto es la cuñada del Comisario Penna, también procesada en esta causa -María Elena Mauriño- y la citada Teresa González. (...) (Se transcribe la declaración de Teresa González, suboficial en la Brigada de Investigaciones de San Justo -sobre el nacimiento de una niña llamada

“María José”-, Adriana Chamorro, Jorge Edgardo Heuman, Raúl Eduardo Petruch, estos tres últimos detenidos en Pozo de Banfield, quienes afirman, los últimos dos declarantes, haber visto al Dr. Jorge Héctor Vidal en dicho establecimiento.

Los elementos de prueba mencionados hacen presumir con la certeza necesaria para esta medida cautelar, que el médico que atendió el parto que luego permitió la sustracción, retención y ocultamiento, como así también la obtención de los documentos de identidad de la niña que fuera inscripta como María Victoria Penna fue en los términos del art. 366 del CPMP., Jorge Héctor Vidal, en consecuencia y habiéndose cumplido con el requisito previsto en el inc. 2 de la norma citada precedentemente,

RESUELVO:

I.- CONVERTIR EN PRISIÓN PREVENTIVA la detención que actualmente cumple Jorge Héctor Vidal, por suponerlo prima facie partícipe necesario de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años en concurso real con falsedad ideológica en documento público destinado a acreditar la identidad de las personas (...).

II.- Levántese la incomunicación del nombrado y librase oficio a fin que se proceda a su inmediato traslado en carácter de detenido, comunicado y a mi exclusiva disposición a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. (...) .

Juan M. Ramos Padilla.

Juez Federal.

SEVERO BARRETTO, Carlos Baldomiro³⁴

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: 1.838.259-3

Individual dactiloscópica: A 1111 A 1111

Edad: 16 años.

Fecha de nacimiento: 12.08.1961.

Lugar: Departamento de Artigas, Uruguay.

Nacionalidad: Uruguaya.

Nombre del padre: José María Severo.

Nombre de la madre: Blanca Zulma Barretto.

Secuestro

Fecha: 20.04.1978.

Lugar: En su domicilio, Alcorta N° 1745, Claypole, Buenos Aires. Argentina.

Hora: 1:30 de la madrugada.

Reclusión: En el centro de detención clandestino “Pozo de Quilmes”, hasta el 18.05.1978.

Circunstancia: Detenido por miembros del Ejército en su domicilio, junto a su hermana Marta Severo, su cuñado Jorge Martínez, ambos desaparecidos, y la tía de este último, Rosa Álvarez. Su sobrina, hija del matrimonio Martínez - Severo, de 35 días, fue entregada a una vecina por los secuestradores.

Testigos: Paulina Valenzuela (chilena, vecina de los secuestrados), Alberto Illarzen (uruguayo, detenido el 21.04.1978 junto a su esposa y recluido en el “Pozo de Quilmes” hasta el 18.05.1978), Rosa Álvarez (tía de Jorge Martínez, detenida el 20.04.1978 junto al matrimonio Martínez Severo y a Carlos Severo, recluida con ellos en el “Pozo de Quilmes” hasta el 12.05.1978), Hugo Martínez (padre de Jorge Martínez), Matilde Severo (hermana de Marta y Carlos Severo).

Testimonios: Testimonio de Alberto Illarzen ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (00.05.1979): (...) *Sabemos que eran uruguayos (los secuestradores) no sólo por su forma de hablar sino además porque en ningún momento lo ocultaron. (...) En el momento en que llegamos había 32 secuestrados, todos uruguayos y brutalmente torturados, incluso un menor de 16 años (seguramente se trataba de Carlos Severo). Los nombres que recordamos son Aída Sanz, Andrés da Fontoura, Gabriel Corchs Lavigna (sic), Guillermo Manuel Sobrino. Éstos, junto con la mayoría, fueron trasladados a mediados del mes de mayo para otros locales donde anteriormente había estado. (...) Cuando nos liberaron (el 18.05.1978) solamente quedaban cinco en este local: Ari Cebero (sic), su esposa Beatriz (Anglet), Carlos Cebero (sic), Jorge Martínez y su esposa Marta Beatriz Cebero (sic), ya que el resto había sido trasladado. (...).*

Testimonio ampliatorio de Alberto Illarzen ante la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos en el exterior (AFUDE), en la ciudad de Madrid, España (25.03.1980): (...) *El oficial que tenía mayor rango entre los uruguayos se hacía llamar “Capitán Saruchu” y que según (...) Guillermo Manuel Sobrino, habría desempeñado funciones en el mismo lugar de reclusión donde él había estado detenido en Montevideo, y su nombre sería ARIEL PRETEL o ARIEL PRETE (Según afirma el periodista Roger Rodríguez en una nota publicada en el diario La República el día 01.07.2005, Sobrino estuvo detenido bajo Medidas Prontas de Seguridad en el Cuartel de Artillería No 4 de San Ramón, Departamento de Canelones, en 1968 y 1969). Identifican también a una militar uruguaya a la que le decían “Sargento PETERS” y a la que un día otro militar uruguayo llamó CRISTINA (...). En las largas sesiones de torturas a que estaban sometidos todos los detenidos siempre participaban un militar no oficial al que le llamaban “el RUSO” y la militar ya mencionada que era la que se encargaba de realizar los interrogatorios. (...) En cuanto a la familia*

34 Legajo COMIPAZ N° 10.

Severo, junto a ellos fue secuestrada una tía que tendría unos 55 años y se apodaba “Pola” y que fue liberada el 16 de mayo de 1978 (se refiere a Rosa Álvarez, tía de Jorge Martínez, liberada el 12.05.1978).

Testimonio de Rosa Álvarez (1984)³⁵: Los torturaban terriblemente mientras ponían música y reían, salvo los fines de semana en que volvían a Montevideo (...) (un guardia me dijo) yo no puedo hacer nada, porque ustedes están bajo la custodia de los uruguayos (...) torturaban a cara descubierta a Jorge, Marta y Carlos.

Testimonio de Hugo Martínez ante Madres de Plaza de Mayo (1984): Supe por la suegra de mi hijo, la cual está radicada en Buenos Aires, que sus empleadores le hicieron saber que mi hijo fue visto por un sobrino de ellos, de profesión abogado, en un lugar de reclusión por el mes de enero del 83. Viajo a Bs. As. para poder hablar con este abogado, ubico la casa de los tíos en Monteverde y calle 30.

Su tío se llama Roque Raffa, me atiende su señora, me doy a conocer, haciéndole saber el motivo de mi visita. Me pide que vuelva al otro día para así darle tiempo de ubicar a su sobrino. Al día siguiente me dice que habló con su esposo y este decidió no decir más nada sobre el caso, por temor a desaparecer ellos y su sobrino. De nada valieron mis ruegos y hacerles saber que ni a ellos ni a su sobrino les iba a mencionar, simplemente que me diera el lugar donde él lo vio. Lo único que pude saber se que en el lugar se encontraban cantidad de mujeres y hombres, todos ellos jóvenes. Que cuando vio a mi hijo iba formando fila mujeres de un lado hombres del otro. Hago notar que cuando supe esto aún estaba el gobierno dictatorial.

Cuando asume el mando el Presidente Sr. Alfonsín (10.12.1983) viajo nuevamente a Bs. As. donde hago otro intento con el matrimonio Raffa. Me atiende el Sr. Roque Raffa a quien conozco en ese momento, le planteo mi pedido, se niega nuevamente a colaborar; trato de hacerle comprender que con el nuevo gobierno las posibilidades son otras, aún así no logro convencerlos y piensan que si dicen lo que saben les va a traer problemas. De todo esto yo informé al SIJAU en Bs. As. Quedaron en tratar de ubicarlo por medio del Colegio de Abogados, sin resultados positivos. A la conclusión que yo llegué con respecto a este abogado de apellido Raffa, es que para tener entrada a un lugar de reclusión donde se encuentran personas desaparecidas debe de ser un integrante de la represión.

Testimonio de Hugo Martínez ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre personas desaparecidas y hechos que la motivaron (1985): (...) Un grupo de personas armadas, que dijeron pertenecer al Ejército, vistiendo unos de civil y otros con ropas del ejército. Inmediatamente redujeron a los jóvenes, obligándoles a tirarse al piso, maniatándolos; mientras tanto, dicho grupo de personas procedía a revisar la vivienda, permaneciendo por un lapso de hora y media aproximadamente. Al cabo del mismo vendaron los ojos a los tres jóvenes (Marta, Jorge y Carlos) llevándoselos en vehículos.

Posteriormente regresaron y se llevaron a Rosa con mi nieta a la calle Cavour 1209 de Claypole, donde la entregaron a la señora Paulina Valenzuela González, quien se ofrece a prestar testimonio. Simultáneamente, al procedimiento en la calle Alcorta se realizó otro en la calle Cavour donde mi hijo y nuera le habían alquilado una pieza tiempo atrás a esta Sra., realizando daños materiales en la vivienda. Mi prima política fue liberada el 12 de mayo.

Testimonio de Matilde Severo en el diario “La República” (27.08.2005): (...) Ellos vivían en una casa de familia que alquilaban al fondo, una chilena (...). Y los militares fueron con esos datos, mis hermanos hacía tres meses que se habían mudado a seis o siete cuadras de ahí. Cuando fueron a buscarlos, fueron a esa casa, en la que vivían al fondo, llegaron de madrugada, rompiendo todo, diciendo que buscaban a la familia Severo Barreto, uruguayos que eran tupamaros, que tenían armas, que esto y lo otro. Le empezaron a romper toda la casa a la mujer, ella no quería decir; levantaron a sus hijas, si ella no les decía dónde estaban se llevaban a sus hijas. La mujer aterrorizada dijo está bien, se llevaron igual a una de sus hijas para que les muestre la casa, para que no mintiese. Eso fue el 20 de abril de 1978 a los dos de la mañana.

Cuando llegaron a la casa, tiraron la puerta abajo, inclusive los vecinos sintieron todo por el ruido

³⁵ Ídem.

que hicieron. Ahí en ese momento estaba mi hermana con su esposo, mi hermano Carlitos, de 16 años, la tía política de mi cuñado, de 54 años y mi sobrina de 45 días. Estos señores después de estar una hora y media revolviendo la casa, a ellos lo tiraron contra el piso, los maniataron, los vendaron y estuvieron una hora y media buscando armas, en eso la beba llora cuenta la señora esta. Una de las milicas que estaba le preparó una mamadera para que se calmara un poco. Ahí los meten a todos en una camioneta y cuando supuestamente se iban, dieron vuelta y dejaron la bebé en la casa de la chilena. Por suerte. (...) Cuando mi mamá se enteró a los quince días de todo esto (...) casi se vuelve loca buscando a la niña, en aquel momento Buenos Aires era un terror total y nadie nos daba corte.

(...) Buscando y preguntando siempre, un vecino nos dijo dónde estaba la nena, está en tal lado pero no diga nada que le dije porque me puede pasar algo. Mi madre fue a la casa, no se la dio, entonces fue al juez de Lomas de Zamora, le dijo lo que había pasado y la citaron a la señora chilena con la bebé.

Mi madre le dice que quería que le devolvieran a su nieta.

Los militares cuando fueron a la casa por suerte dejaron documentos, partidas de nacimiento, entonces corroboraron que era nieta, ahí no podían hacer nada. El juez se para muy indignado y dice “a usted le parece poco que a esta mujer le llevaron toda la familia y usted todavía le quiere sacar la única nieta que le dejaron. Esa bebé pasa ante mí, inmediatamente a manos de la abuela materna (...)”.

Mi sobrina tiene 27 años y está con mi madre (...), es criada con su abuela, le dice “mamá”.

Testimonio de Hugo Martínez Tramasagues ante la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz (16.10.2009)³⁶: (...) El día 23 de agosto de 1978, se difunde por Radio Colonia del Sacramento -CW1 AM 550-, en el informativo central del mediodía de 13:00 a 14.00 hs. “La Plata, Ensenada. Fueron detenidos: Jorge Martínez, Beatriz Severo, Marta Anglet, Carlos Severo y Coronel, en horas de la noche, cuando intentaban robar en un aserradero”.

Ante ello nos alegramos, pensamos en el reencuentro. Se difundía por radio. Se reconocía la detención, aunque las circunstancias eran falsas, dejaban la condición de desaparecidos. Comentamos en familia, la poca imaginación que tenían los militares, al poner personas que habían sido detenidas unas, en un operativo militar, y otras por la Policía Federal, junto a alguien mencionado como Coronel, cuando intentaban robar. (...) Los padres de Beatriz Alicia Anglet dudaban dado que no coincidía el nombre de pila, sin embargo, los apellidos correspondían: Martínez, Severo, Anglet, en esa ocasión faltaba Ary Severo.

Al día siguiente, en horas de la mañana viajé a Buenos Aires. Visité la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, donde me entrevisté con los Dres. Mones Ruiz y Ducton. A juicio de ambos, los militares intentaban “oficializar” la detención, pasarlos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para procesarlos o liberarlos. Realizaron el 30.08.78 el primer Habeas Corpus -Juzgado Penal N° 2, Secretaría N° 5 (resultado negativo)-, omitieron el domicilio donde fueron detenidos el 20.04.1978 (Alcorta N° 1745, Claypole) a fin de facilitar la ubicación de mi hijo, Jorge Hugo Martínez Horminoguez y su familia. Dado que los mencionaron detenidos en La Plata-Ensenada. (...). En la oportunidad realicé todas las gestiones que estaban a mi alcance para descubrir el paradero de la familia. Denuncié la situación en el MEDH, APDH y Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas en Argentina. A criterio de estas organizaciones, las autoridades intentaban oficializar la detención. (...) fue la última vez que supimos de ellos (...).

Atribuido a:

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de su hermana, Marta Severo, su cuñado Jorge Martínez, secuestrados junto a él, su hermano Ary Severo y su cuñada Beatriz Anglet, secuestrados el 24.04.1978. Detención de Rosa Álvarez, tía de Jorge Martínez, liberada el 12 de mayo de 1978.

Desaparición

Traslado: Probablemente, junto a Marta Severo Barreto de Martínez (hermana), Jorge Hugo

36 Ídem.

Martínez Horminoguez (cuñado), destino a determinar.

Fecha: Después del 18.05.1978.

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica³⁷.

APELLIDOS Y NOMBRES: SEVERO BARRETO Carlos Baldomero

OTROS DATOS: 16 años en 1978, hermano de Marta Beatriz SEVERO.

ANTECEDENTES

27/7/982. "El Día" del 22/5/82, pág. 9, figura en una nómina de adolescentes detenidos -desaparecidos en la República Argentina. 19/12/86. Figura en una nómina de "uruguayos vistos en los Pozos de Banfield, Quilmes y COTI Martínez" (Rep. Argentina), publicada en la pág. 6 del quincenario "COMPAÑERO", PVP, del 17/12/86 mencionado como "detenido el 20 de abril de 0978 con su hermana y el esposo de ésta Jorge MARTÍNEZ HORMINOGUEZ, visto en Quilmes".

HOJA N° 2

20/10/87. En el primer boletín de la Comisión de DD.HH. de U.T.C del 174/8/86 en el artículo "TESTIMONIO GRÁFICO DE LA NOTA ANTERIOR", donde se dan los nombres de los familiares de Matilde SEVERO, aparece la foto del titular y un pequeño vitae, junto a Ary SEVERO BARRETO, Marta SEVERO BARRETO de MARTÍNEZ, Beatriz ANGLET DE LEÓN DE SEVERO, y Jorge Hugo MARTÍNEZ HORMINOGUEZ. Ver Memo. Gremial N° 067/86 del D-II del 5/8/86.

Situación posterior a la desaparición

Observaciones

04.07.1978. La bebé de tres meses, Verónica Natalia Martínez Severo, sobrina de Carlos Severo, es restituida a su abuela materna por orden del Juez de Menores del Tribunal de Temperley, Buenos Aires. Tenía 45 días cuando sus padres fueron detenidos (había nacido el 16 de marzo de 1978) y ella fue dejada por los secuestradores a una vecina.

09.04.1979. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. La cónsul en Argentina informa sobre la desaparición de Jorge Martínez, su esposa Marta Severo y su cuñado Carlos Severo, y sobre las gestiones realizadas ante las autoridades argentinas a solicitud de Hugo Martínez (padre de Jorge Martínez), dejando constancia que ninguno de los tres desaparecidos *figuran en la lista de requeridos que obran en esta Oficina Consular.*

Informes Militares³⁸

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S.I.D.

Ficha Patronímica N° 13825-4

17.06.82

Dpto. I

Confeccionada

el

Fs. 1

³⁷ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

³⁸ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 326_1993 a 326_1995.

Apellidos: SEVERO BARRETO

Documentos: C/C

Otros documentos:

Nacimiento:

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Ideología política:

Datos complementarios:

Nombres: Carlos Baldomero

C/I

Lugar:

Cargo:

Fs. 2

14.06.82 – D. 15968 – Según una publicación subversiva, figura en una nómina de ciudadanos uruguayos, desaparecidos en Argentina. Fecha de desaparecido: 20.4.78. Eval: F-6 Indica (GM) (LA)(VL) (M)

24.07.82 – D. 17100 – Según lo publicado por el diario “El Día”. Del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura en una nómina de niños nacidos en cautiverio “desaparecido” el (a mano agrega fecha) 20/04/78 (GM) (LA)

03.08.82 ---- - Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS)

14.08.82 – D. 17761 Por gestiones realizadas por nuestra Cancillería en Argentina, se establece que su fecha de “desaparición” es el 20.4.78. Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación, se establece que no se encuentra detenido. Eval: A-1

20.12.82 – 23125 – Figura en una nómina de “desaparecidos” en nuestro país, publicada por el Diario italiano “LA REPUBBLICA” del día 10.XI.82 (ME)

08.10.83 – 30855/14 – Indica Ídem. Doc. 15968, aportando fecha de “desaparecido” el 14.06.82. Eval: A-1 (MB)

5.1.84 –D. 33092/001 – Indica ídem. docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos. Eval: A-1 (PS)

Fs. 3

24.04.984 – 8408539 Pág. 004 – 11/ABR/984 En la edición del Semanario “BÚSQUEDA” y dentro de un informe especial titulado, “Los Uruguayos Desaparecidos en Argentina” se establece respecto al causante: “detenido el 20/4/78 en Alcorta 1745, Claypole, Pvcia. de Bs. As., domicilio de su hermana. Visto en el “Pozo de Quilmes”. Eval: A-2 (CC).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización:

Organismo gestor:

Fecha de Restitución:

Situación Actual:

Gestiones

República Oriental del Uruguay. Embajada de los Estados Unidos de América en Montevideo.

30.08.1978. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

06.04.1979. República Argentina. Consulado de Uruguay en Buenos Aires.

14.02.1980. Cruz Roja Internacional.

29.03.1980. Amnesty International.

26.06.1980. Carta al Papa Juan Pablo II.

Denuncias

05.04.1979. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Juzgado Federal No. 3. Habeas Corpus.

08.09.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH).

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor No. 4820, Legajo No. 07140.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU). Caso N° 90.

14.12.1984. República Argentina. Provincia de Buenos Aires. La Plata. Juzgado Penal No. 1. Denuncia Penal.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Tomo III, Acta N° 25, Fojas 764-768. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 208. Tomo VII, Fojas 1414. Tomo VIII, Fojas 1673 y 1734.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Ministerio de Relaciones Exteriores. Carpeta encontrada en la Embajada uruguayo en Buenos Aires relativa a la desaparición de Jorge Martínez, Marta Severo y Carlos Severo³⁹. Índice del contenido:

-Carta manuscrita de Hugo Martínez, padre de Jorge Martínez, fechada en Buenos Aires el 6 de abril de 1979, dirigida a la Cónsul de Uruguay, solicitando su intervención para obtener información sobre el paradero de su hijo, su nuera y el hermano de ésta desaparecidos el 20 de abril de 1978 y dando cuenta de las denuncias y gestiones realizadas hasta el momento.

-Copia de carta sin firma, con ref. 292/979 tsj., fechada en Buenos Aires el 9 de abril de 1979 solicitando al Jefe de la Policía Federal Argentina, Gral. de Brigada Juan B. Sasiain disponga informar al consulado uruguayo acerca del paradero de Jorge Martínez, Marta Severo y Carlos Severo.

-Copia de carta sin firma, con ref. 293/979 tsj., fechada en Buenos Aires el 9 de abril de 1979 solicitando al Ministro del Interior, Gral. de División Albano E. Harguindeguy disponga informar al consulado uruguayo acerca del paradero de Jorge Martínez, Marta Severo y Carlos Severo.

-Copia de carta sin firma, con ref. 294/979 tsj., fechada en Buenos Aires el 9 de abril de 1979 solicitando al Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gral. de Brigada Ovidio Pablo Riccheri disponga informar al consulado uruguayo acerca del paradero de Jorge Martínez, Marta Severo y Carlos Severo.

-Copia de carta sin firma, con ref. 295/979 a.p, fechada en Buenos Aires el 9 de abril de 1979 solicitando al Comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Gral. de División Carlos Guillermo Suárez Masón disponga informar al consulado uruguayo acerca del paradero de Jorge Martínez, Marta Severo y Carlos Severo.

-Copia de carta firmada por la Cónsul Julia Valle, con ref. 296/979 tsj., fechada en Buenos Aires el 9 de abril de 1979 dirigida al Cónsul General de Uruguay, Ministro Consejero Alfredo Menini Terra, adjuntado nota de Hugo Martínez de fecha 6 de abril de 1979 e informando que se cursaron oficios dirigidos a la Policía Federal Argentina, Ministerio del Interior, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Comando del Primer Cuerpo de Ejército.

Asimismo se hace constar que los causantes (Jorge Martínez, Marta Severo y Carlos Severo) no figuran en la lista de requeridos que obran en esta Oficina Consular.

-Nota del Ministerio del Interior con referencia M.I. No 216.915/78.DEPS "PR" No. 828/79 fechada en Buenos Aires el 17 de abril de 1979, firmada por el Jefe del Departamento de Seguridad Cte. Mayor (RE) Rogelio Ramón Poggio, dirigida al Cónsul de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires, Dra. María Julia Valle de Balsa. En relación a la nota 293/979 del 9/04/79 informa que *en ese Ministerio se registra pedido de solicitud de paradero de las personas nombradas en primer y segundo término (Jorge Martínez y Marta Severo) formulado por el señor Hugo Martínez el 1 Set. 78, a raíz de lo cual se solicitó información a las autoridades jurisdiccionales competentes, con resultado negativo a la fecha. En cuanto a Carlos Baldomero SEVERO BARRETTO no se registra antecedente alguno, dejándose constancia que no está ni estuvo*

detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. No obstante en base a la información que Ud. suministra, en la fecha se han requerido antecedentes a los organismos pertinentes, los que una vez obtenidos serán puestos en su conocimiento.

-Copia sin firma de nota con referencia 398/979 fechada en Buenos Aires el 25 de abril de 1979. Informa al Cónsul General de la República, Ministro Consejero Alfredo Menini Terra los términos de la nota respuesta del Ministerio del Interior argentino de fecha 17/04/79.

-Copia sin firma de nota con referencia 316/979 fechada en Buenos Aires el 25 de abril de 1979 dirigida a Hugo Martínez acusa recibo de nota del 6/04/79 e informa que *esta Oficina Consular ha solicitado la pertinente información sobre paradero a las autoridades argentinas competentes, habiéndose recibido respuesta del Ministerio del Interior indicando* (reproduce repuesta de fecha 17/04/79).

No obstante, en base a la información que Ud. suministra, en la fecha se han requerido antecedentes a los organismos pertinentes, los que una vez obtenidos serán puestos en su conocimiento.

-Copia de nota de fecha 9 de mayo de 1979 firmada por Hugo Martínez dirigida a la Cónsul de Uruguay María Julia Valle de Balsa, agradeciendo la atención prestada y esperando que *las nuevas diligencias que vuestro consulado realizará ante distintos organismos, me den por vuestro intermedio la mejor de las noticias con respecto a mi hijo y familia.*

-Copia de nota con referencia SI.dbpd. (S) No 283. Exp. 1103-rpp fechada en Buenos Aires el 4 de mayo de 1979, firmada por el Jefe de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas, Comisario José Antonio Furfaro, dirigida a la Cónsul de la República Oriental del Uruguay María Julia Valle de Balsa.

En relación a la nota No 292/979 de fecha 9 de abril de 1979 informa que *hasta el presente no han dado resultado satisfactorio las diligencias llevadas a cabo en el ámbito capitalino en procura de la localización de los nombrados, dejándose expresa constancia que los mismos no se encuentran detenidos a la fecha bajo el ámbito jurisdiccional de esta Institución.*

A título ilustrativo, se hace constar que mediante oficio T-229.795 de fecha 6-10-1978, el Juzgado de Instrucción No 10 (...) por el sumario No 40294, solicita el paradero de los nombrados, como así también la captura de los autores de la "Privación ilegal de la libertad" que damnifica a los mismos, medida que se mantiene subsistente a la fecha en virtud del resultado negativo de la diligencias efectuadas. Se prosiguen con intensidad las averiguaciones, en caso de producirse alguna novedad al respecto, se comunicará de inmediato a ese Consulado. Se dejó constancia de lo peticionado en el prontuario A.G.C. No 802.444 perteneciente a Jorge Hugo MARTÍNEZ HORMINOQUEZ, y en el Expte. D.B.P.D. No 175.304, habilitado a nombre de los restantes.

-Copia de nota urgente con referencia 457/979 y sello del Consulado de la R.O.U. en Buenos Aires, fechada en Buenos Aires el 30 de mayo de 1979, firmada por el Cónsul Arisbel Arocha. Informa al Cónsul General de la República, Ministro Consejero Alfredo Menini Terra los términos de la nota respuesta de la de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas de fecha 4/05/79.

-Copia de nota No 611 Expediente 676.920/79 B-89 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fechado en Buenos Aires el día 30 de mayo de 1979 firmada por el Subjefe de Policía, Cnel. José T. Lagomarsino de León dirigida a la Cónsul uruguaya María Julia Valle de Balsa, acusando recibo de nota No 294/79 e informando que *los nombrados no se hallan detenidos en el ámbito de esta Policía, significando que ante un recurso de hábeas corpus presentado en favor de Jorge Hugo Martínez Horminoguez, por el señor Juez Federal doctor Carlos Adamo del Departamento Judicial de La Plata, fue contestado con resultado negativo.*

-Copia de nota sin firma con referencia 581/979 a.p. fechada en Buenos Aires el 15 de junio de 1979 dirigida al Cónsul General de la República, Ministro Consejero don Alfredo Menini Terra informando los términos de la respuesta recibida de parte del Subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con fecha 30 de mayo de 1979.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6). Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en Anexo N° 6.2 fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuales como criterio general se dio muerte a las personas detenidas.*

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmadas las denuncias sobre desaparición forzada de los ciudadanos uruguayos CARLOS BALDOMIRO SEVERO BARRETO, (C.I. 1.839.259-3) y JORGE HUGO MARTÍNEZ HORMINOQUEZ (C.I. 1.397.057-7) y señora MARTA SEVERO BARRETO DE MARTÍNEZ (C.I. 1.648.827-4), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

- 1. Fueron detenidos en su domicilio sito en la calle Alcorta 1745, Clypode, Provincia de Buenos Aires, el día 20 de abril de 1978, a las 1,30 horas de la madrugada, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. Estuvieron detenidos en el centro clandestino de detención QUILMES.*
- 3. Fueron probablemente “trasladados”, con destino final desconocido, después del día 18 de mayo de 1978.*

Declaratoria de ausencia

23.05.1997. República Argentina. Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada, Tomo 1° L, Acta No. 228 del Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Buenos Aires.

SCHROEDER BARREDO, Gabriela María Lucía

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: 1.723.094-5

Edad: 4 años.

Fecha de nacimiento: 24.04.1972

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Nombre del padre: Gabriel María Schroeder Orozco (uruguayo, asesinado el 14 de abril de 1972 en Montevideo).

Nombre de la madre: Rosario del Carmen Barredo Longo (uruguaya, asesinada en Buenos Aires).

Su madre fue detenida el 13 de mayo de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. El 21 de mayo del mismo año aparece su cuerpo sin vida junto al de su compañero, William Whitelaw, y al de los ex legisladores de la República Oriental del Uruguay, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes habían sido secuestrados de sus respectivos domicilios tres días antes. Los cuatro cuerpos son hallados, en horas de la noche, en el interior de un automóvil particular.

Secuestro

Fecha: 13.05.1976.

Lugar: En su domicilio, Pasaje Matorral N° 310, Carapachay, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Se presume, centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Ingresan a su domicilio un grupo de individuos fuertemente armados.

Testigos: Ricardo Zanetti, Delia Nilia Guaita de Rodríguez, Eduardo Domingo Rodríguez, Norberto José Damelio y Beatriz Magdalena Colombo (vecinos de William Whitelaw y Rosario Barredo).

Testimonios: Testimonio de Ricardo Zanetti: *El grupo fuertemente armado se identificó como perteneciente a la Policía Federal, mediante la exhibición de una credencial de color azul de dicha repartición.*

Testimonio de Norberto José Damelio, y Beatriz Magdalena Colombo: *El día del hecho notaron la presencia en las inmediaciones de ese domicilio, de varias personas armadas, de un voluminoso y prolongado operativo.*

Testimonio de Delia Nilia Guaita de Rodríguez, Eduardo Domingo Rodríguez: *Manifiestan que escucharon cuando el grupo que intervino en el secuestro dañaba violentamente el mobiliario de la casa de las víctimas (...)*⁴⁰.

Atribuido a: Según el expediente judicial diligenciado en Argentina: (...) *Atento a las características con que se desarrollaron los hechos investigados, que ellos fueron ejecutados por personal dependiente del Ejército Argentino*⁴¹.

Casos conexos: William Whitelaw (padre de los hermanos), Rosario Barredo (madre). Secuestro y asesinato de los ex legisladores de la República Oriental del Uruguay, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Detención y desaparición del Dr. Manuel Liberoff, dirigente del Partido Comunista.

Desaparición

Lugar: Se presume en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, ya que los participantes en el operativo represivo se llevaron un perro bóxer que fue visto dos meses después en la planta baja del taller mecánico.

Circunstancia:

Testigos:

40 Testimonios extraídos de: Trobo, Claudio. Asesinato de Estado ¿Quién mato a Michelini y Gutiérrez Ruiz?, (Montevideo. Ediciones del Caballo Perdido, 2003). Pág. 66.

41 Ídem.

Testimonios: Testimonio de Fernando José Barredo Longo (tío materno de los niños) ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno (26.09.1988): (...) *Hay indicios de que pudieron haber estado secuestrados, hay un testigo (...) que vio en el centro clandestino de Orletti. El nombre de dicha persona es de apellido Rodríguez, hijo del periodista Rodríguez Larreta. El cual vio un perro bóxer que él conocía muy bien y que pertenecía a mi hermana (...).*
Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

El matrimonio Whitelaw Barredo fue secuestrado junto a sus tres hijos: Gabriela María Lucía Schroeder Barredo de 4 años, María Victoria Micaela de 18 meses y Máximo Fernando de 3 meses. Entre el 14 y el 15 de mayo de 1976 Juan Pablo Schroeder, abuelo de la hija mayor de Rosario Barredo, se dirige a Buenos Aires con el fin de denunciar el secuestro y conocer el paradero de la familia.

Realiza una intensa campaña de prensa y gestiones ante la Embajada de Francia, que culmina con la recuperación de los niños. También interpone recurso de habeas corpus.

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 29.05.1976.

Lugar de Localización: Los tres niños son abandonados en una clínica en la localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, y luego son entregados a sus familiares.

Gabriela Schroeder Barredo permanece en Uruguay con sus abuelos paternos; Máximo Fernando y María Victoria Whitelaw Barredo viajan a Francia con sus abuelos paternos. Se reencuentran en 1979.

Organismo gestor:

Fecha de Restitución:

Situación posterior:

Observaciones

Gestiones

Denuncias

17.05.1976. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Juzgado de Primera Instancia Federal N° 1. Juez, Dr. Eduardo F. Marquardt. Juan Pablo Schroeder presenta recurso de Habeas Corpus por Rosario Barredo, William Whitelaw y los tres niños.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

WHITELAW BARREDO, María Victoria Micaela

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad:

Edad: 16 meses.

Fecha de nacimiento: 09.01.1975.

Lugar: Buenos Aires.

Nacionalidad:

Nombre del padre: William Alem Whitelaw Blanco (uruguayo, asesinado en Buenos Aires).

Nombre de la madre: Rosario del Carmen Barredo Longo (uruguaya, asesinada en Buenos Aires).

Sus padres, son detenidos el 13 de mayo de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. El 21 de mayo del mismo año aparecen sus cuerpos sin vida junto al de los ex legisladores de la República Oriental del Uruguay, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz quienes habían sido secuestrados de sus respectivos domicilios tres días antes. Los cuatro cuerpos son hallados, en horas de la noche, en el interior de un automóvil particular.

Secuestro

Fecha: 13.05.1976.

Lugar: En su domicilio, Pasaje Matorral N° 310, Carapachay, Provincia de Buenos Aires. Argentina.
Hora:

Reclusión: Se presume, centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Ingresan a su domicilio un grupo de individuos fuertemente armados.

Testigos: Ricardo Zanetti, Delia Nilia Guaita de Rodríguez, Eduardo Domingo Rodríguez, Norberto José Damelio, y Beatriz Magdalena Colombo (vecinos de William Whitelaw y Rosario Barredo).

Testimonios: Testimonio de Ricardo Zanetti: *El grupo fuertemente armado se identificó como perteneciente a la Policía Federal, mediante la exhibición de una credencial de color azul de dicha repartición.*

Testimonio de Norberto José Damelio, y Beatriz Magdalena Colombo: *El día del hecho notaron la presencia en las inmediaciones de ese domicilio, de varias personas armadas, de un voluminoso y prolongado operativo.*

Testimonio de Delia Nilia Guaita de Rodríguez, Eduardo Domingo Rodríguez: *Manifiestan que escucharon cuando el grupo que intervino en el secuestro dañaba violentamente el mobiliario de la casa de las víctimas (...)*⁴².

Atribuido a: Personal dependiente del Ejército Argentino. Según el expediente judicial diligenciado en Argentina: (...) *Atento a las características con que se desarrollaron los hechos investigados, que ellos fueron ejecutados por personal dependiente del Ejército Argentino*⁴³.

Casos conexos: William Whitelaw (padre), Rosario Barredo (madre). Secuestro y asesinato de los ex legisladores de la República Oriental del Uruguay, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Detención y desaparición del Dr. Manuel Liberoff, dirigente del Partido Comunista.

Desaparición

Lugar: Se presume en el Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, ya que los participantes en el operativo represivo se llevaron un perro bóxer que fue visto dos meses después en la planta baja del taller mecánico.

Circunstancia:

Testigos:

42 Ídem.

43 Ídem.

Testimonios: Testimonio de Fernando José Barredo Longo (tío materno de los niños) ante el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 1er. Turno (26.09.1988): (...) *Hay indicios de que pudieron haber estado secuestrados, hay un testigo (...) que vio en el centro clandestino de Orletti. El nombre de dicha persona es de apellido Rodríguez, hijo del periodista Rodríguez Larreta. El cual vio un perro bóxer que él conocía muy bien y que pertenecía a mi hermana (...).*

Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

El matrimonio Whitelaw Barredo, fue secuestrado junto a sus tres hijos: Gabriela María Lucía Schroeder Barredo de 4 años, María Victoria Micaela de 18 meses y Máximo Fernando de 3 meses. Entre el 14 y el 15 de mayo de 1976 Juan Pablo Schroeder, abuelo de la hija mayor de Rosario Barredo, se dirige a Buenos Aires con el fin de denunciar el secuestro y conocer el paradero de la familia.

Realiza una intensa campaña de prensa y gestiones ante la Embajada de Francia, que culmina con la recuperación de los niños.

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 29.05.1976.

Lugar de Localización: Los tres niños son abandonados en una clínica en la localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, y luego son entregados a sus familiares. María Victoria y Máximo Fernando Whitelaw Barredo viajan a Francia con sus abuelos paternos. Su hermana Gabriela Schroeder Barredo permanece en Uruguay con sus abuelos paternos. Se reencuentran en 1979.

Organismo gestor:

Fecha de Restitución:

Situación posterior:

Observaciones

Gestiones

Denuncias

17.05.1976. República Argentina. Buenos Aires. Poder Judicial de la Nación. Juzgado de Primera Instancia Federal N° 1. Juez, Dr. Eduardo F. Marquardt. Juan Pablo Schroeder, presenta recurso de Habeas Corpus por Rosario Barredo, William Whitelaw y los tres niños.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

WHITELAW BARREDO, Máximo Fernando Agustín

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad:

Edad: 2 meses.

Fecha de nacimiento: 15.03.1976.

Lugar: Buenos Aires.

Nacionalidad: Argentino.

Nombre del padre: William Alem Whitelaw Blanco (uruguayo, asesinado en Buenos Aires).

Nombre de la madre: Rosario del Carmen Barredo Longo (uruguaya, asesinada en Buenos Aires).

Sus padres son detenidos el 13 de mayo de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. El 21 de mayo del mismo año aparecen sus cuerpos sin vida junto al de los ex legisladores de la República Oriental del Uruguay, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz quienes habían sido secuestrados de sus respectivos domicilios tres días antes. Los cuatro cuerpos son hallados, en horas de la noche, en el interior de un automóvil particular.

Secuestro

Fecha: 13.05.1976.

Lugar: En su domicilio, Pasaje Matorral N° 310, Carapachay, en la Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Se presume centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: Ingresan a su domicilio un grupo de individuos fuertemente armados.

Testigos: Ricardo Zanetti, Delia Nilia Guaita de Rodríguez, Eduardo Domingo Rodríguez, Norberto José Damelio, y Beatriz Magdalena Colombo (vecinos de William Whitelaw y Rosario Barredo).

Testimonios: Testimonio de Ricardo Zanetti: *El grupo fuertemente armado se identificó como perteneciente a la Policía Federal, mediante la exhibición de una credencial de color azul de dicha repartición.*

Testimonio de Norberto José Damelio, y Beatriz Magdalena Colombo: *El día del hecho notaron la presencia en las inmediaciones de ese domicilio, de varias personas armadas, de un voluminoso y prolongado operativo.*

Testimonio de Delia Nilia Guaita de Rodríguez, Eduardo Domingo Rodríguez: *Manifiestan que escucharon cuando el grupo que intervino en el secuestro dañaba violentamente el mobiliario de la casa de las víctimas (...)*⁴⁴.

Atribuido a: Según el expediente judicial diligenciado en Argentina: (...) *Atento a las características con que se desarrollaron los hechos investigados, que ellos fueron ejecutados por personal dependiente del Ejército Argentino*⁴⁵.

Casos conexos: William Whitelaw (padre), Rosario Barredo (madre). Secuestro y asesinato de los ex legisladores de la República Oriental del Uruguay, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Detención y desaparición del Dr. Manuel Liberoff, dirigente del Partido Comunista.

Desaparición

Lugar: Se presume en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, ya que los participantes en el operativo represivo se llevaron un perro bóxer que fue visto dos meses después en la planta baja del taller mecánico.

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios: Testimonio de Fernando José Barredo Longo (tío materno de los niños) ante el

⁴⁴ Ídem.

⁴⁵ Ídem.

Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er. Turno (26.09.1988): (...) *Hay indicios de que pudieron haber estado secuestrados, hay un testigo (...) que vio en el centro clandestino de Orletti. El nombre de dicha persona es de apellido Rodríguez, hijo del periodista Rodríguez Larreta. El cuál vio un perro bóxer que él conocía muy bien y que pertenecía a mi hermana (...).*
Atribuido a:

Situación posterior a la desaparición

El matrimonio Whitelaw Barredo, fue secuestrado junto a sus tres hijos: Gabriela María Lucía Schroeder Barredo de 4 años, María Victoria Micaela de 18 meses y Máximo Fernando de 3 meses. Entre el 14 y el 15 de mayo de 1976 Juan Pablo Schroeder, abuelo de la hija mayor de Rosario Barredo, se dirige a Buenos Aires con el fin de denunciar el secuestro y conocer el paradero de la familia. Realiza una intensa campaña de prensa y gestiones ante la Embajada de Francia, que culmina con la recuperación de los niños.

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 29.05.1976.

Lugar de Localización: Los tres niños son abandonados en una clínica en la localidad de Florida, Provincia de Buenos Aires, y luego son entregados a sus familiares.

Máximo Fernando Whitelaw Barredo y María Victoria viajan a Francia con sus abuelos paternos. Su hermana Gabriela Schroeder Barredo permanece en Uruguay con sus abuelos paternos. Se reencuentran en 1979.

Organismo gestor:

Fecha de Restitución:

Situación posterior:

Observaciones

Gestiones

Denuncias

17.05.1976. República Argentina. Buenos Aires. Poder Judicial de la Nación. Juzgado de Primera Instancia Federal N° 1. Juez, Dr. Eduardo F. Marquardt. Juan Pablo Schroeder presenta recurso de Habeas Corpus por Rosario Barredo, William Whitelaw y los tres niños.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

ZAFFARONI ISLAS, Mariana

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: DNI 24431302 (Argentina).

Edad: 1 año y medio.

Fecha de nacimiento: 22.03.1975.

Lugar: La Florida, Buenos Aires. Argentina.

Nacionalidad: Doble nacionalidad, uruguaya-argentina.

Nombre del padre: Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, (uruguayo, desaparecido en Argentina).

Nombre de la madre: María Emilia Islas Gatti, (uruguaya, desaparecida en Argentina).

Secuestro

Fecha: 27.09.1976.

Lugar: Domicilio de la familia, en Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia: El día 27 de setiembre de 1976 fue secuestrado el matrimonio Zaffaroni-Islas junto con su hija Mariana de 18 meses. Jorge Zaffaroni fue detenido en la calle y luego llevado a la casa que habitaban en Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Allí sus captores, luego de allanar y desvalijar la misma, esperaron a que llegara su esposa María Emilia Islas, con la hija de ambos, Mariana. Secuestrados y desaparecidos desde ese momento, los tres fueron vistos por sobrevivientes en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. Desde entonces sus padres se encuentran desaparecidos. Existen versiones no confirmadas que señalan que en el momento del secuestro, María Emilia Islas se encontraba embarazada de tres meses.

Testigos: Mariano Casella, su esposa y otros vecinos.

Testimonios:

Atribuido a:

Casos conexos: Jorge Roberto Zaffaroni Castilla (padre), María Emilia Islas Gatti (madre).

Desaparición

Lugar: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia:

Testigos: Beatriz Victoria Barboza Sánchez (detenida en Orletti).

Testimonios: Testimonio de Beatriz Victoria Barboza Sánchez en Barcelona, España (14.04.1985): (...) *Viviendo con mi esposo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, (...) soy detenida el 30 de setiembre de 1976 en la vía pública por personas de civil que se presentaron como integrantes de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Argentinas, así como también personal de Inteligencia militar uruguaya. Afirmación esta última confirmada por el hecho de que ante mi extrañeza una de estas personas me enseñara su Cédula de Identidad uruguaya. A continuación fui trasladada a un lugar que años después identifiqué como el centro de detención que funcionaba en AUTOMOTORES ORLETTI (...). Vendada y maniatada soy conducida a una habitación, donde me encuentro con tres niños y cuatro mujeres. Allí conozco por la voz a la también ciudadana uruguaya MARÍA EMILIA ISLAS ZAFFARONI, a quien conocía de Montevideo; y a su pequeña hija, MARIANA ZAFFARONI ISLAS. En una pequeña conversación que mantuve con María Emilia, pude saber que ella y su hija Mariana se encontraban allí desde unos días antes y que su esposo JORGE ZAFFARONI CASTILLA también se encontraba detenido en otras habitaciones del citado lugar (...)*⁴⁶.

Testimonio de Miguel Ángel Furci, represor argentino y apropiador de Mariana, ante el Juzgado Federal en Argentina (00.06.1992): *Que observa en dicho lugar (Orletti) que en el sector destinado a detenidas mujeres, a una mujer “tabicada” (vendados los ojos) y jugando a su alrededor a una niña de aproximadamente un año de edad. Toma entonces conocimiento que tanto la mujer detenida como su pareja iban a ser trasladados por miembros del Ejército uruguayo a dicho país (...) que accede a la tenencia de la menor y la “adopta” como hija propia (...).*

Atribuido a: Miguel Ángel Furci, según causa en Juzgado Federal de la República Argentina.

Situación posterior a la desaparición

Fue apropiada por Miguel Ángel Furci, agente de inteligencia vinculado a los organismos de represión argentinos, integrante de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE). Fue llamada Daniela Romina Furci.

En enero de 1983 el diario paulista “O Estado de Sao Paulo” publicó una entrevista a un ex militar argentino en la que éste expresó que uno de sus compañeros había adoptado a la hija de un matrimonio uruguayo secuestrado en 1976. A partir de ese dato, la familia de Mariana comenzó a publicar solicitadas con la foto de la niña en la prensa argentina a fin de obtener información sobre el paradero de la menor. En esas solicitadas, además de relatarse los hechos ocurridos y brindar un mayor número de señas personales, se establecían dos direcciones para recabar información: Abuelas de Plaza de Mayo y la Organización de Derechos Humanos “Clamor” del Arzobispado de San Pablo.

Poco después, en la sede de “Clamor” se recibió una denuncia en la que se informaba que una niña de similares características a Mariana se encontraba viviendo como hija de un integrante de la Secretaría de Información del Estado (SIDE), cuya esposa nunca había estado embarazada. La denuncia era acompañada de un recorte de prensa que mencionaba concretamente a Miguel Ángel Furci y señalaba una dirección domiciliaria en la calle Santo Tomé, en la Provincia de Buenos Aires.

Teniendo como base esos datos se iniciaron investigaciones privadas que llevaron a la fuerte convicción de que la niña en cuestión se trataba efectivamente de Mariana Zaffaroni Islas. Desde ese momento se inició un largo proceso legal que estuvo nutrido de irregularidades y de interminables traslados del caso por varios juzgados. En aprovechamiento de esa situación, y ante la inminencia de la prueba de sangre ordenada por el Juez, la familia apropiadora se fugó con la niña a Paraguay, el 12 de junio de 1985. En 1992, luego de una intensa búsqueda, pudo darse finalmente con el paradero del matrimonio Furci y de Mariana. De ese modo, Furci y su esposa fueron detenidos, procesados y sentenciados por los delitos de supresión del estado civil a una menor y falsificación ideológica de documento público. También pudo confirmarse la identidad de Mariana a través de análisis genéticos ordenados por la Justicia, siéndole restituida de inmediato su identidad verdadera.

Observaciones

Informes Militares⁴⁷

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFES

S.I.D.

Ficha Patronímica N° 155812-1

Dpto. I

Confeccionada el 14.1.82

Fs. 1

Apellidos: ZAFFARONI ISLAS

Nombres: Mariana

47 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 347_852 a 347_857.

Documentos: C/C
argentino)

C/I: DNI 24.431.302 (documento

Otros documentos:

Nacimiento: 18 meses (1976) 22 de Marzo de 1975

Lugar:

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar:

Cargo:

Ideología política:

Datos complementarios:

Padres: Jorge y Emilia

Fs. 2

15.12.81 – Doc. 10371 – Figura, entre otros, en una lista de niños uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país. Eval: A-1 (AD)

14.06.82 – D. 15968 – Figura en una nómina de niños desaparecidos en la Rep. Argentina al 27/09/76. Eval: F-6 (M) Indica (1) y (2)

24.07.82 – 17100 – Según lo publicado en el diario “El Día” del 27/07/82, bajo el título “URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114”, figura en una nómina de niños “desaparecidos” el 27/9/76 (GM) (LA)

03.08.82 - --- - Se hizo Memo (A) No. 1657/82 para Sr. Director S.I.D. (SS)

14.8.82 – D. 17761 – Por gestiones efectuadas por nuestra Cancillería en Argentina, se establece: fecha de “desaparición” 27.9.76, habiendo elevado sus familiares directos notas de reclamación el 12.12.76; 03.02.78 y 08.02.79 respectivamente. Habiéndose realizado diligencias para determinar su situación, se establece que no se encuentra detenida. Eval: A-1 (AD)

11.10.83 – 30855/15 – Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval: A-1 (MB)

20.12.82 – 23125 – Figura en una nómina de “desaparecidos” en nuestro país, publicada por el diario italiano “La República” del 10.11.982. (MB)

Fs. 3

02.02.84 – D. 17708/79 – Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79 se contestó oficio 492/xxx/79 en el que se dispone que el S.I.D. tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del STM, Director de la O.C.I.P. y Ministerio de RR.EE. Eval: A-1 (A-1) (LA)

09.03.984 – 0383/80 Pág. 006 y 018 – Figura en una nómina de niños uruguayos “desaparecidos” en la República Argentina, publicada en el No. 75 de la Revista “COMPAÑERO” del P.V.P. del mes de Setiembre de 1979, en el que se menciona que “fue secuestrada junto a sus padres el 27/SET/976 cuando tenía un año y medio de edad. Vecinos de la casa que la familia ZAFFARONI ocupaba en la calle Venezuela 3328 de la ciudad de Buenos Aires, son testigos que la niña fue detenida junto con su madre y trasladada a un vehículo policial con rumbo desconocido.

Mariana habría sido trasladada a Montevideo durante los primeros días del mes de Octubre junto con Simón Antonio Riquelo. Existen testimonios que, elementos de la O.C.O.A. viajaron a Chile en Octubre de 1976”. Se señala además que existe la posibilidad de que la niña hubiera sido trasladada a Chile por una tal “Tía Mónica”, junto con Anatole y Victoria JULIÉN GRISONAS, quienes aparecieron en Valparaíso (Chile). Eval: B-2 (CC)

Eval: B-2 (CC).

Fs. 4

20.12.983 – 32861/Pág. 004 – 23.3.983 En artículo publicado en la “REVISTA 10” de Buenos Aires de la fecha, bajo el título “LOS NIÑOS DESAPARECIDOS”, se establece respecto a la

causante: “Fecha de desaparición: 27/SET/976 Junto con sus padres, Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA y María Emilia ISLAS de ZAFFARONI fueron sacados de su domicilio por personas vestidas de civil, habiendo efectuado sus familiares directos las denuncias correspondientes ante las autoridades argentinas y uruguayas (por la nacionalidad de su madre), sin obtener respuesta hasta la fecha”. Eval: A-1 (CC)

05.01.84 – 33092/001 – Indica ídem. docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención uruguayos. Eval: A-1 (PS)

16.03.84 – 8401372/Pág. 001 – 29/FEB/84 Según lo publicado por el semanario “BÚSQUEDA” se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país, entre 1974 y 1978.

Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura la causante entre los niños “desaparecidos” desde el 27/9/76. Eval: A-2 (AD).

Fs. 5

19.03.84 – 8401845/Pág. 001 – 16/MAR/84 Artículo publicado en el Semanario “LA DEMOCRACIA” titulado “NIÑOS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA”, aporta información ya registrada en la ficha en cuanto a la fecha y circunstancias de su “desaparición”. Eval: A-2 (CC)

29.5.984 – 8403631/Pág. 003 – 08/08/979 En carta firmada por el Director de la O.C.I.P., se da respuesta a una tarjeta enviada por el Sr. Jacob PUNCHERA procedente de Zurich, en la que preguntaba por 5 niños “desaparecidos”, entre ellos la causante, contestándose que la denuncia de esta situación es el producto de la masiva campaña de difamación contra nuestro país, y que la “desaparición” de los mismos es imposible aquí, dado que no se encontraban en el Uruguay, sino que de acuerdo a información de prensa, habría tenido lugar en otro país. Eval: A-1

Fs. 6

Pág. 008- 10/08/979 En carta de la misma Oficina se da respuesta también a una tarjeta enviada por F. WISMANN desde Zurich, en los mismos términos que la contestación anterior. (CC)

14.07.984 – 8404738/Pág. 007 – Su caso, junto a sus padres, fue objeto de denuncias ante la Embajada de Uruguay en Buenos Aires por parte de familiares, amigos, instituciones o medios de difusión antes del 31/08/977, habiéndose realizado indagaciones ante las autoridades correspondientes. Consultada la Policía Federal: negativo. Eval: A-1 (CC).

Localización/ Restitución de Identidad

Fecha de Localización: 1984.

Organismo gestor: Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Uruguayos Desaparecidos en Argentina.

Fecha de Restitución: 22.06.1992.

Situación posterior: Vive en Buenos Aires, mantiene vínculos con su familia biológica.

Gestiones

15.10.1976. República Argentina. A pedido de sus abuelos, el periódico “Buenos Aires Herald” publica una nota en primera página junto con la foto de Mariana.

00.10.1976. República Argentina. Carta al Nuncio Apostólico. Responde por carta de fecha 25.10.1976 prometiendo ocuparse.

1976. República Argentina. Recorrida de los abuelos por los siguientes establecimientos en Argentina: Minoridad y Familia, Casa Cuna Instituto Pedro Elizalde, Maternidad Sardá, Patronato

de la Infancia, Maternidad Pardo, Hospital de Clínicas, Hospital de Niños, Hospital de Niños (Vicente López), Hospital de Niños (Quilmes).

00.11.1976. República Argentina. Recorrida de los abuelos por las siguientes instituciones en Argentina: Ministerio del Interior, Cárcel de Villa Devoto, Consulado uruguayo en Argentina.

00.12.1976. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Cursó nota a Buenos Aires con fecha 17.12.1976, Expediente N° 25409/76 guía 1161.

1977. República Oriental del Uruguay. Recorrida de los familiares en Montevideo por: Ministerio del Interior, entrevista con el Sr. Umandaray Mendoza, quien pasó el caso al Comisario Pablo Fontana Zunino y luego al Comisario Clever de Jefatura de Policía; Juez Dr. Pargas del Juzgado de Menores, quien pasó nota al Ministerio del Interior; Fuerzas Conjuntas y Consejo del Niño; Policía Militar (Bvar. Artigas y Garibaldi); Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la Policía de Montevideo; Consejo de Estado, Comisión de Respeto a los Derechos Individuales.

Estado Mayor Conjunto (ESMACO). Dos entrevistas con el Cnel. Capó.

Ministerio del Interior. Ministro Hugo Linares Brum.

13.02.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Asuntos de Política Exterior. Nota enviada por María Ester Gatti de Islas y Ramón Islas González.

08.02.1979. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Nota enviada por Ramón Islas González y María Esther Gatti de Islas.

29.06.1979. República Argentina. Información sobre procedimiento seguido por el Consulado del Uruguay en Buenos Aires, en los casos de detenidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en los casos de solicitud de informe por desaparecidos. Síntesis del expediente elaborado por el Consulado del Uruguay en Buenos Aires relativo a la menor Mariana Zaffaroni Islas⁴⁸.

Mariana ZAFFARONI ISLAS (menor de edad)

La menor es hija de Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA y María Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI, quienes se encuentran registrados en nómina de requeridos que obra en esta Oficina Consular, con los Nos. 1038 y 1037, respectivamente.

3/12/76 Se presenta ante ese Consulado informando la desaparición de la menor causante, conjuntamente con sus padres, el día 27/9/76.

3/12/76 Por oficios 2/976/1111 y 2/976/1112 se solicitan informes al Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires y al Servicio Penitenciario Federal, respectivamente, consultando la posibilidad de que los causantes se encontraran alojados en institutos de detención dependientes de dichos servicios y pudieran aportar información acerca del paradero de su hija menor. La información de referencia fue solicitada por la señora Cónsul Adjunto Dra. María Julia Valle de Balse.

14/12/76 Se recibe respuesta del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires (nota DT 3060) informando que los nombrados no se encuentran registrados ni alojados en ningún establecimiento dependiente de dicho Servicio.

17/12/76 Se recibe respuesta del Servicio Penitenciario Federal indicando que los nombrados no se hallan alojados en jurisdicción de dicho Servicio.

5/1/77 Por oficio 2/977/15 se informa al Consulado General acerca de las gestiones efectuadas.

28/3/78 Se recibe del Consulado General la nota confidencial H3-2-978/465) de la Embajada de la República, por la que se adjunta oficio SO5/978 de la Dirección para Asuntos de Política Exterior de Cancillería, instruyendo reiterar las gestiones oportunamente efectuadas.

28/3/78 Por oficios 266/978, 267/978 y 268/978 se solicitan informes al Comando del Primer Cuerpo de Ejército, Policía de la Provincia de Buenos Aires y Policía Federal Argentina, respectivamente.

28/3/78 Por oficio 269/978 se informa al Consulado General acerca de las gestiones iniciadas.

11/4/78 Se recibe respuesta de Policía de la Provincia de Buenos Aires (nota N° 656) indicando: "...para obtener la información requerida, deberá canalizarla a través del Ministerio del Interior".

48 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 139_0398 a 139_0400.

12/4/78 Por oficio 299/978 se solicitan informes al Ministerio del Interior.

12/4/78 Por oficio 301/978 se informa al Consulado General.

5/5/78 Se recibe respuesta de Policía Federal Argentina (nota SIC dbpd (S) N° 138), informando que las averiguaciones practicadas resultaron infructuosas.

5/5/78 Se recibe respuesta del Ministerio del Interior (nota M.I. 460 R DEPS "PR" N° 1327/78) indicando que "las investigaciones cumplidas a la fecha, han arrojado resultado negativo".

12/5/78 Por oficio 2/978-412 se informa al Consulado General.

12/5/79 Se recibe del Consulado General el telegrama AO41P cursado por Cancillería a URUBAIRES, instruyendo reiterar ante autoridades competentes información sobre paradero de la menor causante.

19/2/79 Por oficio 149/979, 150/979 y 151/979 se reiteran solicitudes de informes a Ministerio del Interior, Policía Federal Argentina y Comando del Primer Cuerpo de Ejército, respectivamente.

19/2/79 Por oficio 152/979 se informa al Consulado General acerca de las gestiones señaladas precedentemente.

23/5/79 Se recibe respuesta de Policía Federal Argentina (nota SIC dbpd (S) / N° 244), informando: "...llevo a su conocimiento que pese a las diversas indagaciones cumplimentadas, en especial las efectuadas para la localización de la menor aludida, no fue posible obtener ningún indicio que permitiera orientar su búsqueda. Ampliando lo informado en mi nota SICdbpd n° 138 de fecha 19 de abril de 1978, se hace notar que se recibió respuesta de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires, lo cual comunicó que se estableció que en el domicilio aludido de la calle Venezuela 3328, de Florida, Pcia. de Buenos Aires, reside el Sr. Mariano CASSELLA haciéndolo con su esposa María CIVITILLO de CASSELLA, desde hace aproximadamente 20 años a la fecha, resultando ser el matrimonio de marras el propietario de la finca. Estas personas manifestaron no conocer ni haber tenido ninguna referencia con relación al matrimonio ZAFFARONI CASTILLA, y por consiguiente nunca vivieron en el inmueble de la dirección consignada, siendo negativas las averiguaciones en el vecindario, acorde a las manifestaciones vertidas por los vecinos Francisco Víctor D'AMBROSIO y Víctor Pedro L'ABBATTE, interrogados al respecto..."

31/5/79 Por oficio 479/979 se informa al Consulado General.

20.05.1983. República Argentina. Solicitada en el diario "Clarín" con la fotografía de Mariana. Solicita información a la opinión pública proporcionando la dirección de Clamor en San Pablo, Brasil.

16.11.1983. República Oriental del Uruguay. Solicitada en el semanario "Búsqueda" de María Esther Gatti de Islas (abuela de Mariana) pidiendo información a la opinión pública.

25.06.1985. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajada de Uruguay en la República Argentina. Pedido de informes del diputado Nelson Lorenzo Rovira, solicitando se efectuara la investigación correspondiente al caso Mariana Zaffaroni.

17.04.1988. República Oriental del Uruguay. Audiencia de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos con el Canciller, Dr. Barrios Tassano.

Amnesty International.

Comité Internacional de la Cruz Roja.

Denuncias

05.10.1976. República Argentina. Abuelos paternos presentan denuncia ante Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El abogado de dicha institución, Dr. Dutto, presenta un recurso de Habeas Corpus por los tres secuestrados en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaría N° 7 de la Capital Federal. Se obtiene respuesta negativa. 14.10.1976. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. Respuesta negativa.

24.10.1976. República Argentina. Juzgado de Florida, Belgrano con jurisdicción en toda la Provincia de Buenos Aires. Presentación de nuevo Habeas Corpus. Resultado negativo.

10.03.1977. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH). Caso: N° 2245. *Cinco niños uruguayos fueron detenidos por fuerzas militares al mismo tiempo que sus padres en la República Argentina. Algunos de los padres han aparecido posteriormente en Montevideo, detenidos oficialmente, pero nada se ha sabido sobre el paradero de las criaturas. A pesar de las múltiples gestiones realizadas por las familias, ni el Gobierno Argentino ni el Gobierno Uruguayo han dado hasta el día de hoy ninguna noticia sobre estas víctimas inocentes, ni se conoce ninguna investigación emprendida para encontrarlos. Ellos son: Amaral García Hernández (...), Mariana Zaffaroni Islas (...), Anatole Julién Grisonas (...), Victoria Julién Grisonas”.*

1978. República Oriental del Uruguay. Gestiones ante organismos internacionales.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Francia. Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU) ACAT-París.

República Argentina. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

República Federativa del Brasil. Comité de Derechos Humanos para los países del Cono Sur (CLAMOR), Organización dependiente del Arzobispado de San Pablo.

24.08.1983. República Argentina. Denuncia ante la Justicia por la presunción de que la niña que vive con el matrimonio Furci-González es Mariana Zaffaroni.

Respuestas del Gobierno uruguayo

10.01.1978. Ministerio de Relaciones Exteriores. Misión Permanente del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos URUOEA Washington. Nota respuesta N° 23/78 – 16 B.18. CAR –cea. Caso N° 2245: Mariana Zaffaroni. Amaral García. Anatole Julién. Victoria Julién.

1) Según surge de la denuncia los cinco niños a que se hace referencia habrían sido detenidos por fuerzas militares en la República Argentina.

2) Las autoridades uruguayas desconocen el paradero y situación de los cinco menores de edad mencionados, si bien han adoptado todas las medidas a su alcance para obtener información al respecto, que de lograrse será puesta en conocimiento de esa Comisión de inmediato. (...).

24.03.1978. República Oriental del Uruguay. Ministerio de Relaciones Exteriores. Dirección de Asuntos de Política Exterior (cursó nota a Buenos Aires SO5/978).

20.03.1978. República Argentina. La Embajada del Uruguay cursa nota al Ministerio de Relaciones Exteriores. Oficio N° 270-1978 del Consulado General.

28.03.1978. República Argentina. Consulado de la República Oriental del Uruguay. Nota enviada el Sr. Cónsul General informando que se ha cursado nota al Comando del Primer Cuerpo del Ejército, Policía Federal Argentina, y Policía de la Provincia de Buenos Aires.

13.04.1978. República Argentina. Cónsul General del Uruguay. Nota 317-1978 al Embajador de Uruguay en Argentina.

21.04.1978. República Argentina. Embajada del Uruguay. Nota H3-2/978 (723) al Ministro de Relaciones Exteriores en la República Oriental del Uruguay.

15.05.1978. República Argentina. Nota del Cónsul General del Uruguay Alfredo Menini Terra al Embajador de Uruguay en Argentina, Don Gustavo Magariños.

22.05.1978. República Argentina. Nota H3 -2/978 (1030) del Embajador uruguayo al Ministro de Relaciones Exteriores.

09.02.1979. República Argentina. Dirección de Política Exterior. URUBAIRES. Nota N°509009. *A petición de familiares, sírvase reiterar ante autoridades competentes información sobre paradero de Mariana Zaffaroni de 4 años, hija de María Islas y Jorge Zaffaroni. Diplomacia. Ministerio de Relaciones Exteriores.”*

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

22.06.1992. República Argentina. Poder Judicial de la Nación. Resolución del Juez Federal, Dr. Roberto José Marquovich:

1) Declarar que quien conviviera con los procesados en esta causa y hallada como Daniela Romina Furci, en realidad es Mariana Zaffaroni Islas (Partida de Nacimiento N° 2464243 inscripta en

Circunscripción 2ª, Tomo 2 "C", número 1063, Año 1975).

II) Ordenar que la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, proceda a la inmediata anulación de la Partida de Nacimiento N° 5762231, a nombre de Daniela Romina Furci y de la inscripción Romina Furci.

III) a) Disponiéndose provisoriamente la guarda de la menor Mariana Zaffaroni Islas a la persona de su tía de sangre Lucía Zaffaroni, en tanto y en cuanto la misma se radique en la República Argentina y verifique el Tribunal su lugar de alojamiento, modo de vida y realidad económica.

b) En tanto, dado lo antes dicho, la expresión de la menor, la inmediatez de la contundente información filial recibida y la maduración de su realidad que sólo la dará el inexorable paso del tiempo, es a mi juicio prudente hacer un paso previo, inevitable, lo reitero, de acuerdo a mi opinión, esto es: disponer la guarda provisoria desde el día de la fecha de Mariana Zaffaroni Islas, en la persona de Delia Lacrimini de González, quien interviniera en la crianza de Mariana hasta hoy.

c) Ambas, Lucía Zaffaroni y Delia Lacrimini de González, deberán aceptar el cargo que se les otorga en legal forma ante el Actuario, quien hará entrega en ese momento de fotocopia certificada de la Partida de Nacimiento verdadera a la última nombrada, a los fines que pudiera necesitar la menor.

IV) Las visitas familiares de Mariana Zaffaroni Islas con cualquier persona de su lazo de sangre, se hará libremente y como lo pauten espontáneamente entre ellos.

V) Dese intervención al Asesor de Menores. Notifíquese y aguérdense las alternativas de cambio que pudieran llevarse a cabo en adelante y que harían variar lo aquí dispuesto.